

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ**

**Г.И. Загорский,
В.И. Качалов**

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ (СУДЕБНЫЕ) АКТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебное пособие

Москва
2014

УДК 341.14; 341.15

ББК 67.411

П 78

Авторы:

Загорский Г. И., профессор кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени Н. В. Радутной Российской академии правосудия, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН;

Качалов В. И., профессор кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени Н. В. Радутной Российской академии правосудия, канд. юрид. наук, доцент.

Рецензенты:

Слободанюк И. А., заведующий кафедрой уголовного процесса Военного университета Министерства обороны РФ, канд. юрид. наук, доцент;

Мамыкин А. С., заместитель заведующего кафедрой организации судебной и правоохранительной деятельности Российской академии правосудия, канд. юрид. наук, доцент, заслуженный юрист РФ.

Загорский Г. И., Качалов В. И.

Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе : учеб. пособие для вузов. — М.: РАП, 2014.

ISBN 978-5-93916-427-6

Раскрываются понятие, сущность и виды процессуальных (судебных) актов, составляемых при производстве по уголовному делу, место процессуальных (судебных) актов в уголовном судопроизводстве, анализируются их виды, дается классификация, определяются основные требования к содержанию и форме этих актов. Рассматриваются особенности составления процессуальных (судебных) документов при производстве по уголовным делам.

Адресуется студентам, изучающим спецкурс «Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе», практическим работникам для использования в правоприменительной деятельности.

ISBN 978-5-93916-427-6

© Загорский Г. И., Качалов В. И., 2014

© Российская академия правосудия, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Глава 1. Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве	
1.1. Понятие, виды и классификация процессуальных актов по уголовному делу и требования, предъявляемые к ним	7
1.2. Методика составления процессуальных актов	20
1.3. Язык и стиль процессуальных актов	25
Глава 2. Процессуальные акты досудебного производства по уголовному делу	
2.1. Понятие, сущность и виды процессуальных актов досудебного производства по уголовному делу	33
2.2. Сущность процессуальных актов, выносимых на стадии возбуждения уголовного дела	52
2.3. Сущность процессуальных актов, принимаемых на стадии предварительного расследования по уголовному делу	63
2.4. Особенности производства следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, которые связаны с составлением процессуальных актов на досудебных стадиях	100
Глава 3. Судебные процессуальные акты по уголовному делу	
3.1. Процессуальные акты, принимаемые судом при осуществлении контроля за обеспечением прав граждан на досудебных стадиях производства по уголовному делу	120
3.2. Процессуальные акты суда первой инстанции	126
3.3. Процессуальные акты суда апелляционной инстанции	138
3.4. Процессуальные акты, выносимые судом в стадии исполнения приговора	141
3.5. Процессуальные акты, принимаемые судом в кассационной инстанции	145
3.6. Процессуальные акты, принимаемые судом при проверке законности и обоснованности приговоров, вступивших в законную силу, в порядке судебного надзора	146

3.7. Процессуальные акты, принимаемые судом при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	148
Заключение	150
Рекомендуемая литература	151
Приложения	
Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве (учебно-методический комплекс для магистров)	153
Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве (учебно-методический комплекс для бакалавров)	168

ВВЕДЕНИЕ

В ходе производства по уголовному делу на всех без исключения стадиях процесса дознаватель, начальник подразделения органа дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор, судья и суд обязаны в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, принимать процессуальные решения, которые фиксируют результаты их деятельности по разрешению уголовного дела, по рассмотрению заявленных участниками процесса жалоб и ходатайств, по обеспечению прав и законных интересов участвующих в уголовном судопроизводстве лиц.

Эти решения отражаются в письменных процессуальных актах, к которым закон предъявляет определенные требования относительно их содержания и формы.

Основой для составления процессуальных документов, отвечающих всем требованиям закона, является, прежде всего, знание норм уголовно-процессуального права, овладение определенными навыками практического их применения при выполнении обязанностей дознавателя, следователя, начальника следственного органа, прокурора, адвоката, судьи.

Настоящее пособие призвано помочь студентам углубить и расширить приобретенные ими знания при изучении курсов уголовно-процессуального права, прокурорского надзора, основ адвокатской деятельности, организации деятельности судов и других учебных

дисциплин, получить представление о видах судебных актов в уголовном процессе, их классификации, основаниях для их вынесения в соответствии с установленными по уголовному делу обстоятельствами, уяснить требования уголовно-процессуального закона к их содержанию и форме.

Учебное пособие предназначено, прежде всего, для студентов, изучающих спецкурс «Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе» и призвано оказать им необходимую помощь в усвоении уголовно-процессуальных норм, регламентирующих виды и основания вынесения судебных актов по уголовному делу, определяющих общие требования, предъявляемые к ним, а также требования, относящиеся к их содержанию и форме. Одновременно учебное пособие призвано привить обучающимся первоначальные практические навыки по составлению судебных актов, выносимых судами и судьями на различных стадиях уголовного процесса. В известной мере пособие может быть использовано и практическими работниками: судьями, прокурорами, адвокатами, следователями, дознавателями при выполнении ими функциональных обязанностей при производстве по уголовным делам.

В соответствии с этим замыслом в гл. 1 рассматриваются теоретические положения: понятие, виды и классификация процессуальных, в том числе судебных актов по уголовному делу, определяются требования уголовно-процессуального закона, предъявляемые к ним, даются общие рекомендации по методике составления судебных процессуальных актов, а также рекомендации, касающиеся языка и стиля процессуальных актов.

В гл. 2 раскрываются понятие, виды и сущность процессуальных актов, которые составляются при производстве по уголовному делу в соответствии с требованиями действующего УПК РФ на различных стадиях досудебной части уголовного судопроизводства.

В гл. 3 анализируются судебные акты, которые выносятся в соответствии с требованиями действующего УПК РФ на различных стадиях судебной части уголовного судопроизводства.

В ходе подготовки пособия авторы использовали теоретические труды по рассматриваемым вопросам, а также личный опыт практической работы в судебных и правоохранительных органах.

ГЛАВА 1.

Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве

1.1. Понятие, виды и классификация процессуальных актов по уголовному делу и требования, предъявляемые к ним

Процессуальными актами в уголовном судопроизводстве называются юридические документы, которые составляются определенными в законе должностными лицами по основаниям и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом с соблюдением требований, предъявляемых к их содержанию и форме с целью подтверждения прав и обязанностей участвующих в уголовном деле лиц или установления юридических фактов, событий или действий, влекущих правовые последствия¹.

Термин «*документ*» происходит от латинского слова *documentum*, которое означает «поучительный пример, способ доказательства». Впервые в России это слово появилось при Петре I. Им называли деловые бумаги, которые имели правовое значение. В настоящее время под **документами** понимаются письменные акты, деловые бумаги, удостоверения, являющиеся доказательством или подтверждением какого-либо права или какого-либо факта.

Между процессуальными актами-решениями и актами-протоколами, составляемыми по уголовному делу, имеется тесная связь, так как решения могут приниматься следователем, дознавателем, органом дознания

¹ См.: Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты. М., 1995. С. 7; Процессуальные и служебные документы следователя. М., 2005; Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3 т. / колл. авт.; под ред. В. А. Михайлова. Воронеж: Модек, 2006. Т. 1. С. 791–797.

и судом на основе доказательств, зафиксированных в установленном порядке в соответствующих протоколах следственных действий. Составление протокола обычно осуществляется в ходе следственного действия, которое иногда производится только на основании постановления следователя, дознавателя, органа дознания (например, выемка) и суда (например, обыск).

Процессуальный акт (документ) — средство, с помощью которого различными способами закрепляется на специальном материале информация о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности участников уголовного судопроизводства при производстве по уголовному делу¹.

В процессуальных актах (документах) необходимая информация может быть зафиксирована различными способами: рукописным, машинописным, типографским, а также с помощью чертежей, графических изображений, рисунков и т. п.

Изготовление процессуальных актов с фиксацией в них необходимой для правильного разрешения уголовного дела информации называется **документированием**.

В уголовном процессе документирование осуществляется с соблюдением установленных форм процессуальных документов.

Под **процессуальным актом** понимают процессуальный документ, в котором закрепляется процессуальное действие.

Процессуальное действие и процессуальный документ имеют такое же соотношение, как сущность и явление, как содержание и форма.

Форма процессуального документа — необходимая совокупность элементов для правильного его оформления и изложения содержания.

¹ См.: Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / под ред. проф. А. П. Кругликова. М.: Проспект, 2010. С. 301–304.

К *элементам оформления документа* относятся: наименование акта, адрес рассылки и отправления, дата, регистрационный номер, гриф и т. д.

К *элементам содержания документа* относятся структурные части основного текста: вводная, описательно-мотивировочная, резолютивная части, а также приложения, схемы и т. п. Форма процессуального документа определяется в законе в зависимости от его назначения и содержания.

Под **процессуальным документом** в уголовном процессе понимается письменный акт, исходящий от соответствующих участников уголовного судопроизводства, уполномоченных осуществлять уголовно-процессуальную деятельность по уголовному делу¹.

Процессуальный документ составляется на основе деятельности следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора и суда при расследовании преступлений, в ходе судебного разбирательства по уголовному делу или пересмотра судебного решения по уголовному делу, в ходе исполнения решений суда в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Он содержит определенное решение по конкретному уголовному делу или отражает ход и результат следственного и судебного действия.

Процессуальные акты (документы) являются основными источниками, носителями информации об обстоятельствах совершенного преступления, устанавливаемых по уголовному делу.

Процессуальные документы могут быть *классифицированы*: по наименованию; по направлению деятельности должностного лица; по месту их составления; по форме; по характеру разрешаемых в них вопросов; по степени подлинности и гласности документов; по другим признакам.

По **наименованию** выделяется несколько видов процессуальных документов. К ним относят: постановление о возбуждении уголовного дела, обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление, приговор и т. д. Для всех видов процессуальных документов характерен реквизит.

¹ См.: Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. 3-е изд. М.: Спарк, 2002. С. 265–275.

Под **видом документа** понимается совокупность документов, имеющих общее предназначение, обязательные и единые реквизиты.

Реквизит — обязательный элемент, который присущ определенному виду процессуального документа.

В соответствии с процессуальным законом документ не может быть использован в качестве доказательства по уголовному делу, если в нем отсутствует хотя бы один из обязательных элементов, предусмотренных в законе для данного процессуального акта (например, отсутствует указание на автора данного документа, нет соответствующей подписи и т.п.).

В этом отношении весьма характерным является пример из судебной практики — кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда по уголовному делу.

Признав отсутствие указания о том, что приговор постановлен именем Российской Федерации, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора районного суда с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в ином составе суда, судебная коллегия указала, что суд первой инстанции нарушил конституционное положение о том, что приговор выносится именем государства. Отсутствие такого указания в приговоре, по мнению суда кассационной инстанции, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим его отмену, поскольку отсутствие такого указания в тексте приговора, по существу, делает приговор суда юридически ничтожным.

В общем делопроизводстве выделяется еще и такое понятие, как **формуляр**, под которым понимается совокупность реквизитов документа, расположенных в установленной последовательности.

По *направлению (характеру) деятельности должностных лиц* процессуальные документы подразделяются:

- на акты предварительного расследования,
- акты прокурорского надзора;
- судебные акты;
- акты адвокатов;

- других участников уголовного процесса.

По **месту составления** различают внутренние (внутриучрежденные) и внешние процессуальные документы. *Внутренние документы* составляются следователем, дознавателем, должностными лицами органа дознания, руководителем следственного органа, судьей и используются при производстве по уголовному делу. *Внешние документы* могут быть исходящими и входящими. С помощью внешних документов обеспечивается связь органа дознания, дознавателя, следователя и суда с другими государственными органами, общественными организациями и отдельным гражданами. *Исходящие документы* — это те, которые отправляются следователем, должностными лицами органа дознания, дознавателем, судом в другие органы и учреждения, *входящие* — те, которые поступают из других учреждений, организаций, от должностных лиц или граждан.

По **форме** документы подразделяются на: индивидуальные, типовые и трафаретные. *Индивидуальные документы* составляются в произвольной форме; *типовые* — на основе образца, предусмотренного в законе. В *трафаретных документах* определенная часть документа отпечатана заранее, а остальная часть заполняется при составлении процессуальных актов.

По **количеству вопросов**, отражаемых в документе, они подразделяются на простые и сложные. В *простых документах* затрагивается один вопрос, а в *сложных* разрешается несколько разных вопросов.

Процессуальные документы по **степени подлинности** подразделяются на проекты документов (черновик), подлинники и копии. *Проект* (черновик) процессуального акта — это документ в предварительной, первоначальной редакции. *Подлинник* — это документ в окончательной редакции, составленный надлежащим образом и подписанный полномочным должностным лицом. *Копия* — документ, воспроизводящий все реквизиты подлинного процессуального акта (документа).

По **степени гласности** процессуальные документы подразделяются на секретные и несекретные; по **срокам исполнения** — на срочные и несрочные; по **срокам хранения** — на документы постоянного и временного хранения.

Каждый процессуальный акт состоит из нескольких частей, содержащих обязательные элементы, предусмотренные в уголовно-процессуальном законе. Наличие обязательных элементов (реквизитов)

в каждом конкретном документе определяется целевым назначением процессуального акта и его содержанием.

Например, в соответствии с уголовно-процессуальным законом в наиболее распространенном процессуальном акте — *протоколе следственного действия* — должны быть следующие реквизиты:

1. Наименование протокола.
2. Место и дата производства следственного действия.
3. Время его начала и окончания с точностью до минуты.
4. Должность и фамилия и инициалы лица, составившего протокол.
5. Фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

Другие элементы, которые отражены в ст. 166 УПК РФ.

Содержание и форма процессуальных документов, используемых в уголовном судопроизводстве, определяются в нормах уголовно-процессуального закона.

Документ в уголовном процессе — это носитель сведений о фактах, содержанию и способам фиксации которых действующее уголовно-процессуальное законодательство придает правовое значение.

Следует особо подчеркнуть, что согласно ст. 74 УПК РФ протоколы следственных и судебных действий являются доказательствами по уголовному делу. Так, протоколы осмотра места происшествия, проведения следственного эксперимента, протокол опознания и иных следственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования, исследуются в ходе судебного разбирательства и могут служить основанием для постановления приговора.

Протокол судебного заседания, составленный в строгом соответствии с требованиями ст. 259 УПК РФ, 389³⁴ УПК РФ; п. 10 ст. 401¹³ УПК РФ; п. 9 ст. 412¹⁰ УПК РФ, является доказательством при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной и кассационной инстанции и при повторном рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции в случае отмены первоначального приговора.

Процессуальные документы в уголовном судопроизводстве в зависимости от полномочий органа, который их составляет, бывают следственными или *судебными*.

Следственные документы составляются дознавателем, начальником подразделения дознания, следователем, руководителем следственного органа, прокурором.

Судебные процессуальные документы могут быть составлены судьей или судом при производстве по уголовному делу как на досудебных, так и судебных стадиях.

Процессуальные следственные и судебные документы находятся в тесной взаимосвязи. Уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением в суд, подлежит обязательному рассмотрению судом в пределах обвинения, сформулированного в указанных процессуальных документах. Однако суд не связан с изложенными в них выводами при принятии решения, а также при оценке полноты и достоверности доказательств.

Следственные (процессуальные) документы являются правовой базой для судебной деятельности и успешного разрешения уголовного дела судом.

Виды процессуальных документов.

Процессуальные документы подразделяются:

- на протоколы;
- постановления;
- представления;
- поручения;
- указания;
- ходатайства;
- уведомления;
- обвинительные заключения;
- обвинительные акты;
- и некоторые иные процессуальные документы.

В качестве отдельного процессуального документа, имеющего основное значение при производстве по уголовному делу, выделяют приговор суда.

При производстве по уголовному делу могут составляться процессуальные документы различного характера на каждой стадии уголовного процесса.

Таким образом,

процессуальный документ в уголовном процессе представляет собой официальный письменный документ, который исходит от правомочного органа государственной власти, осуществляющего уголовно-процессуальную деятельность, и порождает конкретные права и обязанности участвующих в деле лиц.

Требование уголовно-процессуальных норм о письменном оформлении всех процессуальных решений является одной из гарантий их законности и соблюдения прав участников процесса, а также защиты прав и интересов государственных и общественных организаций. Письменная форма процессуальных документов обеспечивает определенность принимаемых решений, позволяет осуществлять надлежащий надзор за их законностью и дает основания для привлечения к ответственности лиц, которые не выполняют их предписаний.

По своей *процессуальной сущности* различают следующие виды процессуальных актов, выносимых при производстве по уголовным делам: протокол, постановление, представление, поручение, указание, обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление.

Протокол — процессуальный документ, составляемый дознавателем, начальником подразделения дознания, следователем, руководителем следственного органа, прокурором или судьей (секретарем) в ходе судебного заседания, в котором излагается факт, содержание и результат произведенного следственного или иного процессуального действия.

Под **следственными действиями** понимается уголовно-процессуальная деятельность указанных лиц, предусмотренная уголовно-процессуальным законом для обнаружения, получения или закрепления доказательств.

Процессуальные действия производятся для обеспечения прав участников уголовного процесса и во всех иных случаях, когда требуется удостоверение определенных фактов.

Согласно ст. 83 УПК РФ протоколы следственных действий и судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, которые установлены в УПК РФ, т. е. в ст. 166 УПК РФ. Они составляются для удостоверения обстоятельств и фактов, установленных при осмотре, освидетельствовании, выемке, обыске, задержании, предъявлении для опознания, при производстве следственного эксперимента, а также при фиксации показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Эти протоколы являются носителями необходимой доказательственной информации по делу.

Имеются еще и протоколы, составляемые для удостоверения фактов обеспечения прав и законных интересов лиц, участвующих

в уголовном судопроизводстве: протоколы разъяснения прав, ознакомления с материалами дела и некоторые другие.

Постановление, обвинительное заключение (обвинительный акт, обвинительное постановление), представление, поручение и письменное указание дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, а также приговор суда содержат конкретные решения по правовым вопросам, указанным в законе. Содержание и процессуальная форма решений имеют властный и распорядительный характер: выводы и предписания по вопросам, указанным в законе, обязательны для исполнения всеми, кого они касаются.

Постановление — любое процессуальное решение, за исключением приговора, вынесенное судом в составе судьи единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, начальника подразделения дознания, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта, обвинительного постановления.

Постановление представляет собой процессуальный документ, в котором вышеназванные участники уголовного судопроизводства излагают и обосновывают свое решение, принимаемое при производстве по уголовному делу. В УПК РФ предусматривается возможность вынесения более 60 наименований постановлений.

Представление — акт реагирования прокурора на судебное решение.

Поручения и указания — письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания о необходимости производства определенных оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, которые должны быть выполнены органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, дознание или предварительное следствие в другом районе.

Обвинительное заключение — завершающий предварительное следствие процессуальный документ, в котором излагается и обосновывается вывод следователя о виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленного доказательствами, и о необходимости направления дела в суд для его рассмотрения в судебном разбирательстве.

Обвинительный акт — завершающий дознание процессуальный документ, в котором также излагается и обосновывается вывод дознавателя (следователя) о виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленного доказательствами, и о необходимости направления дела в суд для его рассмотрения в судебном разбирательстве.

Обвинительное постановление — завершающий сокращенное дознание процессуальный документ, в котором излагается и обосновывается вывод дознавателя (следователя) о виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленного доказательствами, и о необходимости направления дела в суд для его рассмотрения в особом порядке судебного разбирательства.

Приговор — единственный уголовно-процессуальный акт, выносимый именем Российской Федерации судом первой и апелляционной инстанции в судебном заседании и представляющий собой решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания¹.

В уголовном судопроизводстве закон обязывает письменно фиксировать каждое процессуальное действие или принятое решение по уголовному делу. С учетом этого все *процессуальные акты в зависимости от их назначения можно разделить на две основные группы*.

Процессуальные акты, удостоверяющие ход и результаты следственных и судебных действий должностных лиц и органов, правомочных

¹ О понятии приговора также см.: Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2010. С. 11; Уголовный процесс: курс лекций / под общ. ред. Г. И. Загорского. М., 2010. С. 396; Уголовный процесс: курс лекций / под общ. ред. В. И. Качалова, О. В. Качаловой. М., 2007. С. 279; Тузов Н. А. Мотивирование и прегюдиация судебных актов. М., 2006. С. 13; Уголовный процесс: учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. А. В. Смирнова. М., 2008. С. 533 и др.

их производить. К ним относятся: протоколы следственных действий (ст. 166, 167 УПК РФ), протоколы судебного заседания, которые ведутся при проведении предварительного слушания (ч. 9 ст. 234 УПК РФ), в судебном разбирательстве суда первой инстанции (ст. 259 УПК РФ), в судебном заседании суда апелляционной инстанции (ст. 389³⁴ УПК РФ), при проведении предварительного слушания (ч. 9 ст. 234 УПК РФ), в суде кассационной инстанции (ч. 10 ст. 401.13 УПК РФ), в суде надзорной инстанции (ч. 9 ст. 412.10 УПК РФ), а также в судебных инстанциях, рассматривающих заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (ч. 3 и 4 ст. 417 УПК РФ).

По смыслу закона протоколы должны вестись также:

- при рассмотрении судом жалоб на постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно жалобы на иные решения и действия указанных лиц, а также прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участникам уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию (ст. 125 УПК РФ);
- при рассмотрении судом ходатайства дознавателя или следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; домашнего ареста, залога; продлении срока содержания под стражей; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (ст. 29, 106, 107, 108, 165 УПК РФ);
- при рассмотрении судом ходатайств дознавателя или следователя о производстве следственных действий в случаях, предусмотренных п. 4–9, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ (обыск в жилище, арест на имущество и т. п.);
- при рассмотрении вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора (ст. 399 УПК РФ).

Решения, принимаемые в ходе производства по уголовному делу: постановление о возбуждении уголовного дела; постановление о привлечении в качестве обвиняемого; постановление о назначении судебного заседания и т. п. В свою очередь все решения по уголовному делу могут классифицироваться:

- на *промежуточные* и
- *окончательные* (итоговые).

Так, к *промежуточным решениям* можно отнести постановление о приостановлении производства по уголовному делу (ст. 208 УПК РФ) о возвращении уголовного дела судом прокурору (ст. 237 УПК РФ), о направлении уголовного дела по подсудности (ст. 236 УПК РФ).

К *окончательным* решениям по уголовному делу следует отнести постановление следователя, дознавателя, прокурора, суда о прекращении производства по уголовному делу (ст. 213, 226, 239, 254 УПК РФ), приговор суда (ст. 302 УПК РФ).

Процессуальные акты по уголовному делу также могут быть классифицированы:

- на акты дознания;
- акты предварительного следствия;
- судебные акты.

Возможна классификация процессуальных актов, *выносимых уполномоченными на то должностными лицами, органами на различных стадиях уголовного процесса*. Это — процессуальные акты, выносимые на стадиях:

- возбуждения уголовного дела;
- предварительного расследования;
- назначения уголовного дела к рассмотрению в судебном заседании;
- судебного разбирательства;
- апелляционного производства;
- исполнения приговора;
- кассационного производства;
- пересмотра приговора в порядке судебного надзора;
- пересмотра приговора при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Например, на досудебной части уголовного судопроизводства выносятся постановления о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подсудности или подсудности (ст. 145 УПК РФ), о соединении уголовных дел (ч. 3 ст. 153 УПК РФ), о выделении уголовного дела (ст. 154 УПК РФ), о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ), постановление о принятии к своему производству возбужденного уголовного дела (ст. 156

УПК РФ), об отказе в удовлетворении ходатайства заявленного подозреваемым, обвиняемым, защитником, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями (ст. 159 УПК РФ) и т. д.

Следует особо отметить, что согласно закону все постановления дознавателя, начальника подразделения дознания, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в их производстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (ст. 21 УПК РФ).

При этом необходимо учитывать, что постановление, вынесенное дознавателем, в случаях, когда согласно закону решение может быть принято органом дознания, должно быть утверждено начальником подразделения дознания (ст. 40, 41 УПК РФ).

Постановления, наиболее важные при расследовании уголовного дела, выносятся следователем с согласия руководителя следственного органа, а дознавателем — с согласия прокурора (ст. 156, 177, 182, 183, 185, 186 и др.).

Во время судебного разбирательства могут быть вынесены в соответствии со ст. 256 УПК РФ постановления судьи или определения суда:

- о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ;
- о прекращении уголовного дела и об избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого;
- о судебном разбирательстве в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в отсутствие подсудимого;
- о продлении срока содержания его под стражей;
- об отводах;
- о назначении судебной экспертизы.

Эти процессуальные акты выносятся в совещательной комнате и излагаются в виде отдельного процессуального документа, подписываемого судьей или судьями, если уголовное дело рассматривается судом коллегиально. Все иные определения или постановления по усмотрению суда выносятся в зале судебного заседания и подлежат занесению в протокол;

- о наложении денежного взыскания на лицо, нарушающее порядок в судебном заседании, не подчиняющееся распоряжениям председательствующего или судебного пристава (ст. 258 УПК РФ);
- приговор суда (ст. 302 УПК РФ).

Процессуальные акты могут быть классифицированы *в зависимости от должностного положения лица, принявшего решение по уголовному делу*. В этом случае принято различать процессуальные акты:

- дознавателя;
- начальника подразделения дознания;
- следователя;
- руководителя следственного органа;
- прокурора;
- судьи;
- суда.

Также возможна классификация процессуальных актов:

- на *обязательные*, или основные, которые выносятся по любому уголовному делу,
- и *факультативные*, вынесение которых предусмотрено только по отдельным категориям уголовных дел или только при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом условий. Например, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 317.2 УПК РФ), постановление суда о принятии мер по охране имущества или жилища осужденного, остающихся без присмотра (ст. 313 УПК РФ).

1.2. Методика составления процессуальных актов

Документирование каждого процессуального действия является отличительной особенностью и является общим условием как предварительного расследования, так и судебного разбирательства по уголовному делу (см. ред.). Процессуальное документирование имеет свою методику.

Методика составления процессуальных документов включает изучение содержания процессуальных документов, упоминающихся в УПК РФ, общих правил их составления, научно обоснованные рекомендации по наиболее быстрому и качественному изготовлению процессуальных актов в соответствии с требованиями закона к их содержанию и форме.

Под **методикой составления процессуальных документов** понимается определенная совокупность конкретных методов, приемов и способов, рекомендуемых для подготовки, разработки и написания процессуальных актов.

Методика, представляя собой совокупность приемов и способов, носит рекомендательный характер, и поэтому она должна применяться творчески, в зависимости от конкретных обстоятельств, в определенной системе, с соблюдением строгих правил построения и применения, что обеспечивает оптимальное изложение содержания процессуального документа в полном объеме. Каждый процессуальный акт индивидуален, и это предопределяет творческое содержание деятельности по его составлению. Методика составления процессуальных документов включает общие положения их составления, принципы (основы) разработки процессуальных актов, а также частные методы, приемы и рекомендации по подготовке процессуальных документов. Содержание методики охватывает:

- требования, предъявляемые к составлению процессуальных актов;
- принципы составления этих актов;
- способы систематизации материала в документе;
- научные рекомендации по оптимальному составлению процессуальных актов.

В уголовно-процессуальном законодательстве содержатся требования, которым должны отвечать процессуальные акты предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам: законность, обоснованность и мотивированность (ст. 7 УПК РФ).

Общим положением методики составления процессуальных актов является изучение и уяснение содержания и необходимых составных элементов соответствующего документа. Вначале изучаются требования закона к содержанию подготавливаемого акта, затем выясняются рекомендации по поводу составления этого акта в учебной, научной и иной специальной юридической литературе (монографии, учебники, пособия, образцы процессуальных актов, возможные ведомственные указания и обзоры, судебная и следственная практика и т. п.).

При этом обращается внимание на обеспечение законности при составлении соответствующего процессуального акта, на рациональность

и простоту, но не упрощенчество, при изложении содержания следственного и иного процессуального документа.

При подготовке любого процессуального документа необходимо строго соблюдать общепризнанное положение о том, чтобы *содержание процессуального акта соответствовало морали и нравственности*. Каждый процессуальный документ, его содержание должны соответствовать законам логики и психологии.

Одним из принципов составления процессуальных актов является *обеспечение законности* процессуального документа. Законность процессуального акта предполагает точное соблюдение норм уголовно-процессуального права, регламентирующего форму и содержание соответствующего документа, полное соответствие нормам материального и процессуального права, применяемым при составлении данного акта. Документ должен быть законным как по содержанию, так и по форме.

Кроме этого, каждый процессуальный акт *должен быть обоснованным*. Обоснованным процессуальный акт будет только тогда, когда выводы, содержащиеся в процессуальном акте, подтверждены собранными по делу доказательствами, учитывают все данные о личности подозреваемого или обвиняемого, подсудимого при принятии решений или производстве следственных, судебных и иных процессуальных действий. Дознаватель, начальник подразделения дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор, суд и судья при составлении процессуальных документов должны всегда исходить из принципа равенства всех граждан перед законом и судом, учитывая их права и законные интересы.

Процессуальные акты должны быть еще и *мотивированными*. Мотивированность процессуального акта является выражением его законности и обоснованности. В мотивировочной части процессуального акта излагаются основания и мотивы принимаемого процессуального решения. Приведение доводов и аргументов, обосновывающих принимаемое решение, повышает убедительность следственного или судебного документа и делает его процессуально безупречным. Наличие в процессуальном акте соответствующих мотивов дает возможность проверить правильность принятого решения.

Мотивирование судебных актов выполняет, по мнению Н. А. Тузова, ведущую и «решающую роль относительно их обоснованности и законности, определяя тем самым в итоге юридическое

качество судебных актов, являясь — столь же диалектически — одновременно ее составляющей»¹. Из анализа ст. 7 УПК РФ следует, что требование мотивированности является обязательным ко всем постановлениям судьи, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и ко всем определениям суда. Отсутствие прямого указания в ст. 297 УПК РФ на требование мотивированности к приговору как важнейшему среди процессуальных актов решению суда, по крайней мере, нелогично.

Тем более, что в ряде статей УПК РФ содержится прямое указание на обязанность суда мотивировать в приговоре отдельные его решения. Так, из содержания ст. 300 УПК РФ можно сделать вывод о том, что решение суда по вопросу о вменяемости подсудимого, если данный вопрос возник в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства, должно быть обсуждено в совещательной комнате и мотивировано судом.

Статья 305 УПК РФ называется «Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора», и в ней четко указывается, что в приговоре суда должны быть приведены мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные стороной обвинения, и мотивы решения в отношении гражданского иска.

В ст. 307 «Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора» УПК РФ содержится требование приводить мотивы, по которым суд отверг другие доказательства, имеющиеся по рассматриваемому им уголовному делу, мотивы изменения первоначального предъявленного обвинения в суде, мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него, освобождению от отбывания назначенного наказания, применению иных мер воздействия, обоснованию принятых решений по другим вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ.

На необходимость мотивировать в приговоре решения суда по отдельным вопросам неоднократно указывалось и в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ².

Процессуальный акт по уголовному делу будет законным, обоснованным и мотивированным только тогда, когда фиксируемое в нем

¹ Тузов А. Н. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 13.

² См.: Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. М., 2008.

процессуальное действие (решение) вызывалось необходимостью, производилось (принималось) при наличии условий, предусмотренных УПК РФ, и убедительно аргументировано соответствующими доводами.

В юридической литературе и практике выработаны научно обоснованные рекомендации по качественному и оптимальному составлению процессуальных актов. Так, например, твердо устоялась и нашла даже закрепление в законе типичная структура постановления: вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части.

Каждый *процессуальный документ должен быть логичным*. Логичность процессуального акта предполагает отсутствие внутренних противоречий между отдельными частями документа, между собранными по делу доказательствами и сделанными следователем (дознавателем) выводами, между установленными обстоятельствами и решением, принятым по делу. Логичность процессуального акта повышает его убедительность и способствует более полной мотивированности.

Важным качеством каждого процессуального документа является его *определенность*. *Определенность* процессуального акта означает ясность всего содержания документа, четкость изложения содержания текста, однозначность понимания всех понятий, использованных в документе, исключение двусмысленного их толкования. Повышению определенности и четкости процессуального документа способствует и метод изложения фактических обстоятельств дела. Рекомендуется хронологический метод изложения, когда обстоятельства преступления описываются в той же последовательности, как они были установлены в процессе следствия.

Процессуальный документ по своему содержанию *должен быть достаточно полным*. *Полнота процессуального акта* предполагает его законченность и исчерпывающую насыщенность документа всеми необходимыми реквизитами, предусмотренными в законе. Однако недопустимы в процессуальных документах излишнее многословие и длинноты. Краткость, четкость и полнота процессуального акта повышает его убедительность.

При составлении каждого процессуального акта не следует забывать о его воспитательном воздействии на лиц, участвующих в производстве по уголовному делу, о том, что законный и обоснованный процессуальный акт является действенным средством выполнения задач по предупреждению преступлений.

1.3. Язык и стиль процессуальных актов

Язык является единственным средством выражения мыслей человека. Необходимым условием культурной и грамотной речи является умение в каждом конкретном случае пользоваться наиболее выразительными языковыми средствами. Качество процессуальных актов, составляемых при производстве по уголовному делу, во многом зависит от умения правильно использовать языковые средства и соблюдать правила их употребления.

Например, о качестве произведенного осмотра места происшествия следователем судят по протоколу, исходя из того, насколько точно и правильно описаны в нем обстановка места происшествия, обнаруженные предметы и т. п. Если этот протокол составлен плохо, то считается, что и сам осмотр был произведен плохо, так как в случае если какие-либо предметы были осмотрены, но это не было зафиксировано в протоколе, то результаты осмотра утрачивают доказательственное значение. Доказательствами по уголовному делу являются только те фактические данные, которые зафиксированы в протоколах следственных и судебных действий.

Успешность производства по уголовному делу во многом зависит и от качества процессуальных документов, составляемых в ходе предварительного расследования.

На важность правильного изложения процессуальных актов в судебном разбирательстве обращал внимание и Пленум Верховного Суда РФ.

Так, в постановлении от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре» в п. 22 разъясняется судам, что приговор должен быть составлен в ясных и понятных выражениях¹.

Исходя из этого, как указывается в этом постановлении, в приговоре недопустимо употребление неточных формулировок, использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу. Приводимые в приговоре технические и иные специальные термины, а также выражения местного диалекта должны быть разъяснены.

¹ Подробнее см.: Комментарии к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / под ред. В. М. Лебедева. 2-е изд. М.: Норма 2008. С. 410–419.

Учитывая, что во всех случаях приговор провозглашается публично, суду при составлении приговора следует избегать изложения в нем не вызываемых необходимостью формулировок, в подробностях описывающих способы совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотических средств, взрывчатых веществ и т. п., а также посягающих на половую неприкосновенность граждан или нравственность несовершеннолетних.

В этом постановлении обращается внимание судей на необходимость неукоснительного соблюдения требования закона о том, что исправления в приговоре должны быть оговорены и оговорки подписаны всеми судьями в совещательной комнате до провозглашения приговора.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 сентября 1975 г. № 5 «О соблюдении судами Российской Федерации уголовно-процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел» в п. 15 разъясняются требования к другому весьма важному процессуальному акту — протоколу судебного заседания. Внимание судов обращается на то, что протокол должен составляться в точном соответствии с требованиями ст. 259 УПК РФ¹.

Особое внимание должно уделяться правильности изложения ходатайств, заявленных участниками судебного разбирательства, и порядка их обсуждения; определений суда, вынесенных в судебном заседании без удаления в совещательную комнату; показаний подсудимого по существу предъявляемого ему обвинения, свидетелей и потерпевших по обстоятельствам дела; процесса исследования доказательств в судебном заседании.

За качественное и своевременное составление протокола наряду с председательствующим несет ответственность и секретарь судебного заседания, который в соответствии со ст. 245 УПК РФ обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников судебного разбирательства².

В соответствии с уголовно-процессуальным законом каждое следственное или судебное действие, каждое процессуальное решение должно быть точно и тщательно оформлено в соответствующем протоколе или постановлении (определении).

¹ Там же. С. 378–385.

² Там же. С. 385–392.

Каждый процессуальный документ должностное лицо составляет от своего имени. Исключение представляет приговор при единоличном рассмотрении судьей уголовного дела. Приговор всегда постановляется именем государства. Основная задача при составлении процессуального акта — предельно, четко отразить в нем сведения, которые имеют правовую основу. Необходимыми качествами процессуального акта являются полнота и всесторонность информации, точность и понятность его содержания, лаконизм употребляемых формулировок.

Изложение содержания в процессуальных актах осуществляется в нейтральном тоне и обычно от третьего лица. В процессуальном документе не следует использовать разговорные, просторечные и диалектные слова, а также фразеологические обороты. В этих документах широко используются готовые юридические формулы, трафареты и штампы (в соответствии с решением, руководствуясь статьей, произвести обыск, протокол составляется, процессуальный документ направляется и т. д.). В процессуальных актах часто используются и отглагольные существительные: возбуждение, вынесение, задержание, изъятие и т. п. В процессуальных актах преимущественно используются сложные и простые, повествовательные, распространенные предложения. Вопросительные и восклицательные предложения обычно не используются. В юридических документах часто употребляются причастные и деепричастные обороты, что придает этим документам необходимый лаконизм и динамичность.

Требования, предъявляемые к языку, стилю и юридической терминологии, используемой в процессуальных документах, следующие: употребление слов и выражений в прямом и точном смысловом значении; применение терминов с однозначным и строго определенным значением; одинаковое изложение однотипных формулировок; логическая последовательность и стройность изложения.

Во всех случаях язык процессуального документа должен быть достаточно ясным, понятным и не вызывать двойственности в восприятии содержания конкретного акта.

С учетом положений ст. 474 УПК РФ на практике определены следующие *требования, которые должны соблюдаться при оформлении процессуальных действий и решений на бланках процессуальных документов*. Процессуальный документ должен быть:

- выполнен типографским, электронным или иным способом (написан чернилами, напечатан на пишущей машинке);

- составлен с соблюдением определенной процессуальной формы, предусмотренной законодательством;
- изложен понятно, конкретно и логично. Не следует употреблять лишние слова или выражения;
- написан четким и разборчивым почерком;
- иметь точное указание на его предназначение — кому, от кого, для чего, с какой целью составлен.

Большие по объему процессуальные акты (обвинительное заключение, обвинительные акты, приговоры, постановление о прекращении дела) целесообразно составлять по плану, с выделением рубрик. В указанных документах:

- необходимо строго соблюдать юридический стиль, для чего использовать специальную и общественно-политическую лите-ратуру;
- не следует употреблять в этих актах слова с увеличительно-пре-небрежительными или ласкательными суффиксами (домище, пальчик и т. п.);
- следует избегать применения междометий, метафор, пословиц и поговорок;
- физических лиц следует называть по должности, специальности, социальному положению (например, гражданин Петров, генеральный директор закрытого акционерного общества Иванов и т. д.), а юриди-ческих лиц в точном соответствии с их официальным, а не раз-говорным наименованием;
- нужно шире применять сложные союзы (несмотря на то что; благодаря тому, что; между тем как; вследствие того, что и т. п.) и сложные предлоги (в целях, за неимением, несмотря на, в течение и т. п.).

Должностных лиц или лиц, которые осуществляют процессуальное действие либо принимают решения по уголовному делу следует назы-вать в процессуальных актах в соответствии с их процессуальным по-ложением. Например, государственный обвинитель — помощник прокурора N-ского района, защитник — адвокат N-ской юридической консультации, пред-ставитель потерпевшего Петров Н. И. и т. д.

В процессуальные документы разрешается вносить дополни-тельные графы, строки, ссылки на статьи УПК РФ, но при условии, что данные уточнения необходимы для раскрытия содержания процес-суального действия или решения и дополнительные изменения не про-тиворечат нормам УПК РФ. В тех случаях, когда процессуальные

документы выполнены электронным способом или написаны от руки, подстрочный текст можно не использовать.

Содержание процессуального акта составляет текст.

Текст — это сообщение, объективированное в виде письменного документа и обработанное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобным актам в законе.

Разные типы текстов должны находить и различные способы своего изложения. Структурно текст подразделяется на слова, словосочетания, предложения, высказывания, которые находятся в иерархической взаимозависимости. Для лучшего понимания текст делится на предложения, абзацы, параграфы и пункты.

Предложение является единицей мышления. Абзац обычно содержит самостоятельную мысль, высказывание, которое образует первичную единицу процессуального акта. Первой структурной частью текста является заголовок, который дает общее представление о содержании текста.

Для обеспечения единства текста процессуального акта *используются лексические и синтаксические языковые средства*, соблюдение порядка следования отдельных частей, их согласование — видовременное, стилистическое и др. Часто используется для обеспечения взаимосвязи частей метод нанизывания, когда каждая последующая часть текста следует из предыдущей и задает следующую часть. Этим обеспечивается преемственность, что имеет важное значение при анализе и составлении процессуального акта.

В целях сокращения объема процессуального документа *применяется сжатие текста* путем использования общеизвестных аббревиатур (УК РФ, УПК РФ и т.д.), опущение малозначительных второстепенных элементов, а также выражение определенной информации минимальными языковыми средствами. Однако это следует делать крайне осторожно, чтобы документ не стал трудно понимаемым.

Большое значение для составления процессуальных актов¹ при производстве по уголовному делу имеет *правильность выбора слов, их упо-*

¹ Речь в данном случае идет о соответствующих постановлениях (определениях), которые выносятся в ходе производства по уголовному делу. Как правило, это постановления о возбуждении уголовного дела, о привлечении лица в качестве обвиняемого либо обвинительное заключение, приговор и т.д.

требление, сочетание между собой в самой конструкции предложения. Так, выбор слов и их использование в процессуальных документах при производстве по уголовному делу в основном стилистически одно-типен и состоит из книжных или нейтральных слов. Но, кроме этого, в процессуальных документах по уголовному делу используются стилистические и смысловые синонимы, т. е. замена одного слова очень близким по смыслу. При этом использование синонимов в процессуальных актах осуществляется, как правило, посредством выбора нужного, наиболее подходящего слова из ряда слов, сходных по значению и стилю. К примеру, слово «показал», чтобы не повторять его многократно, можно заменить подходящими по смыслу словами «рассказал», «сообщил», «утверждал». Это делает текст документа менее однообразным. Однако использование терминов и синонимов должно осуществляться в строгом соответствии со смысловыми и стилистическими характеристиками.

Недопустимо употребление терминов, не обеспечивающих смысловую однозначность и однородность текста процессуального акта. Кроме того, необходимо учитывать, что при составлении процессуальных актов по уголовному делу при выборе того или иного слова следователь (дознатель), судья по необходимости ограничены рамками официально-делового стиля, и поэтому выбранное слово должно ещё соответствовать по смыслу. Так, к примеру, синонимичные слова *кража*, *воровство*, *хищение* либо *украл*, *похитил*, *утащил* и т. д. имеют одинаковое значение, но при составлении процессуальных актов следователь (дознатель), судья будут использовать слова *хищение*, *похитил* в связи с тем, что данные слова соответствуют официально-деловому стилю соответствующего процессуального акта.

Как уже отмечалось ранее, важнейшим условием грамотности процессуального документа является *употребление слов в соответствии со смыслом и значением, принятыми в литературном языке*. Особое внимание следует обращать на созвучные слова, которые имеют разное смысловое значение. Например, *нельзя писать* «одеть пальто», «оплатить за проезд» «представилось возможность» вместо *правильного* «надеть пальто», «оплатить проезд», «представилась возможность».

В некоторых процессуальных актах неудачно по смыслу употребляют сочетание слов друг с другом. К примеру, *можно* «провести осмотр», но *нельзя писать* «совершать осмотр», так же как *можно* «совершить преступление», но *нельзя* его «произвести». *Нельзя писать* «категорически опознал», но вполне *правомерно* «категорически потребовал».

Иногда в процессуальных актах допускаются тавтологические выражения «самоуспокоение себя», «памятный сувенир» и т. п. *Неправильно писать* «прейскурант цен», так как прейскурант — это и есть перечень цен, но *можно* употребить выражение «прейскурант розничных цен» в отличие от оптовых.

Не рекомендуется употреблять в документах жаргонные выражения: «признательные показания», «проходят по делу», «подельники» и т. п., так как они не соответствуют нормам УПК РФ.

Точный, доступный и выразительный язык процессуальных актов является необходимым условием как для их правильного понимания, так и для правильного реагирования на них. Процессуальные документы оказывают воздействие не только своим содержанием, но и самой формой выражения.

В соответствии с требованиями к оформлению документов текст документа *должен печататься через полтора интервала*. Первую строку каждого абзаца печатают, отступив пять знаков от края левого поля. Документы со сроком хранения до трех лет разрешается печатать на обеих сторонах листа.

В документах, имеющих объем более двух страниц, вторая и каждая последующая *страницы обязательно нумеруются*. В следственных процессуальных актах применяется словесно-цифровой способ оформления дат: 25 октября 2015 г., 19 декабря 2015 г. Во всех иных документах даты оформляются цифровым способом: 25.03.2014 или сокращенно 25.03.14, где в начале приводится день, затем месяц, потом год.

В процессуальных документах при производстве по уголовным делам *не допускается обозначение одного и того же понятия разными научно-техническими терминами или иностранными словами*, а также разноречивой в написании имен, географических названий, названий лиц, должностей, учреждений и т. д. Так, если однажды было написано гр-н Иванов А. А., то и в дальнейшем должно писаться так же (а не гр-н А. А. Иванов).

В процессуальных актах *все сокращения слов и наименований должны быть общепринятыми* (метр — м, килограмм — кг).

Однако сокращение не должно оказываться в таком контексте, в котором его можно понять двояко. Например, слово «товарищ» сокращается как «т.» в середине предложения и как «Тов.» в начале предложения: «передать т. Иванову», «Тов. Иванов сообщил» (в этом случае «Т.» можно было бы принять за инициал). Нельзя сокращать

одно слово в одном и том же тексте разными способами, «район» как «р.» и «р-н».

Форма процессуального документа — это совокупность элементов его оформления и содержания.

Элементами оформления являются *наименования, адреса, даты, регистрационные номера и т. д.* К элементам содержания относятся структурные части основного текста: *вводная, описательная, резолютивная*. Описательная часть начинается со слова «установил», а резолютивная — «постановил», которые печатаются прописными буквами на отдельной строке тремя интервалами ниже предшествующей части.

ГЛАВА 2.

Процессуальные акты досудебного производства по уголовному делу

2.1. Понятие, сущность и виды процессуальных актов досудебного производства по уголовному делу

Все процессуальные акты досудебного производства по уголовному делу в зависимости от своего процессуального назначения делятся на *две большие группы*.

Первая группа процессуальных актов досудебного производства по уголовному делу связана с процессуальными решениями, которые принимаются в ходе производства по уголовному делу дознавателем, начальником подразделения дознания, следователем, руководителем следственного органа, прокурором. Процессуальные решения, которые принимаются в досудебном производстве по уголовному делу, влияют на сам ход дальнейшего производства уголовного дела и являются итоговыми (основными). Поэтому все процессуальные решения соответствующих участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения на досудебной части уголовного судопроизводства реализуются посредством вынесения соответствующих постановлений. Таким образом, первая группа процессуальных актов досудебного производства по уголовному делу представлена соответствующими **постановлениями досудебного производства по уголовному делу**.

Вторая группа процессуальных актов досудебного производства по уголовному делу тесно связана с постановлениями досудебного производства по уголовному делу. Кроме того, любое постановление досудебного производства по уголовному делу не может быть вынесено без данной группы процессуальных актов уголовного судопроизводства. Речь в данном случае идет о соответствующих **протоколах**

следственного и иного процессуального действия. Все эти протоколы составляются в процессе производства соответствующего следственного и иного процессуального действия, которое по своей сути является средством, при помощи которого был зафиксирован тот или иной факт, ставший доказательством. Как правило, соответствующие протоколы, которые стали уже доказательствами по уголовному делу, и будут являться теми основаниями, благодаря которым станет возможным вынесение в дальнейшем соответствующих постановлений.

Постановления досудебного производства по уголовному делу. В досудебном производстве по уголовному делу о постановлениях указывается в более шестидесяти статьях УПК РФ. Все постановления досудебного производства по уголовному делу *в зависимости от стадий уголовного судопроизводства делятся на две части.*

1. Так, *на стадии возбуждения уголовного дела* в соответствии с принятыми процессуальными решениями могут быть составлены и вынесены следующие *постановления*:

- о возбуждении уголовного дела;
- о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения о преступлении по последственности;
- о передаче сообщения в суд;
- об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

По своему значению, которое они имеют для дальнейшего хода производства по уголовному делу, все постановления условно делятся на *итоговые* (основные) и *дополнительные*. *Итоговые* (основные) постановления свидетельствуют о принятом процессуальном решении соответствующего должностного лица и влияют на дальнейшую «судьбу» уголовного дела. Кроме того, данные постановления определяют окончание стадии возбуждения уголовного дела. Но на стадии возбуждения уголовного дела до принятия итоговых процессуальных решений посредством вынесения соответствующих постановлений могут быть составлены и вынесены дополнительные постановления. Все эти дополнительные постановления направлены для определения либо проверки основания для возбуждения уголовного дела и связаны с необходимостью производства соответствующих процессуальных действий на доследственной проверке стадии возбуждения уголовного дела. Иногда дополнительные постановления связаны с продлением

соответствующих сроков процессуальной проверки сообщения о преступлении. Так, *дополнительными* постановлениями доследственной проверки могут быть *постановления*:

- о назначении соответствующей экспертизы;
- о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении и другие.

Кроме того, на стадии возбуждения уголовного дела может быть составлено и вынесено дополнительное постановление, от которого напрямую зависит итоговое (основное) постановление. Речь в данном случае идёт о постановлении, посредством которого выносится в дальнейшем итоговое (основное) постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела — *постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела*. Данное постановление вправе выносить те участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (начальник органа дознания, начальник подразделения дознания), которые в рамках процессуального контроля не обладают процессуальными полномочиями по отмене вынесенного постановления о возбуждении уголовного дела. Поэтому в случае когда постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное дознавателем, не соответствует требованиям законности, обоснованности и мотивированности, то данные участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (начальник органа дознания, начальник подразделения дознания) вправе обратиться с ходатайством к прокурору с данным постановлением об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

2. На *стадии предварительного расследования* составляются и выносятся наибольшее количество всех постановлений, которые имеют существенное значение для всего уголовного дела в целом. Кроме того, все постановления на стадии предварительного расследования *в зависимости от их влияния*, которые они оказывают на дальнейшее производство по уголовному делу, в частности на непосредственное судебное производство по данному уголовному делу, и *в зависимости от определения окончания стадии предварительного расследования*, условно делятся на *итоговые* (основные) и *дополнительные*. При этом как итоговые (основные) постановления, так и дополнительные тесно взаимосвязаны друг с другом и не могут быть составлены и вынесены друг без друга. Дело в том, что процессуальные решения, которые реализуются в дополнительных постановлениях, направлены

на собирание оснований, являющихся доказательствами по уголовному делу, благодаря которым будут приняты процессуальные решения, реализуемые в итоговых (основных) постановлениях. Например, вынесенное дополнительное постановление о признании предмета вещественным доказательством в совокупности с другими доказательствами способствует принятию процессуального решения следователем об окончании предварительного следствия посредством вынесения обвинительного заключения. Поэтому к *итоговым (основным) постановлениям*, которые выносятся на стадии предварительного расследования, могут быть отнесены *постановления*:

- о привлечении в качестве обвиняемого;
- о прекращении уголовного дела;
- о прекращении уголовного дела и уголовного преследования;
- о прекращении уголовного преследования;
- о частичном прекращении уголовного преследования;
- о прекращении уголовного преследования и ходатайстве о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;
- об отмене постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении производства по уголовному делу;
- обвинительное заключение;
- обвинительный акт;
- обвинительное постановление.

В свою очередь *дополнительные постановления*, принимаемые на стадии предварительного расследования, делятся в зависимости от определенных условий и обстоятельств производства предварительного расследования. Так, *в зависимости от начала предварительного расследования* могут быть составлены и вынесены следующие *постановления*:

- о принятии уголовного дела к производству;
- о передаче уголовного дела руководителю следственного органа (прокурору) для направления по подследственности;
- о передаче уголовного дела по подследственности;
- об изъятии уголовного дела у следователя и передаче его для производства предварительного расследования другому следователю;
- об изъятии уголовного дела у дознавателя и передаче его другому дознавателю;
- об изъятии уголовного дела у дознавателя и передаче его следователю;
- об отмене постановления нижестоящего прокурора.

Другим основанием классификации дополнительных постановлений является деление их *в зависимости от признания участниками уголовного судопроизводства того или иного лица*. В связи с этим все дополнительные постановления делятся на *постановления*:

- о признании потерпевшим;
- о допуске законного представителя потерпевшего;
- о признании гражданским истцом;
- о назначении переводчика;
- о привлечении в качестве гражданского ответчика;
- о рассмотрении заявления об отводе;
- о рассмотрении заявления о самоотводе.

Все дополнительные постановления, *которые касаются самих доказательств в уголовном судопроизводстве*, делятся на *постановления*:

- о признании предмета вещественным доказательством;
- о хранении при уголовном деле вещественных доказательств, указанных в подп. «б» п. 4 ч. 2 ст. 82 УПК РФ;
- о возвращении вещественных доказательств;
- о признании недопустимым доказательств.

Самое большое количество дополнительных постановлений на стадии предварительного расследования составляют постановления, *связанные с мерами принуждения, применяемыми при производстве по уголовному делу*. К числу таких дополнительных постановлений относят *постановления*:

- о неразглашении факта задержания подозреваемого;
- о принятии мер попечения о детях обвиняемого;
- о принятии мер по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого;
- об освобождении подозреваемого из-под стражи;
- об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;
- об избрании меры пресечения в виде личного поручительства;
- об избрании меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части;
- об избрании меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым;
- о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога;
- о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста;

- о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;
- о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей;
- об отказе в даче согласия на продление срока содержания под стражей;
- о переводе обвиняемого из следственного изолятора в изолятор временного содержания;
- об оставлении осужденного в следственном изоляторе;
- о переводе осужденного из исправительного учреждения в следственный изолятор;
- об отмене меры пресечения;
- об изменении меры пресечения;
- об изменении меры пресечения, избранной следователем с согласия руководителя следственного органа;
- об изменении меры пресечения, избранной дознавателем с согласия прокурора;
- о возбуждении ходатайства о продлении срока домашнего ареста;
- о приводе потерпевшего;
- о возбуждении ходатайства перед судом о временном отстранении подозреваемого от должности;
- об отмене временного отстранения обвиняемого от должности;
- о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество;
- о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество в случаях, не терпящих отлагательства;
- об отмене наложения ареста на имущество.

Отдельную группу постановлений стадии предварительного расследования представляют постановления, которые *связаны с ходатайствами, жалобами на действия того или иного участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения (следователя, дознавателя и т. д.)*, а также постановления, *регулирующие процессуальные сроки и издержки*. К такой группе дополнительных постановлений относят *постановления*:

- об отказе в удовлетворении жалобы;
- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении ходатайства;
- о возмещении процессуальных издержек;

- о восстановлении пропущенного срока.

Следующее основание, по которому группируются дополнительные постановления, — *общие условия предварительного расследования по уголовному делу*. Все дополнительные постановления, которые выносятся в связи с общими условиями предварительного расследования, могут быть представлены следующими видами *постановлений*:

- о соединении уголовных дел;
- о выделении уголовного дела;
- о признании невозможным выделения уголовного дела в отдельное производство;
- о выделения материалов из уголовного дела;
- о направлении уголовного дела руководителю следственного органа (в порядке ч. 3 ст. 157 УПК РФ);
- о восстановлении материалов уголовного дела;
- о несогласии с требованием прокурора;
- о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
- о производстве предварительного следствия следственной группой;
- о сохранении в тайне данных о личности;
- о сохранении в тайне данных о личности в случаях, не терпящих отлагательства;
- о производстве дознания группой дознавателей;
- о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания;
- об осуществлении государственной защиты;
- об отказе в осуществлении государственной защиты (применения мер безопасности);
- об отмене мер безопасности.

Отдельную группу в классификации дополнительных постановлений составляют *постановления, в которых реализуются принятые процессуальные решения следователя (дознавателя) по поводу производства следственных и иных процессуальных действий в стадии предварительного расследования*. Данная группа дополнительных постановлений представлена следующими *постановлениями*:

- о возбуждении ходатайства о разрешении эксгумации;
- об эксгумации;
- о возбуждении ходатайства об осмотре жилища;
- о производстве осмотра жилища в случаях, не терпящих отлагательства;

- о производстве освидетельствования;
- о производстве личного обыска в случаях, не терпящих отлагательства;
- о возбуждении ходатайства о производстве личного обыска подозреваемого;
- о производстве выемки;
- о возбуждении ходатайства о производстве обыска в банке;
- о возбуждении ходатайства о производстве выемки документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан;
- о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства;
- о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище;
- о производстве выемки заложенной в ломбард вещи в случаях, не терпящих отлагательства;
- о производстве выемки заложенной в ломбард вещи;
- о возбуждении ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, производстве их осмотра и выемки;
- об отмене ареста на почтово-телеграфные отправления;
- о возбуждении ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров;
- о признании фонограммы вещественным доказательством;
- о прекращении контроля и записи телефонных и иных переговоров;
- о возбуждении ходатайства о принятии решения о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- о признании документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, вещественными доказательствами;
- о прекращении производства следственного действия, касающегося получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, вещественными доказательствами;
- о назначении (соответствующего вида¹) судебной экспертизы;

¹ Под *соответствующего вида судебной экспертизой* в данном случае понимают: судебно-медицинскую экспертизу; специальные экспертизы (судебно-бухгалтерскую экспертизу, пожарно-техническую экспертизу, автотехническую экспертизу, видеофоноскопическую экспертизу, взрывотехническую

- о назначении комплексной (соответствующего вида) судебной экспертизы;
- о назначении повторной (соответствующего вида) судебной экспертизы;
- о получении образцов для сравнительного исследования;
- о возбуждении ходатайства о помещении подозреваемого, не находящегося под стражей, в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы.

Еще одна группа дополнительных постановлений стадии предварительного расследования определяется *в связи с принятыми процессуальными решениями следователя (дознателя) или в связи с приостановлением и дальнейшим возобновлением предварительного расследования*. Речь в данном случае идет о следующих дополнительных *постановлениях предварительного расследования*:

- о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
- о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
- о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
- о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
- о розыске и задержании обвиняемого;
- об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и возобновлении предварительного следствия;
- о приостановлении дознания;
- об отмене постановления о приостановлении дознания и возобновлении приостановленного дознания;
- о возобновлении дознания;
- о возобновлении предварительного следствия.

Последнюю группу дополнительных постановлений предварительного расследования составляют *постановления, связанные с одним из видов окончания предварительного расследования — направлением*

экспертизу и т. д.); криминалистические экспертизы (судебно-почерковедческую экспертизу, дактилоскопическую экспертизу, судебно-баллистическую экспертизу, трассологическую экспертизу и т. д.), почвоведческую экспертизу; физико-химические экспертизы; судебно-психиатрическую экспертизу; биологические экспертизы и т. д.

уголовного дела прокурору для утверждения итогового (основного) постановления предварительного расследования — обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления). К данной группе относятся следующие *дополнительные постановления* предварительного расследования:

- о возбуждении ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела;
- о непредоставлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления отдельных материалов уголовного дела;
- об окончании производства ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела;
- о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия;
- о возвращении уголовного дела для изменения квалификации действий обвиняемых;
- о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного заключения;
- об установлении срока для исполнения указаний прокурора;
- о принятии уголовного дела, возвращённого прокурором в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, к своему производству;
- об обжаловании постановления прокурора в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ;
- об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об отмене решения прокурора;
- об отмене постановления прокурора и утверждении обвинительного заключения;
- о признании недопустимым доказательства, об исключении его из обвинительного заключения и утверждении обвинительного заключения;
- о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения;
- о возбуждении ходатайства о продлении срока рассмотрения уголовного дела с обвинительным заключением;
- об удовлетворении ходатайства о продлении срока рассмотрения уголовного дела с обвинительным актом;
- о переквалификации обвинения и утверждении обвинительного акта;

- о признании недопустимыми доказательств, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, об исключении их из обвинительного акта и утверждении обвинительного акта;
- о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия;
- о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания.

В соответствующих постановлениях досудебного производства по уголовному делу выражаются не только процессуальные решения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания, прокурора по вопросам, требующим процессуального решения по уголовному делу, но и закрепляется процессуальная деятельность участников уголовного процесса. В соответствующих постановлениях обосновывается наличие или отсутствие самого события преступления, делается вывод о причастности или не причастности конкретного лица к совершению преступления, излагается мнение о виновности или невиновности соответствующего лица.

Каждое постановление всегда должно составляться с учетом всех имеющихся доказательств и иных материалов уголовного дела и в точном соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального и уголовного закона.

В досудебном производстве по уголовному делу по своей сущности **все постановления представляют собой** процессуальный документ, составляемый следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, начальником подразделения дознания, органом дознания¹ и (или) прокурором, в котором излагаются и обосновываются процессуальные решения по возникающим вопросам в ходе возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, а также закрепляются процессуальные действия и иные уголовно-процессуальные отношения участников уголовного судопроизводства.

Все постановления должны отвечать следующим **требованиям**: они должны быть *законными, обоснованными и мотивированными*.

¹ От имени органа дознания соответствующее постановление составляется начальником подразделения дознания.

Под **законностью постановлений**, выносимых на досудебной части уголовного судопроизводства следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, органом дознания и (или) прокурором, понимается их соответствие по форме и содержанию требованиям норм уголовно-процессуального закона, а также точное и правильное применение норм материального права при их вынесении.

Постановления, отвечающие требованиям закона, способствуют укреплению законности, обеспечению их устойчивости, усилению гарантий прав участников процесса, искоренению преступности в РФ.

В практике уголовно-процессуальной деятельности следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора имеют место ошибки, допускаемые при вынесении постановлений. Как правило, такими *ошибками* являются: не указываются основания принимаемого процессуального решения, отсутствует мотивировка принятого процессуального решения, не приводятся способы и методы совершения преступления, допускаются ошибки в квалификаций преступлений др. По данным выборочных научных исследований перечисленные ошибки допускаются из-за незнания или недостаточного усвоения сущности диспозиции уголовно-правовых норм, пренебрежения нормами уголовно-процессуального закона, недооценки руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам, вызывающим затруднения у практических работников в процессе их уголовно-процессуальной деятельности.

Требование законности постановлений взаимосвязано с их **обоснованностью**.

Обоснованное — это значит основательное, подтвержденное серьезными доводами, т.е. доказательное, убедительное, утверждение или положение. Обоснованность решения означает полное соответствие изложенных в постановлении доводов доказательствам, которые имеются в материалах уголовного дела.

Кроме того, УПК РФ устанавливает требования к постановлениям, выносимым на досудебной части уголовного судопроизводства.

Данные постановления должны основываться на установленных по делу данных и (или) доказательствах, соответствовать обстоятельствам дела, а выводы в этих решениях должны быть доказанными.

Обоснованность постановлений — это такое его качество, когда изложенные в нем выводы и решения выражают внутреннее убеждение следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора, которые полностью вытекают из фактических обстоятельств, установленных имеющимися в деле достоверными доказательствами, полученными из доброкачественных источников.

Таким образом, под **обоснованным постановлением**, выносимым на досудебной части уголовного судопроизводства, понимается такой процессуальный акт, в котором выводы соответствуют фактическим обстоятельствам совершенного преступления, подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу в установленном порядке.

Требование закона об обоснованности постановления означает, что выводы по уголовному делу должны основываться исключительно на доказательствах, имеющихся в материалах уголовного дела. Доказательства должны быть достоверными, относящимися к делу и допустимыми по закону, обстоятельства дела должны оцениваться по внутреннему убеждению следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания и (или) прокурора по совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств.

Кроме законности и обоснованности соответствующего постановления на досудебной части уголовного судопроизводства, оно должно быть еще и мотивированным, о чем содержится прямое указание в двадцати статьях УПК РФ.

Мотивировка постановления состоит в указании на фактические обстоятельства, соображения и мотивы, которые были приняты во внимание при принятии соответствующего процессуального решения.

В некоторых постановлениях иногда доказательства хотя и не приводятся (например: постановление о привлечении лица

в качестве обвиняемого), но их наличие в материалах уголовного дела подразумевается. Они обязательно должны быть к этому моменту в предусмотренном законом порядке зафиксированы в материалах уголовного дела.

Мотивировка постановления представляет собой составную и неотъемлемую часть обоснованности процессуальной формы любого процессуального акта по уголовному делу. Обоснованность — понятие более широкое, чем мотивированность. *Мотивировка решения* означает приведение соображений, основанных на доказательствах, объясняющих выводы следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания и (или) прокурора по разрешаемым вопросам.

Законность и обоснованность постановления тесно связаны и с их *истинностью*. Соответствующие постановления, в которых отражается процессуальное решение следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания и (или) прокурора, **должны быть истинными**, т. е. соответствовать фактическим обстоятельствам, реальной действительности. Истинность постановления обеспечивает его обоснованность и законность.

Таким образом, соответствующие постановления, в которых отражаются процессуальные решения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания и (или) прокурора, должны быть законными и обоснованными, мотивированными и истинными. Выполнение этих требований выражается в точном соблюдении всех норм уголовно-процессуального закона, регламентирующего форму и содержание процессуальных актов, полномочия следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделений дознания и (или) прокурора, при принятии ими процессуального решения, а также их соответствие нормам уголовного права и нормам других отраслей материального права.

По своей юридической природе процессуальные акты на досудебной части уголовного судопроизводства, являясь результатом процессуального решения участников уголовного судопроизводства, являются процессуальными *актами применения норм права*, обеспечивающими проведение требований закона в жизнь, охрану прав и законных интересов граждан. Все процессуальные решения, которые отражаются в соответствующих постановлениях следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора, вынесенные ими в соответствии

с законом в установленном порядке, гарантируются силой и авторитетом государства, а их исполнение опирается на силу и авторитет соответствующих органов государства и обеспечивается соответствующими мерами процессуального принуждения. Принятие правильных процессуальных решений, результатом которых являются соответствующие постановления, требует от следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания, органа дознания и (или) прокурора глубоких знаний норм материального права, умения применять процессуальные нормы, надлежащего обоснования принимаемых процессуальных решений материальными и процессуальными правовыми нормами.

Протоколы следственных и иных процессуальных действий. Из положения Конституции РФ вытекает обязанность следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора неуклонно соблюдать требования законов при собирании доказательств. Немаловажное значение имеет при этом и фиксация фактических данных в протоколах соответствующих следственных и иных процессуальных действий. Четкая организация производства следственного или иного процессуального действия, неукоснительное соблюдение прав участников следственного или иного процессуального действия, объективное и полное отражение хода и содержания этого действия в протоколе — свидетельство высокой правовой культуры следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора. Воспитательное воздействие уголовного процесса и привитие гражданам уважения к закону значительно повышается справедливостью процессуальных действий и процессуальных решений, их этической безупречностью при производстве предварительного следствия и дознания.

Производство каждого следственного или иного процессуального действия регламентируется совокупностью уголовно-процессуальных норм, регулирующих отношения между следователем (дознавателем) и другими участниками уголовного судопроизводства. Эти правоотношения возникают в связи с обнаружением, исследованием и закреплением доказательств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела. Структура следственного или иного процессуального действия включает в себя условия производства, содержание следственного действия или иного процессуального действия

и меры обеспечения познавательной и удостоверительной уголовно-процессуальной деятельности следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания и (или) прокурора. Отсюда следует, что при производстве следственного или иного процессуального действия обязательно должны быть в наличии предусмотренные законом основания для производства данного следственного или иного процессуального действия, должно быть отражено непосредственное содержание познавательной деятельности следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора и других участников данного следственного или иного процессуального действия, а также меры принуждения, применяемые к недобросовестным участникам следственного или иного процессуального действия. Кроме того, в них должны быть отражены способы фиксации результата следственного или иного процессуального действия. Приведение в законе оснований для производства того или иного следственного или иного процессуального действия имеет целью, с одной стороны, добыть необходимые доказательства по делу, а с другой стороны, предупредить напрасную трату процессуальных усилий следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и (или) прокурора.

По общему правилу основание для производства следственного или иного процессуального действия будет налицо тогда, когда в деле имеются достаточные данные, указывающие на возможность получения искомых доказательств такими способами, которые предусмотрены в законе, и из источников, признаваемых допустимыми. Таким образом, в содержание оснований для принятия решения о производстве следственного или иного процессуального действия включаются:

- 1) допустимые по закону источники доказательств;
- 2) наличие фактических данных, достаточных для обоснованного вывода о возможности получения необходимых доказательств определенного источника;
- 3) цель производства следственного действия — получение необходимых для установления по уголовному делу доказательств.

Уголовно-процессуальное законодательство довольно подробно регламентирует процедуру получения доказательств при производстве следственного или иного процессуального действия. Это необходимо для безошибочного установления по уголовному делу всех обстоятельств

совершённого преступления и соблюдения прав и законных интересов, участвующих в деле лиц. Сами по себе процессуальные нормы, регламентируя процедуру получения доказательств, определяют:

1) круг лиц, участвующих в производстве данного следственного или иного процессуального действия, их права и обязанности, а также иногда цель их привлечения к данному следственному или иному процессуальному действию;

2) права и обязанности лица, производящего следственные или иные процессуальные действия, и сущность совершаемых им познавательных операций;

3) условия производства следственного или иного процессуального действия, которые обеспечивают надежность и достоверность ожидаемых результатов;

4) содержание удостоверительных приемов и действий.

Процессуальные правила о недопустимости насильственных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан и нарушающих общественную безопасность, унижающих достоинство и честь граждан, а также о предотвращении имущественного ущерба при производстве следственного или иного процессуального действия в свете положений Конституции РФ, УПК РФ должны неукоснительно соблюдаться при расследовании каждого уголовного дела и составлении процессуальных документов.

Получение любого доказательства при производстве предварительного расследования фиксируется в протоколе. В уголовно-процессуальном законе предусмотрена возможность составления более шестидесяти различных видов протоколов.

Сам по себе *протокол* происходит от греческого слова *protokollon*, что дословно означает первый лист, где *protos* — «первый» и *kollao* — «клею». По своей семантике слово «протокол» обозначает документ, который подтверждает какие-либо факт или происшествие.

В уголовном судопроизводстве под **протоколом** понимается процессуальный документ, в котором в установленном порядке удостоверяются необходимые обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, содержание и результат следственного или иного процессуального действия, в том числе и судебного заседания.

Первую группу протоколов следственных и иных процессуальных действий составляют *протоколы, в которых фиксируются доказательства по уголовному делу*. В узком понимании слова, как доказательство по уголовному делу, в части термина «протокол» употребляется ст. 83 УПК РФ, в которой указывается: «Протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным настоящим Кодексом»¹. Протоколы-доказательства выполняют не только удостоверительную функцию, но и познавательную, так как обстоятельства, отражаемые в этих протоколах, содержат фактические данные, которые используются в процессе доказывания. Фактические данные, зафиксированные в протоколе, являются основой для выработки и принятия процессуального решения по делу. Эти данные используются также и участниками процесса для защиты своих прав и отстаивания законных интересов. Все это требует точного словесного выражения полученных сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, а также при составлении процессуальных документов. Они должны не только передавать фактические обстоятельства, но и быть понятными для участников процесса.

Вторую группу протоколов составляют протоколы, в которых не фиксируются фактические данные, но они имеют доказательственное значение. Их иногда называют протоколами, удостоверяющими реализацию соответствующих процессуальных гарантий. В этих протоколах обычно удостоверяется факт разъяснения предоставленного лицу прав, рассмотренные ходатайства заявителя и т. д.

Кроме перечисленных выше двух групп протоколов существует еще одна группа, которая имеет справочно-технический характер. К такой группе можно отнести протокол о передаче на хранение или месте хранения вещественных доказательств и др.

Протоколы-доказательства подразделяются на следующие четыре группы:

1. Протоколы, показания в которых непосредственно отражают обстоятельства, установленные при расследовании уголовных дел. К этим протоколам относятся протоколы следственных и иных процессуальных действий.

¹ См. ст. 83 УПК РФ.

2. Протоколы, в которых фиксируются показания лиц, допрошенных на досудебной части уголовного судопроизводства. К этим протоколам относятся протоколы допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и протоколы очных ставок. В этих протоколах фиксируются показания перечисленных лиц, которые являются доказательством, а сами протоколы представляют собой непосредственное познание обстоятельств уголовного дела, являются носителями содержащейся в них информации.

3. Протоколы, в которых закрепляются вспомогательные данные. К этим протоколам можно отнести протоколы получения образцов для сравнительного исследования, эксгумации трупа и допроса эксперта. Данные, содержащиеся в этих протоколах, являются вспомогательными, так как они приобретают доказательственное значение только в тесной связи с другими доказательствами.

4. Прочие протоколы. К этим протоколам относятся протоколы заявлений о преступлениях (ст. 141 УПК РФ) и протоколы явки с повинной (ст. 142 УПК РФ). В них содержатся данные, которые учитываются при принятии решения о возбуждении уголовного дела. Такие протоколы составляются без возбуждения уголовного дела в трёх (десяти)-дневный срок для установления обстоятельств совершенного преступления и личности правонарушителя.

Доказательственное значение протоколов зависит от полноты и объективности фиксации в них сведений о необходимых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного принятия процессуального решения по уголовному делу. Следует заметить, что нарушение требований закона при составлении протоколов может привести к утрате ими доказательственного значения.

В соответствии со ст. 164 УПК РФ в ходе производства следственного действия должен вестись протокол, который оформляется по правилам ст. 166 УПК РФ. *Составление протоколов* при производстве следственных и иных процессуальных действий является гарантией полноты и правильности фиксации необходимых обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В законе подчеркивается, что протокол о производстве следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания. Промедление с составлением протокола даже на короткое время стирает в памяти

составителей документа детали и подробности следственного или иного процессуального действия, влечет дополнительные затраты времени на ознакомление участников следственного или иного процессуального действия с протоколом и его подписание. Протокол следственного действия своим содержанием обеспечивает возможность всем участникам уголовного процесса пользоваться фактическими данными, зафиксированными в актах-протоколах на протяжении всего судопроизводства. Более того, акты-протоколы предоставляют возможность знакомиться с информацией, содержащейся в них, и тем участникам, которые, как, например, защитник, позже вступают в производство по делу, а также контролируют соблюдение законов при производстве следственных или иных процессуальных действий. Фактические данные, содержащиеся в протоколе, могут быть зафиксированы от руки, на компьютере или напечатаны на машинке. Кроме этого, могут быть использованы звукозапись, фотосъемка, киносъемка, видеозапись, графические изображения, которые прилагаются к протоколу.

2.2. Сущность процессуальных актов, выносимых на стадии возбуждения уголовного дела

Первым процессуальным решением по уголовному делу, как правило, является принятие решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о передаче сообщения о подследственности (ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Во всех этих случаях принятие соответствующего процессуального решения отражается в соответствующем постановлении, которое должно быть вынесено в пределах своей компетенции начальником подразделения дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа. Соответствующее постановление выносится при наличии либо отсутствии соответствующих поводов и (или) оснований, свидетельствующих о достаточности (недостаточности) данных либо их отсутствии, указывающих на признаки преступления.

Постановление о возбуждении уголовного дела. Безусловно, одним из основных процессуальных актов, который выносится на стадии возбуждения уголовного дела и на основании которого продолжается уголовно-процессуальная деятельность в форме дознания либо предварительного следствия, является *постановление о возбуждении уголовного дела*. По своей процессуальной значимости постановление

о возбуждении уголовного дела является процессуальным актом, позволяющим осуществлять дальнейшее производство по уголовному делу. Сама по себе структура постановления о возбуждении уголовного дела состоит из: вводной части, описательной части и резолютивной части.

Во вводной части постановления о возбуждении уголовного дела указываются дата и время, место его вынесения, кем оно вынесено, а также повод и основание для возбуждения уголовного дела.

В описательной части постановления оказываются фактические данные, свидетельствующие о том, что преступление действительно было совершено. Кроме этого, указывается пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. В постановлении в начале описательной части, если это необходимо, излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, которые *необходимы* для уяснения существа разрешаемого вопроса.

Описательная часть постановления о возбуждении уголовного дела начинается с указания о том, какого числа, в какой орган и о чем конкретно поступило *заявление*, сообщение, явка с повинной, рапорт, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании и т.д. Затем описываются действия этого органа по проверке полученного сообщения о преступлении. К примеру, начало описательной части следует излагать следующим образом: «установил»: 1 октября 2013 г. из квартиры гр-на Куликова А. И. неизвестным лицом совершена кража личных вещей стоимостью более двух тысяч рублей». Из этого текста вполне понятно, что изложенные данные следователь, дознаватель, орган дознания установил при рассмотрении заявления гр-на Куликова А. И. Кроме того, если имеются достаточные данные о совершении преступления конкретным лицом, то в описательной части постановления отражаются данные, свидетельствующие о совершении данного преступления конкретным лицом.

Заканчивается описательная часть этого постановления ссылкой на пункт, часть, статью УК РФ, в которой предусматривается уголовная ответственность за указанное преступление, а также указываются нормы УПК РФ, которыми руководствуется следователь, дознаватель, орган дознания при возбуждении уголовного дела.

Резолютивная часть постановления о возбуждении уголовного дела начинается словами «*постановил*». Кроме того, в резолютивной

части излагается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам конкретного состава преступления с указанием пункта, части, статьи УК РФ. В случае если имеются достаточные данные, свидетельствующие о совершении преступления конкретным лицом, то в резолютивной части указывается конкретное лицо, в отношении которого возбуждается уголовное дело¹. Затем указывается, куда направляется уголовное дело или кто должен его расследовать. Если решение о возбуждении уголовного дела принимает следователь, дознаватель и он же осуществляет непосредственное расследование данного уголовного дела, то в этом случае выносится одно постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. Данное процессуальное решение должно быть отражено в резолютивной части постановления. В случае когда принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела и вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, но в силу определенных обстоятельств следователь, дознаватель, начальник подразделения дознания, руководитель следственного органа, которые приняли данное процессуальное решение, не могут определить подследственность предварительного расследования, в резолютивной части данного постановления должна быть отметка о направлении постановления о возбуждении уголовного дела прокурору для определения подследственности. Если сообщение о преступлении было распространено в средствах массовой информации и в результате проверки этого сообщения подтвердились основания для возбуждения уголовного дела, то в резолютивной части постановления о возбуждении уголовного дела указываются сведения о том, что информация о возбуждении уголовного дела направлена в соответствующее СМИ. При принятии процессуального решения о возбуждении уголовного дела следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания копию постановления о возбуждении уголовного дела обязательно направляет прокурору, осуществляющему надзор за расследованием данного уголовного дела, о чем указывается в резолютивной части постановления. Кроме того, о принятом решении о возбуждении уголовного дела сообщается лицу, которое заявило

¹ В случае если уголовное дело возбуждено и в отношении конкретного лица, то с момента вынесения данного постановления это лицо становится подозреваемым в совершении преступления, обладая соответствующими процессуальными правами подозреваемого.

о совершении преступления, о чем также указывается в резолютивной части постановления. Об этом делается отметка на самом постановлении или направляется специальное уведомление. При этом указывается дата и время направления соответствующего постановления. Постановление подписывается соответствующим следователем, дознавателем и т. д., т. е. лицом, его составившим.

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ прокурор вправе по получении материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление. Данное процессуальное решение прокурор должен принять только при наличии определенных оснований и условий. Так, основанием принятия такого процессуального решения для прокурора является признание им незаконным или необоснованным постановления о возбуждении уголовного дела. В качестве незаконного основания для принятия процессуального решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела являются, в первую очередь, нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные, по мнению прокурора, при принятии решения о возбуждении уголовного дела. Как правило, такими нарушениями могут быть неуказание либо вообще отсутствие поводов для возбуждения уголовного дела, либо отсутствие основания для возбуждения уголовного дела, либо недостаточное количество материалов, свидетельствующих о наличии признаков соответствующего преступления, которые по своей сути являются основаниями для возбуждения уголовного дела, либо имеются нарушения доследственной проверки и т. д.

Другое основание, свидетельствующее о принятии процессуального решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, является необоснованность постановления о возбуждении уголовного дела. Речь в данном случае идет о том, что доводы, на которые ссылаются дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания неубедительны, не соответствуют изложенным в постановлении материалам (данным, доказательствам), свидетельствующим о признаках преступления, предусмотренных УК РФ, и которые имеются в материалах отмененного постановления о возбуждении уголовного дела.

Условиями для принятия процессуального решения в виде отмены постановления о возбуждении уголовного дела являются срок 24 часа

с момента, когда прокурор получил материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. Речь в данном случае идет не только о постановлении о возбуждении уголовного дела, которое в обязательном порядке незамедлительно направляется прокурору, но и материалах доследственной проверки либо иных материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.

Принятое процессуальное решение прокурора оформляется в виде постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. По своей структуре данное постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела также состоит из: вводной части, описательной части и резолютивной части.

Во *вводной части* постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела указываются дата и время, место его вынесения, кем оно вынесено, а также материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. Кроме того, во вводной части может быть указано, от кого и когда поступили материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела.

В *описательной части* постановления указываются основания принятия процессуального решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Речь в данном случае идет о тех процессуальных нарушениях, свидетельствующих о незаконном принятии процессуального решения о возбуждении уголовного дела. При этом должно быть указано, в чем состояли процессуальные нарушения, свидетельствующие о принятии незаконного, по мнению прокурора, процессуального решения, а также конкретные статьи УПК РФ или статьи других федеральных законов, нормы которых были нарушены. Кроме того, в описательной части данного постановления должны быть обоснованы выводы, на основании которых было принято прокурором такое процессуальное решение. Кроме того, в данном постановлении в начале описательной части излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, который необходим для уяснения существа разрешаемого вопроса. Заканчивается описательная часть данного постановления указанием статьи (ей) УПК РФ, на основании которой(ых) принимается данное процессуальное решение.

В *резолютивной части* постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела должна быть ссылка на то, что соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела по признакам соответствующего преступления, предусмотренного

соответствующими статьями УК РФ, должно быть отменено. В случае если в постановлении о возбуждении уголовного дела указывается и лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, то делается ссылка на то, что необходимо отменить постановление о возбуждении уголовного дела и в отношении конкретного лица. Кроме того, в резолютивной части постановления должна быть указана дальнейшая судьба материалов, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Постановление подписывается прокурором, т. е. лицом, его составившим.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае принятия процессуального решения *об отказе в возбуждении уголовного дела* дознаватель, начальник подразделения дознания, следователь или руководитель следственного органа выносит об этом мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данный процессуальный акт выносится при отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела, а также при наличии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Кроме того, данный процессуальный акт выносится и при наличии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела и (или) уголовного преследования. При этом структура данного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела также состоит из: *вводной, описательной и резолютивной частей*.

Во вводной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела указываются дата, место его вынесения, кем оно вынесено, а также повод и основание, свидетельствующие об основаниях для возбуждения уголовного дела.

Описательная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отражает мотивы отказа в возбуждении уголовного дела. Кроме того, в описательной части постановления приводятся обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела и (или) уголовного преследования. В данном постановлении в начале описательной части излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, которые необходимы для уяснения существа разрешаемого вопроса. Заканчивается описательная часть данного постановления указанием статьи уголовно-процессуального кодекса, на основании которой (которых) принимается данное решение.

Резолютивная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и (или) уголовного преследования также начинается

со слов «*постановил*». При этом в резолютивной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела после слов «постановил» должна быть формулировка, свидетельствующая об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием конкретного повода, свидетельствующего о наличии сведения о составе преступления, а также указана норма УК РФ, на основании которой должно было быть возбуждено уголовное дело. После указания поводов и оснований, по которым должно было быть возбуждено уголовное дело, указываются основания, свидетельствующие об отказе в возбуждении уголовного дела в обязательном порядке со ссылкой на соответствующую уголовно-процессуальную норму УПК РФ. К примеру, оно может быть изложено следующим образом: «Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. за отсутствием события преступления». Кроме того, если в соответствующем поводе для возбуждения уголовного дела указывалось конкретное лицо, то в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела должна быть указана фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае если в ходе проверки сообщения о преступлении установлено, что отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ в отношении лица, заявившего о совершенном преступлении конкретным лицом (лицами), то указываются основания со ссылкой на нормы уголовно-процессуального законодательства об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по результатам проверки сообщения о преступлении усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями УК РФ в действиях лица, сообщившего о совершенном преступлении конкретным лицом (лицами), то в резолютивной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть указано на выделение материалов в отношении конкретного лица, с указанием фамилии, имени, отчества лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о совершении преступления для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, за заведомо ложный донос.

Если сообщения о преступлении были распространены в средствах массовой информации и в результате проверки отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, то в резолютивной части

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должны быть указаны сведения о том, что информация об отказе в возбуждении уголовного дела направляется в соответствующее СМИ для обязательного опубликования. Кроме того, если в деянии имеются признаки административного или иного правонарушения, то в резолютивной части данного постановления должна быть ссылка на направление соответствующих материалов в компетентный орган для принятия иного процессуального решения¹.

В случае принятия процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания копию постановления о возбуждении уголовного дела обязательно направляет прокурору, осуществляющему надзор за расследованием данного уголовного дела, о чем указывается в резолютивной части постановления. Кроме того, о принятом процессуальном решении об отказе в возбуждении уголовного дела сообщается лицу, которое заявило о совершении преступления, о чем также указывается в резолютивной части постановления. При этом указывается дата и время направления соответствующего постановления. Об этом делается отметка на самом постановлении или направляется специальное уведомление.

В резолютивной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должен быть отражен порядок обжалования данного постановления. При этом данный порядок обжалования должен быть разъяснён с указанием органа или должностного лица, который вправе принять процессуальное решение об отмене соответствующего постановления, и сам процессуальный порядок его обжалования с указанием статьи (ей) УПК РФ. Как правило, такими участниками уголовного судопроизводства, обладающими процессуальными полномочиями по принятию жалоб на вынесенное процессуальное решение в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, соответственно, являются прокурор, руководитель следственного органа и (или)

¹ В соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» в случае если в ходе проверки обращения о правонарушении будет установлено отсутствие в деянии состава преступления, но наличие в нем признаков административного правонарушения, руководитель следственного органа Следственного комитета РФ направляет соответствующие материалы в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое правонарушение.

суд. Постановление подписывается соответствующим следователем, дознавателем и т. д., т. е. лицом, его составившим.

В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ прокурор при наличии оснований, свидетельствующих о незаконности и необоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного органом дознания, дознавателем, вправе принять процессуальное решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела путем вынесения соответствующего постановления. Кроме того, прокурор при наличии оснований о незаконности или необоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем либо руководителем следственного органа, а также при наличии условия в виде пяти суток с момента получения материалов, вправе принять процессуальное решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное процессуальное решение принимается посредством вынесения соответствующего постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, соответствующий руководитель следственного органа при наличии оснований в виде незаконности или необоснованности вправе также отменить постановление следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное принятое процессуальное решение реализуется посредством вынесения соответствующего постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Все вышеназванные постановления об отмене постановления дознавателя (следователя, руководителя следственного органа) об отказе в возбуждении уголовного дела по своей структуре также состоят из: вводной части, описательной части и резолютивной части.

Во вводной части постановления указываются дата, место его вынесения, кем оно вынесено, а также материалы, послужившие основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. Может быть также указано, от кого и когда поступили материалы, послужившие основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

В описательной части постановления указываются основания принятия процессуального решения об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Речь в данном случае идет о процессуальных нарушениях, свидетельствующих о незаконном принятии процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом должно быть описано, в чем состояли процессуальные

нарушения, свидетельствующие о принятии незаконного, по мнению прокурора (соответствующего руководителя следственного органа), процессуального решения, с указанием конкретных статей УПК РФ или других федеральных законов. Кроме того, в описательной части данного постановления должны быть обоснованы выводы, на основании которых было принято прокурором (соответствующим руководителем следственного органа) такое процессуальное решение. В данном постановлении в начале описательной части излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, который необходим для уяснения существа разрешаемого вопроса. В случае если прокурор выносит постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем, руководителем следственного органа, то в описательной части должны быть изложены мотивы проверки конкретных обстоятельств. Заканчивается описательная часть данного постановления указанием статьи (ей) УПК РФ, на основании которой (ых) принимается данное процессуальное решение.

В резолютивной части постановления должна быть ссылка об отмене соответствующего постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, с указанием даты и соответствующего должностного лица, которое вынесло данное постановление. В резолютивной части постановления также должна быть указана дальнейшая судьба материалов, послуживших основанием для отказа в возбуждении уголовного дела с указанием производства дополнительных процессуальных действий, а также срока их исполнения. О соответствующем принятом процессуальном решении в резолютивной части постановления должна быть ссылка на уведомление заявителей либо заинтересованных лиц. Об этом делается отметка на самом постановлении или направляется специальное уведомление. Постановление подписывается прокурором (соответствующим руководителем следственного органа), т. е. лицом, его составившим.

Постановление о передаче сообщения о подследственности. В тех случаях, когда при наличии соответствующих поводов и оснований уголовное дело не может быть возбуждено дознавателем, следователем либо органом дознания в связи с неподследственностью данного уголовного дела, соответствующий дознаватель, следователь либо орган дознания принимает процессуальное решение посредством вынесения постановления о передаче сообщения о преступлении

по подследственности. Кроме того, по делам частного обвинения при наличии установленного лица принимается процессуальное решение о передаче сообщения в суд. Данное процессуальное решение также реализуется посредством вынесения соответствующего постановления. Во всех случаях, связанных с принятием процессуального решения о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения — в суд, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять как организационные, так и процессуальные меры по сохранности следов преступления. Как уже отмечалось, процессуальное решение о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обвинения — в суд, реализуется посредством вынесения соответствующего постановления.

Данное постановление по своей структуре состоит из: *вводной части, описательной части и резолютивной части.*

Во *вводной части* постановления указываются дата, место его вынесения, кем оно вынесено, а также повод и основание для возбуждения уголовного дела.

В *описательной части* постановления — фактические данные, свидетельствующие о том, что преступление действительно было совершено, статья (ее пункт, часть) УК РФ, предусматривающая состав преступления, на основании которой возбуждено уголовное дело. Далее описываются процессуальные основания, свидетельствующие о том, что данное преступление относится к компетенции другого органа предварительного расследования. В случае если сообщение передается в суд, то делается ссылка на нормы УПК РФ (как правило, на ч. 1 ст. 318 УПК РФ), свидетельствующие об основании передачи сообщений в суд. В постановлении, в начале описательной части, если это необходимо, излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, который необходим для уяснения существа разрешаемого вопроса. Заканчивается описательная часть данного постановления указанием статьи (ей) УПК РФ, на основании которой (ых) принимается данное процессуальное решение.

В *резолютивной части* постановления излагается процессуальное решение о передаче сообщения по подследственности либо в суд. При этом указывается конкретный орган предварительного расследования. Кроме того, о принятом процессуальном решении (в резолютивной части постановления) должна быть ссылка на уведомление

заявителей либо заинтересованных лиц, а также порядок обжалования данного постановления. Об этом делается отметка на самом постановлении или направляется специальное уведомление. Постановление подписывается соответствующим руководителем следственного органа, следователем, дознавателем, начальником подразделения органа дознания и т. д., т. е. лицом, его составившим.

2.3. Сущность процессуальных актов, принимаемых на стадии предварительного расследования по уголовному делу

Вся уголовно-процессуальная деятельность дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора на стадии предварительного расследования связана с принятием соответствующих процессуальных решений по сбору доказательств, свидетельствующих о совершенном преступлении, изобличении виновных в совершении преступления, а также в уголовном преследовании данных лиц. Кроме того, уголовно-процессуальная деятельность дознавателя, следователя на стадии предварительного расследования может быть связана и с собиранием доказательств о невиновности лица в совершении преступления. Во всех случаях процессуальные решения дознавателя, следователя реализуются посредством вынесения соответствующих постановлений. Сами по себе постановления следователя, дознавателя должны быть по возможности краткими и ясными, обладать необходимой полнотой и доказательностью, одновременно обеспечивать конкретность и обоснованность выводов, которые принимаются по существу дела. Все выводы в постановлениях должны логически вытекать из их содержания. Кроме того, все постановления должны быть убедительными и справедливыми. По своей структуре указанные постановления имеют устоявшуюся форму и состоят из трех частей: *вводной, описательной и резолютивной*, каждая последующая часть должна быть логически связана с предшествующей частью и вытекать из нее. Отсутствие одной из обязательных частей постановления, как правило, влечет признание такого процессуального решения незаконным.

Во *вводной части* каждого постановления указывается наименование процессуального акта (постановление о производстве обыска

и т. п.), место его составления, дата и время, кем оно составлено. Далее во вводной части постановления указывается уголовное дело, по которому производится предварительное расследование.

Описательная часть постановления начинается со слова «установил», далее излагаются фактические данные, указывающие на правовую квалификацию содеянного по соответствующей статье УК РФ и процессуальные основания принимаемого процессуального решения со ссылкой на статьи УПК РФ. Во всех постановлениях следователя, дознавателя в начале описательной части излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, который необходим для уяснения существа разрешаемого вопроса. *Заканчивается* описательная часть указанием статьи уголовно-процессуального кодекса, на основании которой (-ых) принимается данное решение.

В резолютивной части постановления, начинающейся со слова «постановил», излагается само процессуальное решение, принятое следователем, дознавателем по уголовному делу (привлечь в качестве обвиняемого, ходатайствовать перед судом и т. п.). Далее указываются процессуальные решения и по всем другим вопросам, подлежащим разрешению в данном постановлении. Постановление подписывается следователем, дознавателем, т. е. лицом, его составившим. В случаях, предусмотренных в УПК РФ, постановление объявляется заинтересованным лицам с разъяснением им порядка и сроков обжалования принятого процессуального решения. Об этом делается отметка на самом постановлении или направляется специальное уведомление.

В УПК РФ предусмотрен ряд постановлений, которые предшествуют производству следственных действий, связанных с собиранием и закреплением доказательств по уголовному делу (постановления: о производстве выемки, обыска, приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, о производстве экспертизы и др.). Общим, типичным в этих постановлениях является единство их формы, обязательность учета требований закона при получении и закреплении доказательств. В этих постановлениях также три части. Во *вводной части* указывается наименование постановления, место составления и время, кем составлено и по какому делу. В *описательной части* постановления обычно излагается содержание преступления (применительно к целям данного процессуального акта), обстоятельства, которые подлежат выяснению, основания для принятия

соответствующего процессуального решения (производства обыска, назначения экспертизы и т. п.) и ссылка на уголовно-процессуальные нормы, предусматривающие принятие соответствующего процессуального решения. В *резолютивной* части излагается формулировка принятого процессуального решения и процессуальные решения по иным вопросам (например, при назначении экспертизы указывается: кому поручается ее производство, вопросы, подлежащие решению экспертом, а также материалы, предоставляемые для производства экспертизы). Постановление подписывается лицом, его вынесшим. По общему правилу эти постановления объявляются заинтересованным лицам, о чем на постановлениях делается отметка. Только постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы не объявляется обвиняемому, если его психическое состояние делает это невозможным.

Техническое оформление постановления. Слова «П о с т а н о в л е н и е», «У с т а н о в и л» и «П о с т а н о в и л» печатаются прописными буквами вразрядку посередине листа на отдельной строке. После слова «Постановление» ниже на два машинописных интервала печатается с левой стороны листа время, а с правой — место его составления. Далее через два интервала с красной строки печатаются должность, звание и фамилия следователя (дознателя), остальное содержание вводной части. Ниже вводной части на два интервала печатается слово «установил» и затем через два интервала с красной строки начинается печатание текста описательной части. После описательной части ниже ее на три машинописных интервала печатается слово «постановил», ниже которого в два интервала печатается текст резолютивной части с указанием пунктов. В одном пункте обычно перечисляются однородные действия или решения. В соответствующих пунктах указываются должности лиц, которые обязаны исполнить предписание постановления. Фамилии и должности этих лиц указываются в дательном падеже.

У С Т А Н О В И Л:

(излагаются повод и основание для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица с указанием фамилии, имени, отчества).

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступлен__, предусмотренн__ УК РФ, руководствуясь п. 38.1 ст. 5, п. 1 и 12 ч. 1 ст. 39, ст. 140, 145, 146(147), ст. 163.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ____ (пункт, часть, статья) УК РФ, в отношении (фамилия, имя, отчество).
2. Производство предварительного следствия поручить¹ (кому именно: наименование следственного органа Следственного комитета Российской Федерации или должность следователя Следственного комитета Российской Федерации, специальное звание, фамилия, инициалы).
3. Копию настоящего постановления направить (наименование органа прокуратуры).

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Важное место среди постановлений, выносимых в стадии предварительного следствия, занимает постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого в установленном порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следовательно, закон связывает появление обвиняемого как участника процесса при производстве предварительного следствия с одним процессуальным актом — вынесением постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Согласно ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть указано: дата и место составления постановления; кем оно составлено; фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, год и место рождения; описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1—4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление; решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу.

По своей правовой сущности обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые должны быть отражены в постановлении о привлечении

¹ В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 163 УПК РФ производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено руководителем следственного органа следственной группе, о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела, перечисляются все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы.

данного лица в качестве обвиняемого, намного меньше, чем в обвинительном заключении либо обвинительном акте (обвинительном постановлении). Так, в постановлении о привлечении данного лица в качестве обвиняемого должны быть отражены согласно п. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ следующие обстоятельства по уголовному делу:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением.

При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона. Данная статья не предусматривает необходимости приведения в этом постановлении доказательств. В ней говорится только о наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления. Следовательно, под *мотивировкой постановления* следует понимать обязанность следователя (дознателя) указывать, какие конкретно деяния обвиняемого они считают преступными и какой статьей УК РФ они квалифицируются. При этом ссылаться на конкретные доказательства, подтверждающие наличие имеющихся обстоятельств, подлежащих доказыванию, в постановлении о привлечении данного лица в качестве обвиняемого нецелесообразно. Позиция, связанная с неуказанием в постановлении о привлечении данного лица в качестве обвиняемого доказательств, соответствует положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Судебная практика Европейского Суда по правам человека придерживается правила о том, что: предъявленное обвинение должно содержать полную, детальную информацию о совершенном виновным лицом деянии, т. е. включать уголовно-правовую характеристику предъявленного обвинения стороной обвинения. Соблюдение этого принципа является важным условием обеспечения справедливости судебного процесса¹.

¹ См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 марта 1999 г. «Дело «Пелиссье (pelissier) и Сасси (sassi) против Франции» // URL: <http://www.lawmix.ru/abrolaw> (дата обращения 12. 07. 2013).

При этом суть права на получение информации согласно п. «а» ст. 6 (3) указанной Конвенции сводится к тому, что информация должно быть достаточной, чтобы обвиняемый мог приступить к построению защиты. В соответствии с п. «b» ст. 6 (3) предоставленное право обвиняемому не предполагает предоставления всех улик против обвиняемого в деталях. Такую информацию необходимо предоставлять, но на более поздней стадии судебного процесса¹. Кроме того, информация, которую требуется предоставить обвиняемому в соответствии с п. «а» ст. 6 (3), не идентична информации, которую требуется предоставить в соответствии с п. «b» ст. 6 (3) Конвенции. Последняя рассматривает информацию, необходимую обвиняемому для подготовки и осуществления должной защиты на суде, в то время как первая посвящена ранним стадиям уголовного процесса и первичной подготовке защиты. Частичные совпадения имеют место в тех случаях, когда по п. «а» ст. 6 (3) Конвенции предоставляется не соответствующая требованиям информация, что затрудняет подготовку защиты на суде².

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и любое другое постановление следователя, состоит из *вводной, описательной и резолютивной* частей. Согласно закону при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. Ни судья, ни суд этого акта выносить не имеют права. При этом, как отмечалось ранее, вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого будет законным, обоснованным и мотивированным только тогда, когда собраны достаточные доказательства — подтверждающие событие и обстоятельства преступления, его квалификацию и виновность лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность данного лица. Обоснованность постановления о привлечении в качестве обвиняемого означает, что содержащиеся в нем данные о составе преступления установлены достоверно и истинны.

Во *вводной части* постановления о привлечении в качестве обвиняемого указывается наименование постановления, дата и место его составления, кем составлено постановление и по какому уголовному

¹ См.: Право на справедливый суд в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (ст. 6): Руководство для юристов. С. 69 // URL: <http://sutyajnik.ru/documents> (дата обращения 12 июля 2013 г.).

² См.: там же.

делу (фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого).

Описательная часть начинается со слова «установил». Далее указываются время, место и другие обстоятельства совершения преступления, как они установлены по делу. Имеется в виду, что эти обстоятельства должны быть установлены доказательствами, предусмотренными законом и полученными в порядке, им установленном. Согласно ст. 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, устанавливаются только с помощью доказательств, перечисленных в законе. Заканчивается описательная часть постановления приведением уголовного закона (статьи и ее части), под действие которого подпадает содеянное преступление, а также ссылкой на ст. 171 и 172 УПК РФ, регулирующие процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.

Резолютивная часть постановления начинается со слова «постановил», затем формулируется само решение о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого объявляется под расписку обвиняемому, с указанием на разъяснение сущности предъявленного обвинения и времени (часы, минуты) предъявления.

Постановление подписывается следователем.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, если оно составлено в соответствии с требованиями закона, является основой при составлении обвинительного заключения и при вынесении приговора. Поэтому это постановление нуждается в особо тщательной редакционной и стилистической обработке. Оно должно составляться без грамматических ошибок, логически последовательно, одна часть должна вытекать из другой. Формулировка обвинения должна соответствовать формулировке, содержащейся в уголовном законе.

У С Т А Н О В И Л:

(дается описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ (способ и другие обстоятельства совершения преступления, виновность лица в совершении преступления; форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением), указывается пункт, часть, статья УК РФ,

предусматривающие ответственность за данное преступление¹, формулируется вывод о наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления и вынесения постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 171 и 172 (175) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь (фамилии, имя и отчество физического лица, число, месяц, год и место его рождения) в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинения в совершении преступления(-й), предусмотренного(-ых) (пункт, часть, статья) УК РФ, о чем ему объявить.

Постановление о применении соответствующей меры пресечения. После привлечения лица в качестве обвиняемого, а возможно и ранее, но при наличии определенных оснований, предусмотренных ст. 97, 101 и другими статьями УПК РФ, возникает необходимость о решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого). Процессуальное решение следователя (дознателя) об избрании той или иной меры пресечения реализуется посредством вынесения соответствующего постановления об избрании меры пресечения либо постановления о возбуждении ходатайства об избрании соответствующей меры пресечения. Все эти постановления в соответствии со ст. 7 УПК РФ должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Так, законность постановления о применении меры пресечения означает соблюдение требований норм уголовно-процессуального закона, регулирующего содержание и форму процессуального акта, а также правильное применение норм уголовного права, так как от юридической квалификации содеянного зависит безошибочный выбор применяемой меры пресечения. Под *обоснованностью* данного постановления понимается соответствие содержащихся в нем выводов и фактов действительности. В нем обязательно должны быть указаны основания для избрания той или иной применяемой меры пресечения.

¹ В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 171 УПК РФ при обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона.

Мотивированность постановления о применении меры пресечения также должна содержать описание фактических обстоятельств уголовного дела, но с обязательной указанием соображений следователя (дознателя) и мотивов, на основании которых было принято данное процессуальное решение.

Данное постановление, как и все иные, выносимые следователем (дознателем), состоят из тех же трех частей: *вводной, описательной и резолютивной*.

Во *вводной части* указываются наименование постановления о применении меры пресечения, место и время его составления, кем оно вынесено и по какому уголовному делу, часть и статья уголовного закона, предусматривающего совершенное преступление.

В *описательной части* постановления о применении меры пресечения должно содержаться указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется данное лицо, и основание для избрания данной меры пресечения. Обстоятельства совершенного обвиняемым преступления излагаются кратко, без ненужной детализации; указывается правовая сущность содеянного и его юридическая квалификация (часть и статья УК РФ). Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения не являются основанием для применения меры пресечения. Для применения меры пресечения необходимо наличие достаточных оснований полагать, что:

- обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
- может продолжать заниматься преступной деятельностью;
- может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу;
- необходимо обеспечить исполнение приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ.

В постановлении о применении меры пресечения следователь (дознатель) должен не только сделать вывод о наличии оснований для применения меры пресечения, но и указать фактические данные, на которых основывается данный вывод. Например, привести сведения об отсутствии у обвиняемого постоянного места жительства и постоянных занятий; конкретные данные об угрозах со стороны обвиняемого свидетелям потерпевшего либо о попытках подговорить или подкупить свидетеля, о наличии у обвиняемого преступных связей и т. д.

При принятии решения о применении меры пресечения следователь (дознаватель) должен также учитывать тяжесть предъявленного обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства.

Процессуальное решение, вынесенное следователем (дознавателем) при наличии оснований для применения меры пресечения и с учетом обстоятельств, которые должны быть в соответствии с УПК РФ приняты во внимание при избрании меры пресечения, признается мотивированным и обоснованным только при условии, что оно выражает внутреннее убеждение следователя (дознавателя), основанное на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах. Приведение следователем (дознавателем) в постановлении оснований для применения меры пресечения позволяет обвиняемому или подозреваемому при несогласии с постановлением обжаловать его прокурору (руководителю следственного органа), в суд и привести конкретные доводы и аргументы, опровергающие обоснованность решения следователя (дознавателя).

Заключение под стражу как самая суровая мера пресечения применяется только по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При этом должны быть учтены следующие обстоятельства:

- подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ;
- его личность не установлена;
- им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В постановлении о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть определены не только тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, но и отмечено влияние применяемой меры пресечения на состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого, на семейное положение. При этом должен быть указан не только конкретный срок применяемой меры пресечения, но и дата начала и окончания применяемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

К лицам, обвиняемым в совершении тяжких преступлений, заключение под стражу в качестве меры пресечения следователь может применить по мотивам одной лишь опасности преступления.

Соблюдение этих предписаний закона при избрании меры пресечения является одной из процессуальных гарантий обеспечения обвиняемому права на защиту.

В *резолютивной части* постановления о применении меры пресечения указывается процессуальное решение о возбуждении ходатайства об избрании соответствующей меры пресечения к обвиняемому (подозреваемому) с указанием его фамилии, имени и отчества и всех других социально-демографических данных, места содержания, о направлении постановления по месту его исполнения и копии — прокурору.

В резолютивной части также указывается об объявлении постановления под расписку обвиняемому с указанием времени объявления постановления.

По мотивированному постановлению следователя мера пресечения отменяется в случае отпадения дальнейшей в ней необходимости или изменяется на более строгую или более мягкую, когда это вызывается обстоятельствами дела.

У С Т А Н О В И Л:

(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения), мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении обвиняемого (подозреваемого) под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 97–101 и 108 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить ходатайство перед (наименование суда) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого (подозреваемого) (фамилия, имя, отчество, дата рождения), уроженца _____, гражданина _____, (не) работающ__, проживающего по адресу: _____, ранее _____ (не) судимого.

2. Приложить к настоящему постановлению следующие материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства: (какие именно), всего на ____ л.

3. Копию постановления направить (наименование органа прокуратуры).

Протоколы следственных и иных процессуальных действий стадии предварительного расследования на досудебной части уголовного судопроизводства. О производстве любого следственного или иного процессуального действия составляется протокол.

Протокол — процессуальный документ (акт), в котором следователь (дознатель) или иное лицо органа дознания излагает ход и результаты следственного или иного процессуального действия.

Составление протокола следственного или иного процессуального действия является одним из общих условий производства предварительного следствия (ст. 166 УПК РФ). Кроме того, в ходе производства всех следственных и иных процессуальных действий осуществляется протоколирование этих действий. Само по себе протоколирование является основным способом фиксации доказательств по уголовному делу, а все иные способы фиксации рассматриваются как дополнительные по отношению к протоколированию. Приложения к протоколам следственных и иных процессуальных действий обогащают содержание протокола, увеличивают его информативность и повышают надежность передачи сведений о фактах реальной действительности, а также имеют и контрольное значение для протокольного описания. Но приложения к протоколу не могут использоваться в качестве самостоятельного доказательства. В протоколе следственного или иного процессуального действия фиксируются существенные для уголовного дела обстоятельства. Противоречивые сведения об одних и тех же существенных обстоятельствах, зафиксированных в протоколе, могут рассматриваться в качестве доказательства только после выяснения причин этих противоречий показаниями участников данного следственного или иного процессуального действия, которые участвовали в изготовлении документа, содержащего противоречивые сведения. Протоколы следственных или иных процессуальных действий должны адекватно отражать фактические данные об устанавливаемых по уголовному делу фактах и содержать достоверные сведения о них.

Установленный порядок составления протоколов следственных или иных процессуальных действий является составной частью процессуальной формы. Соблюдение процессуальной формы при расследовании уголовных дел является гарантией прав участников уголовного судопроизводства, а также решения других задач уголовного судопроизводства.

Для обеспечения полноты фиксации фактических данных в протоколе может применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая

запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле (ч. 2 ст. 166 УПК РФ).

Общие требования к содержанию и форме протокола указаны в ст. 166 УПК РФ, а *конкретные* — в нормах, регулирующих производство соответствующих следственных или иных процессуальных действий (ст. 167, 170, 177, 178, 180, ч. 12–15 ст. 182, ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186 и др. УПК РФ).

Протоколы следственных действий вправе составлять следователь (дознатель), а также соответствующее должностное лицо органа дознания, осуществляющего поручение следователя (дознателя).

В каждом протоколе обязательно должно содержаться указание на место и дату производства процессуального действия с обозначением времени его начала и окончания с точностью до минуты и на лиц, принимавших участие в его производстве.

В юридической литературе для удобства составления протоколов выделяют в каждом протоколе следственного действия *три части*: вводную, описательную и заключительную.

В начале *вводной* части всегда указывается наименование протокола (протокол осмотра места происшествия, протокол обыска и т. п.).

Место процессуального действия в протоколе указывается путем приведения наименования населенного пункта, в котором производится данное действие (например, г. Москва, село Зелёное и т. п.).

Дата производства процессуального действия обозначается путем указания числа, месяца и рода его выполнения (2 мая 2015 г., но не 2.5.15 г., в непроцессуальных документах сокращенная запись допустима в следующем виде: 02.05.2015 г.).

Время производства следственного действия обозначается путем указания часов и минут его начала и окончания (12 час. 35 мин.; 01 час. 05 мин. и т. д.).

Время начала и окончания следственного действия должно указываться после даты производства следственного действия, но до приведения данных о лице, составившем протокол, т. е. в самом начале вводной части протокола. В случае если следственное действие началось в одни сутки, а было окончено в другие, то в протоколе указывается не только время, но и дата начала следственного действия, а также дата его окончания.

Текст вводной части протокола всегда начинается с указания:

- должности, фамилии и инициалов лица, составившего протокол;

- специального или воинского звания следователя (дознателя) или иного лица органа дознания, составившего протокол;
- фамилии, имени, отчества каждого лица, участвовавшего в производстве следственного действия.

В необходимых случаях — и другие данные о его личности (адрес местонахождения и другие данные о личности).

В протоколе также обязательно делается отметка о разъяснении прав и обязанностей участникам следственного действия, порядка проведения следственного действия, а в случаях, предусмотренных законом, и предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, за заведомо неправильный перевод, за разглашение данных предварительного следствия и т. д. Каждое такое предупреждение об уголовной ответственности обязательно удостоверяется подписью соответствующего участника следственного действия.

Кроме того, во вводной части протокола также указываются процессуальные основания, руководствуясь которыми производилось соответствующее следственное действие, со ссылкой на нормы УПК РФ. В протоколах производства осмотра, обыска, освидетельствования и следственного эксперимента описываются состояние погоды и освещенность, а при необходимости и другие данные, могущие повлиять на ход и результаты производимого следственного действия. В протоколах выемки, обыска и наложения ареста на имущество в отношении предметов и документов, подлежащих изъятию, указывается предложение следователя (дознателя) об их добровольной выдаче.

В *описательной части протокола* указываются:

- процессуальные действия в том порядке, в каком они имели место, и выявленные при их производстве существенные для дела обстоятельства;
- заявления лиц, участвовавших при производстве этих действий;
- технические средства (если производилось фотографирование, киносъемка, звукозапись либо изготавливались слепки и оттиски следов и т. п.), примененные при производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их использования, а также объекты, к которым эти средства применялись, и полученные результаты;
- уведомление лиц, участвующих в производстве следственного действия, о применении технических средств;

- количество и наименование обнаруженных предметов и документов, с описанием их индивидуальных признаков;
- тактические приемы и технические средства, с помощью которых были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для дела.

В протоколах производства обыска указываются: обнаруженные тайники, что в них находилось, какие повреждения были причинены при обыске, а также попытки обыскиваемых уничтожить или спрятать отыскиваемые предметы, меры, предпринимаемые следователем для устранения нарушений порядка обыска.

В отношении предметов и документов, подлежащих изъятию, указывается, выданы ли они добровольно или изъяты принудительно. Все изъятые предметы и вещи точно перечисляются в протоколе или в отдельной описи, прилагаемой к протоколу. Они должны иметь подробное описание количества, меры, веса, индивидуальных признаков, с указанием по возможности и стоимости предметов.

В протоколах допроса показания допрашиваемого заносятся в протокол от первого лица и по возможности дословно, при необходимости записываются заданные допрашиваемому вопросы и его ответы. Заведомо ложные показания допрашиваемых подлежат протоколированию наряду с правдивыми. В этих протоколах могут фиксироваться и умозаключения допрашиваемых, если они вытекают из их непосредственного восприятия. Сообщения допрашиваемых, содержащие те или иные редко употребляемые и сугубо профессиональные выражения, заносятся в протокол, но при этом поясняется их общепринятое значение и смысл. При допросах в протоколах целесообразно фиксировать сведения, которые сообщает допрашиваемый, не имея возможности указать точный источник своей осведомленности. Эти сведения при установлении впоследствии их источника приобретают силу доказательства.

В заключительной части протокола указывается, какие предметы изъятые, как они упакованы и где будут храниться, а также отмечается то, что соответствующий протокол предъявлен для ознакомления всем участникам следственного или иного процессуального действия, прочитан всем лицам, участвующим в производстве следственного или иного процессуального действия. Кроме того, в протоколе должно быть указано, что участники следственного или иного процессуального действия вправе делать замечания на соответствующий

протокол, с внесением в протокол замечаний о его дополнении и уточнении. При этом все замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

В заключительной части протокола отмечается наличие приложений к нему, например, фотографических негативов и снимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допроса, кассет видеозаписи, чертежей, планов, схем, слепков и оттисков следов, выполненных при производстве следственного действия, а также электронных носителей информации, полученной или скопированной с других электронных носителей в ходе производства следственного действия.

В конце протокола обыска содержится указание о вручении копии протокола обыска или отдельной описи изъятых вещей лицу, у которого производился обыск.

В случаях, когда при производстве следственного или иного процессуального действия необходимо обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия руководителя следственного органа. В данном случае постановление следователя передается руководителю следственного органа для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

Протокол также должен содержать запись о разъяснении участникам следственных действий в соответствии со статьями УПК РФ их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, которая удостоверяется подписями участников следственных действий.

Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в производстве следственного действия. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. Например, «*зачеркнутое ... не читать*», «*надписанному ... верить*». Незаполненные строчки и страницы протокола должны быть прочеркнуты.

Составление протокола следственного действия в строгом соответствии с предписаниями процессуального закона позволяет с достаточной полнотой фиксировать необходимые сведения, материальные предметы и даже процессы независимо от их продолжительности. Для составления протокола не требуется сложных технических средств, он достаточно надежен, свободен от избыточной информации и обеспечивает надлежащую достоверность содержащейся в нем информации.

Таким образом, строгое соблюдение установленной уголовно-процессуальным законом формы протокола является существенной гарантией получения и фиксации доказательств по уголовному делу и, следовательно, установления истины, обеспечения прав и законных интересов всех лиц, участвующих в производстве предварительного следствия и дознания.

Особенности протокола допроса. Протокол допроса составляется по общим правилам составления протокола следственного действия, предусмотренным ст. 166 и 167 УПК РФ, с учетом особенностей, указанных в ст. 190 УПК РФ. Протокол должен отражать все действия, производимые следователем (дознавателем). Особое внимание во *вводной части* протокола допроса следует уделять фиксированию действий следователя (дознавателя) по разъяснению прав, обязанностей, предупреждению участников допроса о применении технических средств для фиксации хода и результатов допроса, а также по предупреждению об ответственности допрашиваемого лица и других участников допроса.

Основная часть протокола допроса содержит изложение показаний допрашиваемого, которые заносятся в протокол без искажений, от первого лица и по возможности дословно. Показания допрашиваемого перед их изложением не должны подвергаться со стороны следователя (дознавателя) существенному редактированию. Изложенные в протоколе показания должны точно отражать содержание той информации, которую намеревался сообщить допрашиваемый. Вопросы, задаваемые в ходе допроса, обязательно заносятся в протокол

в порядке очередности их постановки. Это касается и вопросов, поставленных участниками допроса, но отведенных следователем (дознавателем). Если допрашиваемый отказался отвечать на поставленный вопрос, в протоколе следователь (дознаватель) обязан указать вопрос и изложенный допрашиваемым мотив отказа.

В ч. 4 ст. 190 УПК РФ обращено внимание на необходимость отражения в протоколе факта, порядка и результатов применения фотографирования, аудио- и видеозаписи, киносъемки. Так, протокол должен содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки.

Не допускается применение указанных средств после получения показаний, а также без ведома об этом допрашиваемого лица. Технические средства фиксации показаний не подменяют собой протокол, который должен отражать полностью ход и результаты допроса.

Изготавливаемые в ходе следственного действия допрашиваемым лицом схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, иллюстрирующие полученные показания, должны быть подписаны допрашиваемым и приобщены к протоколу допроса. Они рассматриваются как часть его показаний. Протокол должен содержать запись об изготовлении указанных приложений к протоколу и приобщении их к материалам дела. Если подобных приложений несколько, они нумеруются, о чем также указывается в протоколе.

Учитывая личностный характер показаний, после ознакомления с содержанием протокола допроса допрашиваемое лицо вправе потребовать его уточнения и дополнения. Данное ходатайство подлежит обязательному удовлетворению и сопровождается внесением следователем (дознавателем) в протокол соответствующих записей.

Правильность записи показаний удостоверяется подписью допрашиваемого лица, оно же подписывает каждую страницу протокола допроса. При этом следователю (дознавателю) рекомендуется заверять подписями лиц, участвовавших в следственном или ином

процессуальном действии, каждую страницу протокола. Иные участвующие в допросе лица подписывают протокол в целом и внесенные в него дополнения и уточнения.

Протокол дополнительного допроса составляется по общим правилам, за исключением того, что следователь (дознатель) может ограничиться указанием на процессуальное положение допрашиваемого и его фамилии, имени, отчества, без указания подробных анкетных данных, имеющих в деле.

В случае отказа от подписания протокола допроса или невозможности его подписания лицами, участвовавшими в допросе, данный факт удостоверяется в порядке, установленном ст. 167 УПК РФ.

В случае допроса с участием переводчика допрашиваемое лицо вправе отвести переводчика. Переводчику по общим правилам разъясняются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. Следователь (дознатель) вправе предупредить переводчика об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования. По окончании допроса переводчик в устной форме переводит содержание протокола и подписывает протокол в целом и каждую его страницу. Свидетель же в конце протокола своей подписью подтверждает правильность сделанного ему перевода записанных в протоколе показаний.

Постановление о назначении судебной экспертизы. В уголовном судопроизводстве процессуальные основания производства судебной экспертизы могут выражаться в разных формах. Так, на досудебной части уголовного судопроизводства процессуальным основанием является постановление о назначении судебной экспертизы, которое может выноситься следователем (дознателем), осуществляющим производство по уголовному делу. Кроме того, другие участники уголовного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, их защитник и др.) могут ходатайствовать перед следователем (дознателем) о назначении судебной экспертизы. В случае, когда принято процессуальное решение об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства о не назначении судебной экспертизы следователем (дознателем), выносится постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении соответствующей судебной экспертизы. При этом данное постановление может быть обжаловано прокурору, руководителю следственного органа или в суд.

Условно постановление делится на *три составные части*: вводную, описательную и резолютивную. При этом каждая последующая часть должна быть логически связана с предшествующей частью и вытекать из неё. Отсутствие одной из обязательных частей постановления, как правило, влечет признание такого процессуального решения незаконным.

Во *вводной части* постановления указывается наименование акта (постановление о назначении соответствующей судебной экспертизы), место и время его составления, кем оно составлено (наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы составителя (дознателя)) и номер уголовного дела. Следует заметить, что если в одном и том же органе предварительного следствия или дознания есть несколько следователей либо дознавателей, имеющих одинаковые должность, звание (воинское или специальное) и фамилии, то необходимо имя и отчество раскрывать полностью. Но на практике такие совпадения встречаются крайне редко.

В *описательной части* постановления, вынесенного по уголовному делу, начинающейся со слова «*установил*», излагаются фактические данные, указывающие на процессуальные основания принимаемого решения со ссылкой на статьи УПК РФ (ст. 195, 196, 199, 200, 201 УПК РФ).

Во всех постановлениях следователя (дознателя) в начале описательной части излагаются фактические обстоятельства дела в таком объеме, который необходим для уяснения существа разрешаемого вопроса. Заканчивается описательная часть указанием статьи Уголовно-процессуального кодекса, на основании которой (ых) принимается данное решение.

В *резолютивной части* постановления, начинающейся со слова «*постановил*», излагается само процессуальное решение, принятое следователем (дознателем) по уголовному делу. В том числе указываются:

- основания назначения соответствующей судебной экспертизы;
- фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- вопросы, поставленные перед экспертом (при этом эти вопросы не могут выходить за пределы его специальных познаний и компетенции);

- какие материалы предоставляются в распоряжение эксперта;
- соответствующие поручения по разъяснению прав и обязанностей эксперту, предусмотренные ст. 57 УПК РФ;
- другие вопросы, подлежащие разрешению.

Постановление подписывается следователем (дознавателем).

В том случае, если есть необходимость в помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответствующей судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, необходимо вынести соответствующее постановление о возбуждении перед судом такого ходатайства.

Согласно ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь знакомит подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя с постановлением о назначении судебной экспертизы и разъясняет им следующие права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ:

- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

То, что данные участники уголовного судопроизводства были ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы, должно быть отражено в соответствующем протоколе ознакомления с данным постановлением.

Согласно ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы является обязательным, если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);

5) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

6) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

На судебной стадии уголовного судопроизводства процессуальным основанием назначения судебной экспертизы является постановление о назначении судебной экспертизы, которое выносится судьей единолично, либо определение, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции коллегиально. Вопрос о необходимости производства экспертизы в судебном разбирательстве решается в каждом конкретном случае с учётом всех обстоятельств уголовного дела. При этом судебная экспертиза может назначаться судом по ходатайству сторон или по собственной инициативе. В тех случаях, когда, по мнению суда, для установления каких-либо обстоятельств, входящих в предмет доказывания, требуются специальные познания, а во время предварительного расследования экспертиза не проводилась, суд может принять решение о назначении судебной экспертизы в судебном разбирательстве по своей инициативе. В случае если была назначена судебная экспертиза, председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, формулирует новые вопросы. В дальнейшем весь порядок назначения и производства судебной экспертизы тот же, что и на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Статья 389–13 УПК РФ предусматривает возможность назначать судебные экспертизы при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. Так, суд апелляционной инстанции в ходе судебного

следствия вправе назначать судебную экспертизу по ходатайству сторон или по собственной инициативе. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции.

Служебные документы, составляемые по уголовному делу в досудебном производстве. При производстве предварительного расследования преступлений следователю (дознавателю) помимо следственных и иных процессуальных документов, содержание и структура которых точно определяются в нормах уголовно-процессуального закона, приходится составлять ряд иных служебных документов или деловых бумаг, не получивших достаточной регламентации в действующем законодательстве. По общему правилу они лишь называют или указывают их предназначение.

К числу подобных служебных документов, составляемых следователем (дознавателем) при производстве предварительного расследования, относятся: донесение прокурору, всевозможные письма, запросы, уведомления, различные справки, заявления, сообщения, объяснения, возражения, телеграммы и телефонограммы и иные документы служебной переписки.

Донесения прокурору. Эти служебные документы направляются по каждому возбужденному уголовному делу. В нем указывается: по признакам какого преступления возбуждено уголовное дело, кто и какое совершил преступление, каковы последствия преступления. Если известно, кто совершил преступление и кто потерпевший, то указываются полные данные о их личности. Далее указывается, какому следователю (группе следователей), дознавателю (группе дознавателей) поручено расследование преступления, кто из прокурорских работников непосредственно осуществляет надзор за расследованием данного преступления.

Следующее донесение направляется прокурору после окончания предварительного следствия и направления уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. Затем со ссылкой на исходящий номер первого донесения нижестоящий прокурор докладывает о результатах рассмотрения дела в суде. Каждое донесение подписывает руководитель следственного органа (начальник органа дознания).

Письма. Под письмами, составляемыми следователем (дознавателем), имеются в виду различные по содержанию документы, которые,

как правило, пересылаются по почте (письмо в коллегия адвокатов или юридическую консультацию о выделении защитника и т. п.).

Запросы. Они направляются в определенные государственные учреждения для выяснения наличия судимости у обвиняемого, местопребывания того или иного лица и т. п.

Уведомления. С помощью такого вида служебных документов заявителю сообщается об отказе в возбуждении уголовного дела; разъясняется заинтересованным в исходе дела лицам их права, а в случаях, указанных в законе, и их право на обжалование прокурору, руководителю следственного органа или в суд процессуального решения, принятого следователем (дознавателем). Уведомление составляется и подписывается следователем (дознавателем).

Справка — документ, в котором следователь (дознаватель) описывает и подтверждает наличие тех или иных фактов и событий, когда закон не требует обязательного протокольного их удостоверения (справка о возвращении изъятых предметов их владельцу, об утрате вещественного доказательства и т. п.).

Заявление о самоустранении производства предварительного следствия (дознания). Такое заявление следователь (дознаватель) направляет руководителю следственного органа (начальнику подразделения дознания) при наличии оснований для своего отвода от производства предварительного следствия (дознания). В этом заявлении следователь (дознаватель) излагает основания для своего отвода.

Сообщение. Следователь (дознаватель) направляет его руководителю следственного органа (прокурору) в суточный срок после производства обыска в случаях, не терпящих отлагательства, произведенного без судебного разрешения. В нем указывается, в чем состояла неотложность производства обыска, когда (час, дата), где и у кого производился обыск, а также результаты обыска.

Объяснения. Получение объяснения в соответствии со ст. 144 частью первой УПК РФ возможно при производстве проверки повода и оснований для возбуждения уголовного дела. В объяснении указывается, кому и кем оно дается, содержание самого объяснения, удостоверение правильности записи объяснения, подписи давшего и отобравшего объяснения.

Кроме этого, исходя из ст. 124 УПК РФ, при обжаловании действий следователя (дознавателя) они вправе принести возражения с объяснением обоснованности своей позиции, которое они представляют

соответственно руководителю следственного органа или прокурору в связи с поступлением жалобы на их действия. В этом объяснении, направляемом руководителю следственного органа (прокурору) в течение 24 часов, следователь (дознатель) излагает законность и обоснованность своих процессуальных действий (решений), которые обжалуются, а также может привести свои соображения по поводу самой жалобы.

Возражения. Следователь (дознатель) представляет возражения в случаях, когда он не согласен с письменными указаниями руководителя следственного органа (прокурора) о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении уголовного дела в суд либо о прекращении дела. Свои возражения по перечисленным вопросам с изложением существа своей позиции и выводов следователь (дознатель) представляет вместе с делом вышестоящему руководителю следственного органа (прокурору).

Телеграммы (телефонограммы). Они направляются следователем (дознателем) по телеграфу (телефону) в целях сокращения срока получения фактических данных, необходимых по расследуемому уголовному делу. Текст телеграммы пишется без союзов, предлогов и знаков препинания. В телеграмме не допускаются исправления и переносы слов. Подпись на телеграмме пишется с новой строки.

В соответствии с требованиями ГОСТа 6. 23–70, утвержденного постановлением Комитета стандартов, меры и измерительных приборов при Совете Министров СССР 22 января 1970 г. № 75, все служебные документы во всех учреждениях должны изготавливаться на специальных бланках, имеющих штамп соответствующего учреждения (прокуратуры), с указанием на нем даты (дня, месяца и года отправления документа и его исходящего номера).

На бланках прокуратуры для служебных документов печатаются наименование прокуратуры, код прокуратуры (если он есть), индекс предприятия связи, почтовый и телеграфный адрес, номер абонентского телеграфа, номер телефона, а также указываются индекс и дата входящего документа.

Каждый составляемый служебный документ должен быть понятным по содержанию, иметь достаточный объем информации, а его текст — быть ясным, кратким и точным. Недопустимо употреблять в служебных документах термины, порождающие различные толкования.

Служебные документы обычно составляются по следующей *форме*: наименование документа; его заголовок; изложение содержания; подпись уполномоченного должностного лица с обязательным разборчивым указанием его фамилии.

Текст служебного документа должен излагаться литературным языком, по возможности с использованием простых предложений, с применением устойчивых (трафаретных) словосочетаний и прямого порядка слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому), определения ставятся перед определяемыми словами, дополнения ставятся после управляющего слова, обстоятельственные слова ставятся ближе к слову, к которому они относятся, вводные слова ставятся в начале предложения, если логическое (смысловое) ударение падает на объект действия. Если логическое (смысловое) ударение падает на само действие или на субъект действия, то используется обратный порядок слов (сказуемое предшествует подлежащему). Во всех служебных документах при указании времени суток *не употребляются* слова «утра», «дня», «вечера», «ночи». *Время указывается* по 24-часовому исчислению. Например, 23 часа 45 минут, 05 часов 12 минут и т. п.

В служебных документах однозначные числа записываются словом, а однозначное число с указанием меры пишется цифрой, например, не менее пяти приборов, но не более 5 км. Составные числительные в начале предложения пишутся словами, а в остальных случаях цифрами. Порядковые числительные записываются с указанием падежных окончаний (магнитофон 1-го класса).

Копии служебных документов заверяются подписью должностного лица, которое удостоверяет соответствие ее содержания подлиннику. Например: «Верно, начальник канцелярии Тушинской межрайонной прокуратуры..... (подпись с четким указанием фамилии)».

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Значительное место в деятельности органов предварительного расследования занимают постановления о прекращении уголовных дел либо постановления о прекращении уголовного дела и уголовно-го преследования.

Прекращение уголовного дела является одной из форм окончания предварительного расследования. В случае прекращения уголовного дела следователь (дознатель) составляет законное, обоснованное и мотивированное постановление, в котором излагается сущность

уголовного дела и указываются основания его прекращения. Исходя из общих требований, предъявляемых к процессуальным решениям, постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования должно состоять из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во *вводной части* указывается наименование постановления, должность, звание и фамилия следователя (дознателя), составившего данный процессуальный акт, и уголовное дело, по которому оно составляется.

В *описательной* излагается существо уголовного дела, приводятся полученные в процессе расследования доказательства, на основе которых делается вывод о необходимости прекращения производства по уголовному делу, указываются конкретные основания и мотивы принятого решения с указанием процессуального закона, предусматривающего его.

В *резолютивной части* формулируется решение о прекращении дела со ссылкой на закон, предусматривающий порядок прекращения.

Основаниями к прекращению уголовного дела являются обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, а также и недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления, если исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств.

Уголовное дело не может быть прекращено по основаниям, не предусмотренным уголовно-процессуальным законом.

В резолютивной части постановления о прекращении уголовного дела указываются:

- анкетные данные лица, в отношении которого прекращается уголовное дело;
- решение вопроса о судьбе вещественных доказательств;
- решение об отмене ареста, наложенного на имущество;
- решение о доведении до сведения общественной организации, трудового коллектива или администрации предприятия, учреждения, организации фактов, требующих принятия мер общественного или дисциплинарного воздействия либо мер административного взыскания в отношении лица, привлекающегося в качестве обвиняемого, или иных лиц, которым направлена копия постановления о прекращении дела с разъяснением заинтересованным лицам права обжаловать данное постановление.

Мотивированность постановления о прекращении уголовного дела предполагает приведение следователем (дознавателем) аргументов, обосновывающих правильность сделанных выводов, причин принятых доказательств, а также мотивы принятия данного решения.

Постановление подписывается следователем (дознавателем) с указанием места и времени его составления.

Порядок и срок обжалования постановления излагается в письменном уведомлении, направляемом заинтересованному лицу, и поэтому нет необходимости излагать его в резолютивной части постановления о прекращении уголовного дела.

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, указываются пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело, результаты предварительного расследования, данные о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, применявшиеся меры пресечения, обоснование решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело № _____ (уголовное преследование) в отношении подозреваемого (обвиняемого) (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения), уроженца _____, гражданина _____, проживающего по адресу: _____, ранее (не) судимого по основанию, предусмотренному (пункт, часть, статья) УПК РФ, (содержание основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

2. Меры пресечения (какую именно), избранную подозреваемому (обвиняемому) (фамилия, инициалы), а также (наложение ареста на имущество, корреспонденцию, временное отстранение от должности, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) отменить.

3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за (фамилия, имя, отчество) право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием¹.

¹ Заполняется в случае прекращения уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

4. Вещественные доказательства (какие именно и суть принятого решения).

5. Копии настоящего постановления вручить (направить) (фамилия, инициалы лица, в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное преследование), потерпевшему (законному представителю) (фамилия, инициалы), гражданскому истцу (фамилия, инициалы), гражданскому ответчику (фамилия, инициалы), а также направить¹ (наименование налогового органа).

6. Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства².

Настоящее постановление может быть обжаловано (должность руководителя (начальника) органа предварительного расследования) или (наименование органа прокуратуры) либо в (наименование суда) в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Обвинительное заключение. *Обвинительное заключение* — процессуальный документ, которым завершается предварительное следствие. В нем следователь формулирует итоги произведенного предварительного расследования, излагает круг фактов, подлежащих исследованию в судебном заседании, а также определяет список лиц, подлежащих вызову в суд.

Как и все другие процессуальные (следственные) акты, обвинительное заключение должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Законность обвинительного заключения означает, что оно соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, основано на правильном применении норм уголовного права, а также и иных нормах материального права, формулировка обвинения находится в полном соответствии с обвинением, указанным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Обоснованным обвинительное заключение признается в том случае, если выводы, изложенные в нем, соответствуют фактическим обстоятельствам расследованного преступления, подтверждаются объективными доказательствами, полученными в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Мотивированность обвинительного заключения предполагает приведение следователем доказательств, обосновывающих правильность

¹ Заполняется в случае прекращения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.1 УК РФ

² Заполняется в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 213 УПК РФ.

сделанных выводов, а также соображения и мотивы, которые были приняты во внимание при составлении обвинительного заключения.

По своему содержанию обвинительное заключение должно быть полным и объективным. Обвинительное заключение признается полным, когда в нем приведены все факты и обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Однако изложение обстоятельств дела в обвинительном заключении не должно быть слишком пространным.

Объективность обвинительного заключения означает приведение в нем не только отягчающих ответственность обвиняемого обстоятельств, но и смягчающих обстоятельств по каждому эпизоду преступных действий обвиняемого.

Обвинительное заключение должно быть написано просто и доходчиво, логично и убедительно. Фабулу дела и доказательства следует излагать несложными, легко воспринимаемыми фразами. Желательно, чтобы фразы были не длинными, с минимумом придаточных предложений. При этом важно не злоупотреблять сложными юридическими и иными специальными терминами, которые для обвиняемого и некоторых других участников процесса затрудняют понимание того, о чем идет речь.

В тексте обвинительного заключения не должно содержаться двусмысленности, ненужных нравоучений, критики очевидных аморальных поступков. Оно должно излагаться точным и строгим языком. Обвинительное заключение должно отличаться своей определённой, четкостью стиля и постоянством терминологии.

Следует признать соответствующей закону практику, когда в начале обвинительного заключения указывают наименование процессуального акта, фамилию, имя и отчество обвиняемого и юридическую квалификацию преступления, в совершении которого он обвиняется. Больше никаких данных приводить не следует.

Следовательно, *нет необходимости в выделении в нем вводной части* и целесообразно сразу перейти к изложению фактических обстоятельств совершения преступления. Поэтому и ставшая традиционной после приведения названия дела фраза: «произведенным предварительным расследованием (следствием, дознанием) установлено...» — также представляется излишней, так как, по сути, к раскрытию существа обвинения ничего не добавляет. Кроме этого, согласно закону обвинительное заключение составляется только по тем уголовным делам, по которым производится предварительное следствие. Название

процессуального акта «Обвинительное заключение» говорит о том, что оно составлено по уголовному делу, по которому производилось предварительное следствие.

Таким образом, в целях обеспечения простоты и четкости обвинительного заключения в нем следует излагать только те его составные элементы, которые раскрывают существо обвинения. Сведения о поводе, основаниях возбуждения уголовного дела и о том, кем оно возбуждено, а также о том, что обвинительное заключение составлено на основе материалов предварительного расследования, приводить, как излишние, не следует.

Согласно ст. 220 УПК РФ в *описательной части обвинительного заключения* следователь указывает:

- 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- 2) данные о личности каждого из них;
- 3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление;
- 5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- 6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
- 9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Перечень указанных в данной статье УПК РФ обязательных элементов обвинительного заключения является исчерпывающим. Именно в соответствии с этими элементами должны систематизироваться собранные по делу материалы. Строгое соблюдение этих предписаний закона позволяет добиться логичности, простоты и убедительности обвинительного заключения.

Каждое обвинительное заключение должно начинаться с указания данных, которые дают полную и объективную характеристику личности обвиняемого. Объективный показ личности обвиняемого позволяет правильно определить степень его общественной опасности.

Для полной характеристики личности обвиняемого необходимо привести в обвинительном заключении данные о его нравственно-психологическом облике до совершения преступления, его участие в трудовой деятельности, а также данные об обстоятельствах совершения преступления и о поведении обвиняемого при производстве предварительного следствия, которые могут полнее охарактеризовать его общественную опасность.

Далее излагается сущность уголовного дела: место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства. Из этого предписания закона неоспоримо следует обязанность следователя начинать описательную часть обвинительного заключения с изложения самого состава совершенного преступления, в котором обвиняется данное лицо. Поэтому не основаны на законе рекомендации, высказанные в юридической литературе: «Описательная часть обвинительного заключения начинается с краткого изложения данных, послуживших основанием для возбуждения дела». Приводить эти сведения в описательной части обвинительного заключения нет необходимости, они существо дела не раскрывают.

Таким образом, согласно ст. 220 УПК РФ в начале описательной части обвинительного заключения излагается вывод следователя о сущности дела: указываются место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, т. е. необходимо кратко изложить сущность совершенного преступления, с приведением существенных обстоятельств преступления без ненужной детализации.

Вполне очевидно, что при изложении первого элемента описательной части (обстоятельств преступления) все участники процесса называются в соответствии с тем, кем они фактически признаны по делу (обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и т. п.).

Факт предъявления обвинения обвиняемому закон требует указывать в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а не в обвинительном заключении. На практике дата предъявления обвинения указывается в справке о сроках следствия в приложении к обвинительному заключению. Вполне понятно, что указание даты предъявления обвинения обвиняемому в справке о сроках следствия не может рассматриваться как юридическая оценка содеянного обвиняемым преступлением.

Фактически первый элемент описательной части, в которой излагается сущность дела, является окончательным выводом следователя

по делу и формулированием его юридической оценки содеянного преступления. Этот вывод он подтвердит, обоснует собранными доказательствами в последующих элементах обвинительного заключения.

Вторая часть обвинительного заключения — *резюмирующая* — начинается со слов «*на основании изложенного обвиняется...*», затем приводятся полные сведения о личности обвиняемого с указанием данных, имеющих существенное значение для обвиняемого (например, наличие инвалидности, участие в военных действиях и др.).

Далее излагается формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи или статей уголовного закона, предусматривающих данное преступление. Она должна полностью соответствовать формулировке обвинения, которое было предъявлено обвиняемому в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а также четко и лаконично отражать характер и состав преступления. Обязательно указываются место, время, способ, мотивы и цели преступления, его последствия, а также другие существенные признаки преступления, точно указываются часть, пункт и номер статьи Уголовного кодекса.

Далее в описательной части обвинительного заключения излагаются доказательства, которые подтверждают наличие преступления и виновность обвиняемого. При этом содержание доказательств, на которые имеется ссылка в обвинительном заключении, должно быть кратко изложено.

На практике существуют три способа приведения доказательств: *систематический, хронологический и смешанный* (поэпизодный).

Систематический способ изложения практикуется при наличии прямых доказательств, подтверждающих обстоятельства совершенного преступления. При этом способе доказательства анализируются по ходу развития преступной деятельности, т.е. в такой же последовательности, в какой совершалось преступление.

Хронологический способ изложения применяется редко, когда отсутствуют прямые доказательства и доказывание базируется только на косвенных доказательствах. В этом случае доказательства приводятся в порядке их получения в ходе предварительного расследования.

Смешанный, или поэпизодный, способ изложения применяется по многоэпизодным делам, доказательства излагаются систематически или хронологически по каждому эпизоду преступной деятельности или по отдельным преступлениям, если их обвиняемому вменено несколько.

При систематическом способе изложения доказательств первыми приводятся показания самого обвиняемого и его отношение к предъявленному обвинению. Обычно изложение этого элемента описательной части обвинительного заключения начинается так: *«Допрошенный по делу обвиняемый Иванов в предъявленном ему обвинении по ч. 1 ст. 105 УК РФ признал себя полностью (частично, не признал) и показал...»* (далее обязательно приводятся показания обвиняемого по существу обвинения). Недопустимо вместо приведения показаний обвиняемого ограничиваться записью, что обвиняемый дал показания, соответствующие обстоятельствам, изложенным в фабуле обвинительного заключения, так как в такой записи нет доказательств. Если обвиняемый не признал себя виновным полностью или частично, в этой части указывается, в чем именно он не признает себя виновным. Эти показания нужно привести точно, для того чтобы в дальнейшем опровергнуть эти ложные показания собранными по делу доказательствами.

После изложения показаний одного обвиняемого приводятся показания других обвиняемых по этому же уголовному делу.

Закончив приведение показаний обвиняемого, следователь переходит к изложению других доказательств: *«Наличие преступления и виновность обвиняемого в совершении преступления, кроме его личного признания, подтверждается и другими доказательствами: показаниями потерпевшего К., свидетелей Б., В., Д., заключениями экспертов, протоколами следственных действий и вещественными доказательствами»*. Далее приводится последовательно содержание этих доказательств.

Собранные доказательства должны подтверждать событие преступления и его состав, виновность подсудимого в совершении преступления. Именно это делает обвинительное заключение убедительным для всех тех, кто знакомится с его содержанием. Приведение доказательств, естественно, должно связываться только с тем обвинением, по поводу которого составляется обвинительное заключение. Если по делу ранее предъявлялись обвиняемому и другие обвинения, по которым он больше не обвиняется, то об этом в обвинительном заключении не должно упоминаться, так как это будет вводить в заблуждение не только самого обвиняемого, но и других лиц, знакомящихся с этим процессуальным документом.

При приведении доказательств, подтверждающих наличие преступления, а также и виновность обвиняемого в совершении преступления, недопустимо ограничиваться только перечислением доказательств,

необходимо приводить содержание доказательств без ссылки на показания других свидетелей или потерпевших. Если показания нескольких свидетелей и потерпевших совпадают, приводить их нужно как одно показание со ссылками на листы дела, на которых находятся показания этих лиц.

В этой части обвинительного заключения каждый эпизод обвинения должен подкрепляться ссылкой на конкретные доказательства. Неприведение доказательств, подтверждающих наличие преступления и вину обвиняемого, рассматривается судами как нарушение закона, которое затрудняет исследование при судебном разбирательстве обоснованности обвинения в совершении преступления, а также ущемляет право обвиняемого на осуществление защиты. Суд признает эти нарушения существенными и возвращает дело на дополнительное расследование.

По гражданскому иску в этой части обвинительного заключения должны быть обоснованы доказательствами сумма хищения (ущерба), от которой зависит квалификация преступления обвиняемого, а также сумма ущерба, причиненного потерпевшему. Все доказательства и иные данные, приводимые в обвинительном заключении, должны содержать ссылки на листы дела.

Следующий элемент описательной части — анализ доводов, приводимых обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов. Отсутствие в обвинительном заключении анализа доводов обвиняемого, опровергающего те или иные факты, или аргументов, приводимых им в свою защиту, делает обвинительное заключение односторонним, необоснованным. Поэтому в этой части обязательно должны быть приведены доказательства, факты, аргументы, опровергающие доводы обвиняемого и подтверждающие выводы обвинительного заключения.

После перечисления всех доказательств должны быть отражены обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. Это проводится с целью обеспечения объективности обвинительного заключения: обязательно должны приводиться не только отягчающие, но и смягчающие ответственность обвиняемого обстоятельства. Анализ смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств состоит в раскрытии их содержания, приведении доказательств, подтверждающих их существование, и оценке этих обстоятельств как смягчающих или отягчающих со ссылкой на соответствующие пункты ст. 61 или ст. 63

УК РФ. Если фактически в деле нет смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств, в обвинительном заключении отмечается и то, что их нет.

Потом определяются сведения о потерпевшем, характере и размере вреда, причинённого преступлением. В сведениях о потерпевшем указываются фамилия, имя и отчество, возраст и должность, а также некоторые сведения о физических и психических качествах личности, если они имеют значение для правильного разрешения уголовного дела. На практике эти сведения о потерпевшем в целях обеспечения логичности изложения материала в описательной части и большей ее стройности указываются одновременно с приведением показаний потерпевшего. Эту часть обвинительного заключения на практике называют *доказательственной частью* (элементом).

Далее указываются сведения о гражданском истце и ответчике, с описанием всех обстоятельств и доказательств, связанных с данными участниками уголовного судопроизводства.

В конце резолютивной части обвинительного заключения указывается место и время его составления, оно подписывается лицом, составившим обвинительное заключение. Кроме того, указывается, что уголовное дело направляется прокурору.

При этом обвинительное заключение должно быть согласовано с руководителем следственного органа, который должен дать заключение о согласии либо несогласии с данным обвинительным заключением.

Согласно ст. 220 УПК РФ после подписания обвинительного заключения следователь немедленно направляет дело прокурору.

Приложения к обвинительному заключению. Неотъемлемой составной частью обвинительного заключения являются согласно ст. 220 УПК РФ приложения.

К обвинительному заключению обязательно прилагаются:

- список лиц, подлежащих, по мнению следователя, вызову на судебное заседание;
- справки о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, о вещественных доказательствах, о гражданском иске, о принятых мерах обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, о судебных издержках.

Следователь вправе включать и другие приложения к обвинительному заключению, если они облегчают работу суда, прокурора

и защитника при изучении материалов уголовного дела. Например, по многотомному делу следователь может составить справку о материалах, находящихся в каждом томе, и т. п. В *список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание*, необходимо включать только тех, кто действительно необходим в судебном заседании для установления истины по делу, а не всех допрошенных по делу в ходе предварительного расследования. В списке указываются обвиняемые, затем потерпевшие, далее свидетели и эксперты. Фамилии лиц в списке указываются в том порядке, в каком их, по мнению следователя, целесообразно допрашивать в судебном заседании. В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, указываются фамилия, имя и отчество вызываемого, листы дела, на которых зафиксированы их показания, и место их нахождения (адрес).

В *справке о сроках следствия* указывается дата:

- совершения преступления;
- возбуждения уголовного дела;
- принятия дела к производству;
- предъявления обвинения;
- изменения обвинения или предъявления нового,
- продления срока предварительного следствия;
- приостановления производства по делу;
- возобновления производства по делу;
- ознакомления потерпевшего и других участников процесса;
- ознакомления обвиняемого с материалами дела.

В *справке об избранной мере пресечения* указываются дата ее применения, вид меры пресечения и место содержания обвиняемого, если он находится под стражей. Если до избрания меры пресечения имело место задержание лица, ставшего впоследствии обвиняемым, или на него налагалось дисциплинарное взыскание в виде ареста с содержанием на гауптвахте, то указывается и время этого содержания с указанием листов дела, подтверждающих эти данные.

В *справке о вещественных доказательствах* указываются доказательства и место их нахождения с указанием листов дела.

В *справке о гражданском иске* указываются сумма заявленного иска, меры, принятые для его обеспечения, со ссылкой на листы дела. В этой же справке должно быть указано о затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий, средствах, возмещение которых, согласно закону, возлагается на обвиняемого.

В справке о судебных издержках указываются суммы как выплаченные, так и подлежащие выплате свидетелям, специалистам, экспертам, переводчикам, а также затраченные на производство следственных действий и на пересылку вещественных доказательств.

Кроме этих справок, предусмотренных в законе, по указаниям вышестоящих прокуроров в справки включается информация о привлечении общественности к раскрытию преступления, применении технических средств обнаружения следов преступления, о внесении представлений о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, и некоторые другие данные.

Все приложения к обвинительному заключению подписываются следователем одновременно с подписанием обвинительного заключения.

2.4. Особенности производства следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, которые связаны с составлением процессуальных актов на досудебных стадиях

Допрос. Допрос как следственное действие предусмотрен уголовно-процессуальным законом (ст. 187–191 УПК РФ). В ходе допроса следователь (дознатель) в установленном порядке получает показания у определенного лица об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, с изложением их в протоколе.

Допрос является одним из самых распространенных следственных действий. Он проводится в целях получения сведений, соответствующих обстоятельствам дела. Обладателем этих сведений может быть любое лицо, и оно может быть допрошено в соответствии со своим процессуальным статусом в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта.

Допрос производится по месту производства предварительного следствия (дознания), т. е. в помещении органов следственного комитета, прокуратуры, органа внутренних дел и т. п. Как исключение допрос может быть произведен по месту нахождения допрашиваемого лица (в следственном изоляторе, в больнице, по месту работы, по месту жительства). Производство допроса вне места производства предварительного следствия должно быть мотивировано с отражением причин допроса по месту нахождения допрашиваемого лица в протоколе допроса.

Время допроса регламентировано с учетом интересов допрашиваемых лиц. Общая продолжительность допроса одного и того же лица в день не может превышать 8 часов (ч. 3 ст. 187 УПК РФ). При этом непрерывно допрос не может длиться более четырех часов (ч. 2 ст. 187 УПК РФ). В длительном допросе обязателен перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью не менее одного часа. Допрос в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства, недопустим (ч. 3 ст. 163 УПК РФ). Кроме того, продолжительность допроса может зависеть от состояния здоровья допрашиваемого лица. По медицинским показаниям продолжительность допроса определяется по заключению врача. В такой ситуации максимальная продолжительность допроса зависит от заключения врача и может быть существенно менее восьми часов в день.

Момент первого допроса определяет следователь (дознатель), им устанавливается дата и время допроса. В то же время в отношении подозреваемого первый допрос должен последовать не позже 24 часов с момента задержания или со дня возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). Допрос обвиняемого следует незамедлительно за предъявлением обвинения. Допрос эксперта возможен только после дачи им заключения в письменном виде.

В соответствии с ч. 1 ст. 188 УПК РФ свидетель, потерпевший вызываются на допрос повесткой. В ней указывается, кто и в каком качестве вызывается на допрос, к кому и по какому адресу необходимо явиться, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи¹. При временном отсутствии лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы либо по поручению следователя (дознателя) иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос.

Лицо, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и оно содержится в СИЗО, вызывается

¹ Верховным Судом РФ предусмотрена возможность вызова на допрос и при помощи СМС -сообщений. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // URL: <http://base.consultant.ru>.

для производства допроса в качестве свидетеля по другому уголовному делу через администрацию места содержания под стражей. Лицо, находящееся в местах лишения свободы, при необходимости его участия в следственных действиях по уголовным делам других лиц может быть переведено в следственный изолятор из исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьмы. Перевод возможен по мотивированному постановлению следователя с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ или его заместителя либо приравненного к нему руководителя специализированного следственного органа или его заместителя, руководителя территориального следственного органа по субъекту РФ следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти) или его заместителя — на срок, не превышающий двух месяцев, с согласия Председателя Следственного комитета РФ или его заместителя, руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти) — на срок до трех месяцев. Кроме того, перевод в данном случае может быть осуществлен и на основании мотивированного постановления дознавателя с согласия прокурора субъекта РФ или его заместителя либо приравненного к нему прокурора или его заместителя — на срок, не превышающий двух месяцев, а с согласия Генерального прокурора РФ или его заместителя — на срок до трех месяцев (см. ст. 77.1 УИК РФ). Передавая через кого-либо повестку, следователь (дознаватель) должен быть уверен в том, что повестка будет передана. При этом своевременность вручения повестки желательно в таких случаях контролировать самому следователю (дознавателю).

В порядке, установленном ст. 188 УПК РФ, к следователю может быть вызван обвиняемый для предъявления ему обвинения и допроса в качестве обвиняемого. Кроме того, он может быть вызван таким же образом для производства дополнительного, повторного допроса, если к ним не применена мера пресечения в виде заключения под стражу. К подозреваемому, находящемуся на свободе, также применимы правила вызова на допрос свидетеля и потерпевшего.

Вызываемое на допрос лицо обязано явиться к следователю (дознавателю) в указанный срок. На время явки оно освобождается от своих служебных и иных трудовых обязанностей, за ним сохраняется

место работы и средний заработок, поэтому возможность наступления для вызываемого лица отрицательных последствий вызова по названным основаниям не может служить препятствием явки. В случае неявки на допрос без уважительных причин следователь (дознатель) может применить к лицу, вызываемому на допрос, привод либо иные меры процессуального принуждения (ч. 3 ст. 188 УПК РФ). Если кто-либо вмешивается в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или дознателя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, в том числе и посредством неосвобождения от своих служебных и трудовых обязанностей лица, вызываемого на допрос, то в соответствии с ч. 2 ст. 294 УК РФ в этом случае предусмотрена уголовная ответственность. Вызываемое лицо обязано явиться в назначенный срок, который установлен повесткой.

Кроме того, в случаях когда вызываемое лицо не в состоянии по каким-либо причинам явиться на допрос, оно обязано уведомить об этом следователя (дознателя). При этом закон не устанавливает форму уведомления о неявке на предполагаемый допрос. Поэтому, как правило, сообщение о невозможности прибыть на допрос в установленный срок может быть в форме телефонного звонка, телеграммы, СМС-сообщения и т. д. В случаях если на допрос вызывается лицо, которое не достигло 16-летнего возраста, данное лицо вызывается через законных представителей (родители, попечители и т. д.) либо через администрацию по месту его работы или учёбы. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Общие правила проведения допроса. Допрос осуществляется в отношении каждого лица по отдельности, в отсутствие других лиц, подлежащих допросу. Свидетель, потерпевший по усмотрению следователя (дознателя) предупреждаются о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, и у них отбирается подписка с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ (ст. 161 УПК РФ).

Перед допросом, желательно заблаговременно, чтобы не откладывать из-за этого производство допроса, следователь (дознатель), если у него возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, выясняет, на каком языке допрашиваемый желает давать показания (ст. 189 УПК РФ), и при необходимости принимает меры к обеспечению участия переводчика в допросе (ст. 59 УПК РФ).

В допросе может принимать участие специалист с учетом предмета подлежащих получению показаний. Не исключается участие и эксперта для получения интересующей информации для ее последующего использования в ходе экспертного исследования.

При допросе несовершеннолетнего свидетеля может присутствовать его законный представитель.

Как и в каждом следственном действии, в допросе может участвовать должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, но в этом случае в протоколе допроса делается отметка об участии данного должностного лица.

На *первом допросе* следователь (дознатель):

- удостоверяется в личности допрашиваемого;
- разъясняет, по какому делу вызвано лицо на допрос и в качестве кого;
- разъясняет права свидетеля или потерпевшего (ст. 42, 56 УПК РФ), в том числе право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, право ходатайствовать о применении мер безопасности, о производстве допроса в присутствии адвоката, о праве пользоваться в ходе допроса документами и записями и др.;
- разъясняет обязанности допрашиваемого;
- предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в протоколе допроса и удостоверяется подписью допрашиваемого.

Подозреваемому (обвиняемому) разъясняются соответствующие допросу и их правовому статусу права и обязанности.

Перед допросом следователь (дознатель) обязан предупредить участников допроса о применении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки. Указанные средства фиксации показаний могут применяться не только по инициативе следователя (дознателя), но и по ходатайству допрашиваемого лица. Все средства фиксации допроса (фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка) должны храниться в уголовном деле и по окончании предварительного расследования опечатываются следователем (дознателем).

Недопустимы в ходе допроса наводящие вопросы (т. е. вопросы, содержащие в себе один из возможных вариантов ответа). В остальном следователь вправе использовать тактические приемы, не противоречащие закону и нормам морали, по своему усмотрению.

Допустимо использование допрашиваемым лицом документов и записей. По решению следователя (дознателя) эти документы и записи могут быть приобщены к протоколу допроса. Не исключается и выемка указанных объектов при отказе допрашиваемого передать их следователю (дознателю).

Свидетель в ходе допроса вправе воспользоваться помощью адвоката, и последний вправе присутствовать при допросе опекаемого им свидетеля. При этом адвокат не вправе задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы. В конце допроса адвокат вправе лишь сделать заявление о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, подлежащее занесению в протокол.

Порядок допроса. В ходе допроса действуют общие правила производства следственного действия (ст. 164 УПК РФ). Кроме того, сам процессуальный порядок допроса состоит из последовательных этапов: вводного, основного (допрос по существу) и заключительного (удостоверительного).

На первом (втором) этапе *допроса* следователь (дознатель) выполняет действия общего порядка, которые имеют для допрашиваемого ознакомительное и обеспечительное значение. Следователь (дознатель):

- удостоверяется в личности лица, вызванного на допрос;
- разъясняет ему, по какому делу и в качестве кого оно вызвано на допрос;
- разъясняет права и порядок их обеспечения;
- знакомит с обязанностями и разъясняет последствия их несоблюдения;
- предупреждает об ответственности.

Кроме того, на этом этапе допроса следователь (дознатель) выясняет характер взаимоотношений допрашиваемого с другими участниками процесса, имеющими личный интерес в уголовном деле, уведомляет его и о применении в ходе допроса технических средств.

Порядок проведения допроса на его основном этапе, т. е. по существу, законом не урегулирован. Представляется уместным, как было установлено в законодательстве ранее, допрос начинать с предложения допрашиваемому лицу рассказать все известное по данному делу. После этого следует так называемый «свободный рассказ» допрашиваемого, в ходе которого вопросы не задаются, допрашиваемое лицо не прерывается. Исключением может быть ситуация, когда

показания не относятся к делу или когда сказанное допрашиваемым требует разъяснения. После дачи показаний допрашиваемому лицу могут быть заданы вопросы следователем (дознавателем), а с его разрешения и защитником, представителем, законным представителем, которые участвуют в допросе. В ходе допроса допрашиваемому лицу могут предъявляться доказательства, однако это возможно только после получения от него показаний об обстоятельствах, к которым относятся предъявляемые доказательства. То же относится и к воспроизведению звуко-видеозаписи и киносъемки. Допрашиваемые вправе дать свои пояснения по поводу воспроизведенных, в том числе и с помощью технических средств, показаний других лиц.

По окончании допроса следователь (дознаватель) выясняет у его участников, имеются ли замечания или заявления по поводу произведенных действий. В ходе допроса от допрашиваемого лица могут поступить заявления, ходатайства, жалобы. Устные из них подлежат занесению в протокол, письменные — приобщаются к протоколу допроса.

На завершающем этапе допроса следователь (дознаватель) составляет протокол, знакомит с его содержанием участников допроса. Им разъясняется право внесения дополнений и уточнений в содержание протокола.

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших ведется по общим правилам и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 191 УПК РФ. В допросе несовершеннолетнего свидетеля может участвовать педагог. Участие педагога обязательно в допросе свидетелей и потерпевших в возрасте до 14 лет и по усмотрению следователя (дознавателя) — при допросе несовершеннолетнего лица в возрасте до 18 лет.

Присутствие законного представителя при допросе несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего — это право законного представителя. С учетом обстоятельств дела (например, при наличии возможного отрицательного влияния законного представителя на несовершеннолетнего) следователь (дознаватель) вправе не допустить законного представителя к участию в допросе. Законному представителю разъясняются его права, обязанности.

Законный представитель призван содействовать установлению контакта следователя (дознавателя) и несовершеннолетнего. Деятельность данного представителя направлена на содействие в реализации прав несовершеннолетнего и выполнении его обязанностей. Законный

представитель обязан способствовать даче допрашиваемым несовершеннолетним правдивых показаний. Он может делать заявления, подлежащие занесению в протокол, о нарушении прав представляемого им лица, знакомиться с протоколом и своей подписью удостоверить правильность и полноту записи показаний несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего.

При невозможности участия законного представителя в допросе или отсутствии такового могут приглашаться к участию в нем органы опеки и попечительства. Но данный вопрос решается с учетом того, будет ли это способствовать достижению целей допроса и соблюдению прав несовершеннолетнего.

Допрос несовершеннолетних следует вести с учетом возрастных особенностей и особенностей в развитии ребенка. Подготовке к такому допросу следователю необходимо уделять должное внимание, в том числе важно всесторонне учитывать психологию несовершеннолетнего при его допросе об обстоятельствах уголовного дела.

Несовершеннолетние свидетели (потерпевшие) в возрасте до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также за разглашение данных предварительного расследования, им разъясняется гражданских долг дать правдивые показания по уголовному делу.

Очная ставка — следственное действие, которое заключается в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых об одних и тех же обстоятельствах дела имеются существенные противоречия (ст. 192 УПК РФ).

Очная ставка проводится в целях выяснения причин противоречий и их устранения путем получения соответствующих действительности показаний от обоих допрашиваемых.

Очная ставка проводится одновременно только с двумя ранее допрошенными лицами.

Допросу на очной ставке подлежат подозреваемый, обвиняемый, свидетель и потерпевший — в различных сочетаниях друг с другом. В очной ставке могут участвовать защитник, представитель, специалист, эксперт, переводчик и лица, которые вправе (некоторые — обязаны) участвовать в допросе несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего.

Основание для проведения очной ставки — наличие не любых противоречий, а существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц. Эти показания касаются таких обстоятельств, от установления которых зависит принятие законного и обоснованного процессуального решения по делу, т. е. от которых зависит доказанность и вывод о виновности или невиновности лица в совершении преступления, правильное установление обстоятельств происшедшего, установление вида, размера вреда и других существенных для уголовного дела обстоятельств.

Инициатива в проведении очной ставки исходит по общему правилу от следователя (дознателя). В то же время участники процесса могут заявить ходатайство о проведении очной ставки. Прокурор вправе дать указание о проведении очной ставки для дознавателя, а руководитель следственного органа — для следователя.

В соответствии с требованиями ст. 164 УПК РФ перед допросом на очной ставке следователь (дознатель) разъясняет и обеспечивает права и обязанности участников очной ставки. Несмотря на то что свидетель и потерпевший в ходе их допросов предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, на очной ставке данное действие выполняется в полном объеме и фиксируется в протоколе очной ставки.

При проведении очной ставки могут использоваться технические средства фиксации хода и результатов следственного действия, о чем его участники предупреждаются следователем (дознателем).

В начале допроса на очной ставке следователь (дознатель) обязан выяснить, знают ли лица, участвующие в очной ставке, друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Каждый из них отвечает на поставленный вопрос. В дальнейшем следователь (дознатель) ставит вопрос, направленный на выяснение обстоятельств, по поводу которых получены противоречивые показания данных лиц. Поочередно они дают показания. Кто первым будет давать показания, решает следователь (дознатель) исходя из тактических соображений. После дачи показаний следователь (дознатель) вправе каждому из допрашиваемых задавать уточняющие, дополнительные вопросы. В ходе очной ставки может вестись допрос по поводу различных обстоятельств. Целесообразно при этом допрашивать участников очной ставки отдельно по каждому из подлежащих выяснению обстоятельств.

После окончания допроса следователем (дознателем) с его разрешения допрашиваемые могут задавать вопросы друг другу.

В ходе очной ставки возможно предъявление вещественных доказательств и документов, что должно сопровождаться предоставлением допрашиваемым лицам возможности дать показания по существу этих доказательств.

Оглашение на очной ставке ранее данных допрашиваемыми лицами показаний или воспроизведение этих показаний с помощью технических средств возможно только после дачи на очной ставке показаний по поводу выясняемых обстоятельств. Оглашение ранее данных показаний возможно и при отказе лица от дачи показаний на очной ставке. Огласив показания на очной ставке, следователь (дознатель) должен предоставить возможность допрашиваемому дать пояснения по поводу оглашенных показаний или поставить данному лицу соответствующий вопрос по существу оглашенных показаний и показаний, данных в ходе очной ставки.

Предъявление для опознания — следственное действие, которое заключается в предложении опознающему узнать (отождествить) предъявляемый объект по приметам, о которых он ранее давал показания в ходе допроса (ст. 193 УПК РФ).

Объектами опознания могут выступать живые лица, предметы, а также труп. Кроме трупа, иные названные объекты предъявляются для опознания в количестве не менее трех лиц или предметов. Допускается также опознание местности, помещений, животных и других объектов.

Субъектами предъявления для опознания выступают подозреваемые, обвиняемые, свидетели и потерпевшие. Они опознают объект, который ранее лично наблюдали и приметы которого запомнили. По этим приметам они узнают среди предъявленных запомнившийся объект. *Обязательным условием* предъявления для опознания является *предварительный допрос опознающего*. В ходе допроса выясняется, какой объект наблюдал допрашиваемый, по каким приметам и особенностям он его запомнил и сможет ли по ним узнать при предъявлении данного объекта для опознания. Тщательно выясняются в ходе допроса не только приметы наблюдавшегося допрашиваемым объекта, но и обстоятельства, при которых происходило наблюдение за ним, а также особенности состояния здоровья, психологического состояния наблюдавшего, которые могут повлиять на запоминание примет, а также

особые приметы самого объекта наблюдения. Проведение опознания без предварительного допроса является незаконным и полученные в ходе него данные не могут выступать в качестве доказательств. Незаконным является проведение повторного опознания предмета или лица тем же опознающим и по тем же приметам. Нельзя допускать повторного опознания тем же лицом объектов, которые предъявлялись для опознания, так как опознающий наблюдал искомые объекты в ходе следственного действия. Допустимо предъявление для опознания тому же лицу других объектов, которые опознающий сможет опознать по тем же приметам, что и при первичном опознании.

Опознание проводится *с участием не менее двух понятых*, а также при необходимости с участием переводчика, специалиста, эксперта. Могут участвовать в опознании с учетом общих правил участия в следственных действиях прокурор, защитник, представитель, законный представитель, а также педагог при опознании несовершеннолетним. Перед опознанием следователь (дознатель) выполняет соответствующие требования ст. 164 УПК РФ, касающиеся каждого в отдельности участвующего в следственном действии лица.

Опознание живых лиц производится в группе не менее трех человек, один из которых — опознаваемое лицо. Предъявление потерпевшей одного предполагаемого подозреваемого (без участия статистов) признано существенным нарушением закона, повлекшим недопустимость протокола предъявления для опознания¹.

Труп для опознания предъявляется в единственном числе.

Лица, среди которых предъявляется для опознания опознаваемое лицо, должны быть внешне по возможности сходными с опознаваемым. Отсутствие такой схожести ведет к признанию недействительности опознания. Сходными должны быть пол, раса, возраст, другие общие признаки словесного портрета, а также одежда и особые приметы. Во всяком случае, при опознании (живых лиц, предметов, при опознании живых лиц по фотографиям) ни один (особенно опознаваемый объект) из предъявляемых для опознания объектов не должен существенным образом выделяться, отличаться от других. Лица, среди которых предъявляется для опознания опознаваемый, не должны быть известными опознающему, в противном случае результаты опознания признаются ничтожными.

¹ См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С. 9—10.

Перед опознанием опознаваемому предлагается занять любое место среди статистов. Опознаваемый добровольно выбирает это место, что отражается в протоколе следственного действия.

Опознание живых лиц может происходить в условиях, когда опознаваемое лицо не наблюдает опознающего. Об этом участники следственного действия должны быть заранее, во вводной части опознания, предупреждены. Решение о таком порядке опознания принимает следователь (дознатель), если необходимо обеспечить безопасность опознающего. Технически обеспечение указанных условий опознания зависит от следователя (дознателя). В этих целях могут применяться различные помещения; одно помещение, разделенное перегородкой, но во всех случаях при условии визуального сообщения между ними. При использовании одного помещения оно может быть в различной степени освещенным. В нем опознающий находится в темной части, визуально не просматриваемой опознаваемым. При опознании, когда опознаваемое лицо не видит опознающего, понятые обязаны находиться в месте нахождения опознающего. В наличии понятых должен убедиться тот, кого опознают.

Опознающему предлагается осмотреть опознаваемых и указать, опознает ли он кого-либо из представленных лиц и по каким приметам. Опознающий обязан указать, опознает ли он кого среди предъявленных лиц и по каким приметам (особенностям) он это делает.

Опознание живых лиц может проводиться по фотографиям при соблюдении общих правил предъявления для опознания живых лиц. Количество фотографий должно быть не менее трех. Изображенные на фотографиях лица должны быть внешне сходными с опознаваемым лицом. В протоколе опознания следует отразить причину проведения опознания живых лиц по фотографиям, а не в общем порядке.

Для опознания могут быть предъявлены различные предметы, в количестве не менее трех, среди предметов, схожих по внешним признакам.

Обыск — следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании каких-либо мест или лиц с целью отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может проводиться в целях отыскания разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182 УПК РФ).

Основанием для производства обыска является наличие у следователя (дознателя) обоснованного предположения о возможном нахождении искомых объектов в каком-либо месте или у какого-то лица. Обыск может проводиться не только у подозреваемого, обвиняемого, но и у других лиц, не имеющих к преступлению непосредственного отношения.

Индивидуальные характеристики разыскиваемого предмета могут и отсутствовать, но следователь (дознатель) не может проводить обыск без версий о том, что относящееся к делу может находиться в обыскиваемом помещении и другом месте. В ходе обыска могут обнаруживаться предметы, в отношении которых розыск не ведется, но они запрещены законом к свободному обращению. Обнаруженные в ходе обыска предметы, документы и вещества, запрещенные к обращению, подлежат изъятию, хотя они могут и не иметь отношения к расследуемому делу.

Обыск производится только по постановлению следователя (дознателя). При необходимости проведения обыска в жилище следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает ходатайство перед судьей о выдаче разрешения на производство данного действия (ст. 164, 165 УПК РФ). Свое ходатайство следователь (дознатель) излагает в постановлении. Судья рассматривает постановление и принимает решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в этом, с вынесением соответствующего постановления. При проведении в исключительных случаях обыска по постановлению, но без требуемого судебного решения, следователь обязан направить судье об этом уведомление с приложением копии постановления о производстве следственного действия и протокола данного действия. Судья проводит по представленным документам проверку законности и обоснованности обыска (ст. 165 УПК РФ).

Проведение обыска без судебного решения возможно в случаях, не терпящих отлагательства. Перечень этих случаев не определен законом, но все они свидетельствуют о том, что при обычном процессуальном оформлении производства обыска в жилище важные доказательства могут быть безвозвратно утрачены для следствия. В соответствии, например, с приказом Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного следствия в Следственном комитете Российской Федерации» не терпящими отлагательства могут быть признаны случаи, когда:

- необходимо реализовать меры по предотвращению, пресечению преступления, закреплению его следов;
- фактические основания для производства указанных следственных действий появились в ходе осмотра, обыска и выемки в другом месте;
- промедление с их производством позволит подозреваемому скрыться;
- неотложность их проведения обусловлена обстановкой только что совершённого преступления;
- возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия искомых объектов;
- имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится какие-либо следственные действия, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела.

При этом все мотивы проведения обыска без судебного решения излагаются в постановлении следователя (дознателя) о производстве обыска.

В производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится данное следственное действие, или совершеннолетние члены семьи, или представители жилищной организации, если не удастся установить проживающих в помещении лиц.

При производстве обыска вправе присутствовать защитник или адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. Применительно к подозреваемому, обвиняемому, защитнику следователь (дознатель) должен руководствоваться нормами ст. 46, 47 и 53 УПК РФ в части, касающейся регулирования участия названных лиц в следственных действиях.

При обыске помещений в организации, учреждении присутствуют представители администрации данной организации.

Обыск производится с *участием понятых*. Это обязательное требование закона. Следователь (дознатель) вправе привлекать к проведению обыска специалистов, по необходимости — переводчика и других участников процесса.

Следователь (дознатель) вправе привлекать к участию в обыске сотрудников спецподразделений в целях обеспечения физической защиты участников обыска, если есть реальная угроза активного, в том числе вооруженного сопротивления или неповиновения законным требованиям

следователя. В этом случае в протоколе обыска должна быть сделана запись об участии названных лиц с указанием индивидуальных идентификационных номеров сотрудников спецподразделений.

По общему правилу обыск проводится в дневное время. В ночное время обыск не проводится, кроме случаев, не терпящих отлагательства. В постановлении о производстве обыска излагаются причины его проведения в ночное время, об этом должно быть указано в протоколе обыска.

Обыску предшествует тщательная подготовка следователя (дознавателя), которая заключается в выборе сил и средств для проведения обыска, в изучении имеющихся данных о лицах, у которых предполагается проведение обыска, а также помещений и других объектов обыска.

Перед обыском следователь (дознаватель) предъявляет лицу, у которого производится обыск, постановление или судебное решение, что подтверждается подписью данного лица на постановлении (судебном решении). Одновременно следователь разъясняет сущность данного действия, выполняет иные действия, указанные в ст. 164 УПК РФ (общие правила производства следственных действий) и предлагает обыскиваемому выдать подлежащие изъятию объекты. При добровольной их выдаче и отсутствии оснований полагать, что другие объекты могут быть сокрыты от следователя (дознавателя), обыск не производится и следователь (дознаватель) приступает к составлению протокола. При невыдаче искомых объектов следователь (дознаватель) приступает к обыску и в принудительном порядке осматривает все помещения, предметы и т. п. Он вправе вскрывать запертые помещения, предметы, если обыскиваемое лицо добровольно этого не делает. Ограничением для следователя (дознавателя) является положение о недопустимости безосновательного причинения вреда имуществу.

В полномочиях следователя (дознавателя) запретить лицам, присутствующим в месте производства обыска, покидать данное место, а также общаться друг с другом или с иными лицами до окончания обыска. Помимо наложения указанных запретов, следователю (дознавателю) надлежит побеспокоиться об их реальном исполнении, чему могут содействовать сотрудники полиции, расположение граждан в отдельных помещениях и т. п. Следователь (дознаватель) обязан принимать меры к обеспечению сохранности в тайне обстоятельств частной жизни лица, в помещении которого проводится обыск, его личной и семейной тайны, а также данных о частной жизни других лиц. В этих целях

следователь (дознатель) знакомит с полученными данными о частной жизни граждан участников обыска, только если эти сведения относятся к делу. Кроме того, следователь (дознатель) вправе предупредить участников процесса о недопустимости разглашения такой информации, а ряд участников следственного действия могут быть предупреждены об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ). Следователь (дознатель) принимает меры к тому, чтобы сведения о частной жизни граждан не стали известными присутствующим при обыске лицам, не имеющим к делу никакого отношения.

Обнаруженные объекты и изымаемые по результатам обыска предметы, документы, ценности предъявляются присутствующим, при необходимости упаковываются и опечатываются, что подтверждается подписями присутствующих.

Составление протокола обыска независимо от его результатов является обязательным. Особое внимание законом обращено на описание в протоколе места и обстоятельств обнаружения объектов, в добровольном порядке или принудительно они получены. Попытки уничтожить, спрятать подлежащие изъятию объекты фиксируются в протоколе с отражением предпринятых следователем (дознателем) мер. Все изъятые подлежат перечислению с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и возможной стоимости. При наличии времени изымаемые объекты могут быть осмотрены с описанием результатов в протоколе обыска.

Обязательным является вручение копии протокола обыска с возможными приложениями к нему (схемы, список изъятых объектов, чертежи). Копия вручается лицу, у которого произведен обыск, или взрослому члену семьи обыскиваемого, или представителю администрации организации, учреждения, в помещениях которых производился обыск.

Личный обыск — следственное действие, которое производится в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела (ст. 184 УПК РФ).

Личный обыск согласно ст. 184 УПК РФ производится следователем при наличии оснований и в порядке, предусмотренном ч. 1 и 3

ст. 182 УПК РФ. Личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или в ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе имеющие значение для уголовного дела предметы, вещи или документы.

Как отдельное следственное действие личный обыск проводится в отношении подозреваемого и обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для дела.

О производстве личного обыска следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает соответствующее постановление перед судьей районного (гарнизонного военного) суда. Судья в общем порядке, т. е. с соблюдением норм ст. 165 УПК РФ, рассматривает ходатайство следователя (дознавателя) и принимает соответствующее процессуальное решение, которое излагает в соответствующем постановлении. В то же время в экстренных случаях, как указывалось выше, — при задержании лица, заключении под стражу — возможен личный обыск без вынесения отдельного постановления.

Личный обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых, специалистов и иных участвующих (и принимающих непосредственное участие в обыске лиц) лиц того же пола с обыскиваемым. Должны соблюдаться и иные требования закона об обеспечении безопасности жизни и здоровья обыскиваемого, его доброго имени.

Личный обыск предполагает принудительное обследование всего, во что одет обыскиваемый, его тела.

В личном обыске может участвовать защитник, руководствуясь общими положениями УПК РФ об участии защитника в следственных действиях.

О произведенном личном обыске в порядке отдельного следственного действия составляется протокол, копия которого вручается под роспись обыскиваемому.

Выемка — следственное действие, состоящее в изъятии индивидуально определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ).

В отличие от обыска при выемке следователю (дознавателю) известны индивидуальные признаки предметов и других объектов, которые подлежат изъятию, а также следователю (дознавателю) известно, что данные объекты находятся у конкретного лица. При выемке предметы и документы, имеющие значение для дела, не разыскиваются, а лишь добровольно или принудительно изымаются у лиц, которые обладают ими.

Учитывая схожесть следственных действий «обыск» и «выемка», законодатель указывает, что выемка проводится по правилам проведения обыска (ст. 182 УПК РФ) с учетом особенностей, изложенных в ст. 183 УПК РФ. К их числу относится возможность выемки предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, только на основании судебного решения, получаемого следователем (дознавателем) в порядке ст. 165 УПК РФ. Речь в данном случае идёт о производстве выемки предметов и документов в жилище, а также документов, содержащих информацию о тайне вкладов и счетах граждан в банках и других кредитных учреждениях.

Выемка проводится на основании постановления следователя (дознавателя), которое предъявляется лицу, у которого производится выемка. При отказе выдать требуемый объект следователь (дознаватель) производит принудительное его изъятие, в том числе допускается принудительный поиск предметов и документов, с отражением данных обстоятельств в протоколе выемки. Копия протокола выемки вручается заинтересованному лицу.

Согласно УПК РФ в случае необходимости производства следственных или иных процессуальных действий, в том числе и оперативно-розыскных мероприятий в другом районе, следователь (дознаватель) вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий соответствующему следователю (дознавателю) или органу дознания, которые обязаны выполнить соответствующее поручение. В пределах города или района своей уголовно-процессуальной деятельности, хотя и разделенного на несколько следственных участков, следователь (дознаватель) обязан сам (лично) производить все следственные и иные процессуальные действия. В районе своей деятельности следователь (дознаватель) в пределах своей компетенции по уголовному делу, находящемуся в его производстве, вправе давать поручения и указания о производстве следственных и иных процессуальных действий, в том числе и оперативно-розыскных мероприятий, органам дознания в соответствии со ст. 157 УПК РФ. Процессуальным

основанием производства следственных и иных действий, в том числе и оперативно-розыскных мероприятий, является поручение.

Поручение в уголовном судопроизводстве — письменная просьба следователя (дознателя), расследующего уголовное дело, другому органу предварительного расследования для производства конкретных следственных и иных процессуальных действий, в том числе и оперативно-розыскных мероприятий, в другом городе или районе, в другой местности (п. 5 ч. 2 ст. 38; п. 1.1. ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

Следователь (дознатель) вправе поручать органам дознания, действующим в районе его деятельности, производство следственных или иных процессуальных действий, в том числе и оперативно-розыскных мероприятий, независимо от места их производства. Такие поручения и указания обязательны для органов дознания.

Для ускорения исполнения поручения его следует направлять непосредственно в соответствующий территориальный отдел внутренних дел, где необходимо произвести соответствующие следственное или иное процессуальное действие, в том числе и оперативно-розыскное мероприятие. При неисполнении поручения лицо, исполняющее это поручение, обязано поставить в известность следователя (дознателя), давшего поручение. Если такое сообщение своевременно не поступило, следователь (дознатель), давший поручение, ставит об этом в известность начальника органа дознания (если поручение исполняется полицией, то соответствующего руководителя органа внутренних дел) или соответствующего прокурора. Они обязаны разобраться в причинах задержки и принять необходимые меры, о чем ставится в известность следователь (дознатель), давший поручение. Если лицо, в отношении которого поступило поручение, выбыло из своего постоянного места жительства, следователь (дознатель), исполняющий поручение, обязан лично или через органы внутренних дел либо органы ФМС России установить новый адрес, по которому проживает это лицо, и переслать поручение соответствующему органу предварительного расследования для исполнения. Одновременно об этом он обязан уведомить следователя (дознателя), давшего поручение. Если новое место жительства этого лица установить не представилось возможным, поручение возвращается с сообщением причин неисполнения и приложением

соответствующих справок. Недопустимо направлять поручения для производства таких следственных и иных процессуальных действий, которые должен выполнить лично следователь (дознатель), в производстве которых находится уголовное дело. К таким следственным и иным процессуальным действиям относятся: предъявление обвинения и допрос обвиняемого, все следственные действия, в которых участвует обвиняемый, допрос подозреваемого, ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела. Поручение о производстве следственных и иных процессуальных действий исполняется на специальном бланке с левым угловым штампом соответствующего органа предварительного расследования. Поручение адресуется непосредственно в орган предварительного расследования, который должен выполнить следственные и иные процессуальные действия, в том числе и оперативно-розыскные мероприятия.

После указания адреса органа предварительного расследования, которому направляется поручение, пишется наименование процессуального документа, а затем излагаются обстоятельства дела в объеме, необходимом для доброкачественного исполнения поручения. Далее указывается, какие необходимо произвести следственные и иные процессуальные действия, в том числе и оперативно-розыскные мероприятия, и если это имеет значение для расследования, то и последовательность их выполнения. При поручении производства допросов указываются вопросы и последовательность их выяснения у свидетелей и других допрашиваемых лиц. В поручении следователь (дознатель) вправе поручить производство обыска, выемки, наложение ареста на имущество или почтово-телеграфную корреспонденцию и др. Однако в этих случаях к поручению обязательно прилагаются соответствующие постановления о производстве следственных действий, санкционированные в случаях, предусмотренных законом.

В случае поручения о производстве предъявления опознания по фотографии к поручению следует приложить фототаблицу с фотографией опознаваемого лица. Кроме того, к поручению могут в случае необходимости прилагаться копии или подлинники протоколов допросов, фотокопии различных документов для проверки правильности различных платежей, подписей и т. п. Поручение подписывается следователем (дознателем). Всевозможные запросы о высылке различных справок, характеристик, копий судебных документов подлежат направлению непосредственно в те организации и учреждения, которые располагают соответствующими данными и документами.

ГЛАВА 3.

Судебные процессуальные акты по уголовному делу

3.1. Процессуальные акты, принимаемые судом при осуществлении контроля за обеспечением прав граждан на досудебных стадиях производства по уголовному делу

В соответствии с действующим законодательством на досудебных стадиях суд осуществляет *контроль за обеспечением прав граждан в следующих случаях:*

- 1) при рассмотрении ходатайства следователя (дознавателя) о применении мер процессуального принуждения (п. 1, 2, 3, 9, 10 ч. 2 ст. 29);
- 2) при рассмотрении ходатайства следователя (дознавателя) о производстве следственных действий, связанных с ограничением прав граждан (п. 4–8, 11 и 12 ч. 2 ст. 29, ст. 165, ч. 3 ст. 178).

Следует также учитывать, что в Определении Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439–0 «По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 УПК РФ» указывается, что «положения этих статей в их конституционно-правовом истолковании в системном единстве с положениями пункта 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не предполагают возможность производства обыска в служебном помещении адвоката или адвокатского образования без принятия об этом специального судебного решения»¹;

¹ Об этом см.: Решения Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности уголовно-процессуального законодательства России 2001–2007 гг. М.: Закон и право, 2009. С. 477–483; См. также: Адвокатская тайна / Колл. авт. М.: Статут, 2006. С. 35–38; 63–67; 24–219.

3) при рассмотрении жалоб на постановления следователя (дознателя), руководителя следственного органа:

- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о прекращении уголовного дела;
- на иные решения и действия (бездействия) следователя (дознателя), руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию (ст. 125 УПК РФ).

Рассмотрим более подробно возможные виды решений суда по этим вопросам, принимаемых на досудебных стадиях производства по уголовному делу.

Прежде всего *судебный контроль касается мер процессуального принуждения и в первую очередь мер пресечения*. Согласно ст. 102, 103, 104 и 105 УПК РФ решение о применении мер пресечения в виде подписки о невыезде, личном поручительстве, наблюдении командования воинской части, присмотра за несовершеннолетними обвиняемыми дознаватель и следователь принимают самостоятельно, о чем выносят соответствующее постановление.

Для избрания более строгих мер пресечения — залога, домашнего ареста и заключения под стражу — необходимо решение суда (ст. 106, 107 и 108 УПК РФ).

При избрании этих мер пресечения суд обязан исследовать как *общие основания*, учитываемые при принятии такого решения, установленные в ст. 97 УПК РФ и указанные в ходатайстве об избрании меры пресечения, так и *специальные*, предусмотренные применительно к каждой из мер пресечения, например, закрепленные в ст. 106 УПК РФ — залог; ст. 107 УПК РФ — домашний арест, ст. 108 и ст. 109 УПК РФ — заключение под стражу, а также обстоятельства совершения преступления и данные о личности подозреваемого или обвиняемого. К примеру, согласно ч. 3 ст. 106 УПК РФ вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого или обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 100 тыс. рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях — менее 500 тыс. рублей. Нельзя принимать в качестве залога имущество, на которое согласно Гражданско-процессуальному

кодексу РФ не может быть обращено взыскание. При принятии в качестве залога недвижимого имущества необходимо исследовать подлинники экземпляры документов, подтверждающих право собственности залогодателя на это имущество.

При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста учитывается состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого.

Заключение под стражу может быть применено при обвинении лица в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет и при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. При обвинении в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, эта мера пресечения может применяться лишь в исключительных случаях и при наличии одного из указанных в законе обстоятельств:

- лицо не имеет постоянного места жительства на территории России;
- его личность не установлена;
- им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- он скрылся от органов предварительного следствия.

Согласно ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159–159.6; 160; 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ст. 171–174.1; 176–178; 180–183; 185–185.4; 190–199.2 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

Эти требования закона обязывают суд в описательной части постановления мотивировать свое решение исходя из конкретной ситуации.

Судом может быть принято, как правило, два вида решения:

- 1) об удовлетворении ходатайства и избрании соответствующей меры пресечения;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства.

Согласно закону требуется решение суда и об избрании следующих *иных мер процессуального принуждения*:

- временное отстранение от должности — ст. 114 УПК РФ;
- наложение ареста на имущество — ст. 115 УПК РФ;
- наложение ареста на ценные бумаги — ст. 116 УПК РФ;
- наложение денежного взыскания — ст. 118 УПК РФ.

При необходимости временного отстранения от должности подозреваемого (обвиняемого) следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают об этом ходатайство перед судом.

Таким же порядком возбуждают ходатайства о наложении ареста на имущество или на ценные бумаги в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Эти ходатайства рассматриваются в судебном заседании, и суд принимает в зависимости от установленных обстоятельств решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в этом.

Следует иметь в виду, что закон предусматривает возможность в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, наложить арест на имущество без получения судебного решения на основании постановления следователя (дознавателя). В этом случае следователь (дознаватель) в течение 24 часов уведомляет судью и прокурора об этом и представляют копии постановления о наложении ареста на имущество и протокола производства следственного действия для проверки законности решения о его производстве.

Судья не позднее 24 часов с момента уведомления проводит единолично проверку в судебном заседании с участием прокурора, следователя (дознавателя) законности проведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или не законности. В последнем случае все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, о чем указывается в решении суда.

Второй вид судебных актов, принимаемых на досудебных стадиях, составляют *решения суда по ходатайствам следователя (дознавателя) о производстве наиболее важных следственных действий, связанных с ограничением прав граждан.*

К ним относятся судебные акты:

- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- о производстве обыска и (или) выемки в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи (п. 5.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);

- о производстве личного обыска, за исключением личного обыска подозреваемого при его задержании (п. 6 ч. 2 ст. 29 и ст. 93 УПК РФ);
- о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи (п. 8 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- о реализации или об уничтожении вещественных доказательств:
 - в случае невозможности обеспечения их хранения они оцениваются и передаются для реализации с обязательным приобщением к материалам уголовного дела образца, достаточного для сравнительного исследования (п. 10.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ и подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ);
 - скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества, подвергающегося быстрому моральному старению (п. 10.1 ч. 2 ст. 29 и подп. «б» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК РФ);
 - скоропортящихся продуктов и товаров, пришедших в негодность (п. 10.1 ч. 2 ст. 29 и подп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК РФ);
 - изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукция, наркотических средств, психотропных веществ, растений, их содержащих, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды (п. 10.1 ч. 2 ст. 29 и п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ);
- о контроле и записи телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);
- об эксгумации в случае, когда близкие родственники или родственники покойного возражают против этого на основании постановления следователя об извлечении трупа из места захоронения (ч. 3 ст. 165 УПК РФ);
- о производстве обыска у адвоката, независимо от того, в жилом или служебном помещении он осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской

деятельности и адвокатуры в Российской Федерации» (Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О). В этом случае, удовлетворяя ходатайство о производстве обыска, суд должен указать, в каком помещении, по какому конкретному делу, какие предметы предстоит искать с тем, чтобы производство этого следственного действия не привело к разглашению сведений, составляющих адвокатскую тайну, по другим уголовным делам или делам иной категории, находящимся в производстве у адвоката;

- о проверке законности проведения в исключительных случаях не терпящих отлагательства без получения судебного решения, а лишь на основании постановления следователя или дознавателя осмотра жилища, обыска, выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранении в ломбард вещи. В этих случаях, получив уведомление об этом, а также копию постановления о необходимости экстренного производства такого следственного действия судья единолично в судебном заседании исследует обстоятельства по уголовному делу и выносит решение о законности либо незаконности проведенных процессуальных действий. В последнем случае все доказательства, полученные при этом, признаются судом недопустимыми, согласно ст. 75 УПК РФ.

Перечисленные выше ходатайства рассматриваются в судебном заседании единолично судьей не позднее 24 часов с момента их поступления. В таком судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель. При рассмотрении ходатайств об уничтожении вещественных доказательств вправе участвовать также подозреваемый, обвиненный, их защитники и (или) законные представители.

Суд исследует обстоятельства уголовного дела и принимает решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в этом с приведением необходимых мотивов.

Третью группу судебных актов, принимаемых судом на досудебных стадиях, составляют *решения по жалобам на решения и действия (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора* (ст. 125 УПК РФ).

К ним относятся:

1) жалобы на постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела;

2) жалобы на постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа о прекращении уголовного дела;

3) иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

В следственной и судебной практике перечень таких случаев не ограничен.

Поступившие в суд жалобы рассматривают в судебном заседании не позднее пяти суток со дня поступления жалобы с участием заявителя, его защитника, законного представителя или представителя или иных лиц, чьи интересы затрагиваются обжалуемым действием или бездействием либо решением, с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа.

По результатам рассмотрения жалобы возможны решения:

- о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
- об оставлении жалобы без удовлетворения.

3.2. Процессуальные акты суда первой инстанции

На указанной стадии уголовного процесса решения могут приниматься как единолично судьей без проведения предварительного слушания, так и судом по результатам рассмотрения уголовного дела на предварительном слушании.

Изучив уголовное дело, поступившее в суд для рассмотрения, судья в случае отсутствия оснований для назначения предварительного слушания вправе принять два вида решения:

- о направлении уголовного дела по подсудности;
- о назначении судебного заседания.

Следует обратить внимание, что закон обязывает судью при подготовке уголовного дела к рассмотрению выяснить ряд вопросов, от которых зависят его дальнейшие действия. Эти вопросы указаны логически и последовательно в ст. 228 УПК РФ и должны решаться в этом порядке в отношении каждого обвиняемого.

Первым вопросом, подлежащим выяснению, является *вопрос о подсудности уголовного дела*. И это закономерно. Если по тем или иным причинам окажется, что дело не подсудно данному суду, отпадает необходимость разрешать все последующие вопросы, поскольку судья обязан принять единственно возможное в этой ситуации решение о направлении уголовного дела по подсудности. В этом случае судья обязан принять все предусмотренные законом меры для обеспечения прав участвующих в уголовном деле лиц. Так, копия постановления о направлении уголовного дела по подсудности в другой суд должна быть направлена обвиняемому, потерпевшему и прокурору в целях информирования их о движении уголовного дела. Такая обязанность судьи прямо предусмотрена ч. 4 ст. 227 УПК РФ. Однако помимо этого следует иметь в виду и общее правило, установленное ст. 11 УПК РФ, о том, что суд обязан не только разъяснить участникам уголовного судопроизводства их права, но и обеспечить реальную возможность осуществления этих прав. Поэтому, приняв решение о направлении уголовного дела по подсудности, судья обязан, если в уголовном деле заявлен гражданский иск, направить копию постановления также гражданскому истцу, гражданскому ответчику, хотя в ст. 227 УПК РФ это прямо и не указано. Если в уголовном деле уже участвует защитник обвиняемого, то, видимо, ему также необходимо направить копию такого постановления в целях обеспечения права обвиняемого реально воспользоваться услугами защитника. Кроме того, следует учитывать, что это постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подсудность, как правило, определяется еще в ходе предварительного расследования с учетом всех признаков: предметного — в зависимости от рода и вида преступления; территориального — в зависимости от места совершения преступления; персонального — в зависимости от личности обвиняемого. Совокупность всех признаков позволяет определить, какому именно суду подсудно поступившее уголовное дело¹.

Установив, что уголовное дело не подсудно данному суду, судья выносит постановление о направлении уголовного дела по подсудности, руководствуясь требованиями ст. 31, 32, 34, 35, 36 УПК РФ.

¹ Подробнее см.: Семенов С. Н. Порядок определения и изменения подсудности уголовных дел. Благовещенск, 2007.

Закон непосредственно не определяет требования к содержанию и форме этого процессуального акта. Однако, исходя из общих положений, это постановление должно состоять из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

С учетом положений ст. 227 УПК РФ во *вводной части постановления* указывается дата и место его вынесения, наименование суда, должностное положение лица, его вынесшего, с указанием фамилии и инициалов, уголовное дело, по которому принято это решение.

В *описательно-мотивировочной* части излагаются фактические обстоятельства, послужившие основанием для направления уголовного дела по подсудности.

В *резолютивной* части должно содержаться указание, в какой конкретный суд направляется уголовное дело для рассмотрения.

Судья единолично в этой стадии вправе принять *решение о назначении судебного заседания по поступившему к нему уголовному делу*.

Вводная часть постановления судьи должна содержать данные, указанные в ст. 227 УПК РФ, а *описательно-мотивировочная* — основания принятого решения при необходимости с приведением положительных доводов по вопросам, указанным в ст. 228 УПК РФ.

Требования к *резолютивной* части постановления судьи о назначении судебного заседания по уголовному делу определены в ст. 231 УПК РФ.

В постановлении должны быть разрешены *вопросы*:

1) о месте, дате и времени судебного заседания с учетом требований ч. 4 этой же статьи (не ранее чем за пять суток после извещения сторон и принятом судьей решении и не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а также не ранее семи суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта (ст. 233 УПК РФ);

2) о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или коллегиально;

3) о назначении защитника:

- если обвиняемый является несовершеннолетним, если он в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
- если судом удовлетворяется ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести в его отсутствие и уголовное дело

о тяжком или особо тяжком преступлении рассматривается в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, что допускается только в исключительных случаях при условии, что это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу;

- если обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу;
- если подсудимый обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
- если уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей;
- если уголовное дело рассматривается в особом порядке (ст. 314–317 и 317.1–317.9 УПК РФ);

4) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами;

5) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, при наличии обстоятельств, указанных в ст. 241 УПК РФ;

6) о мере пресечения обвиняемому, кроме случаев избрания меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.

В постановлении судья также формулирует решение о назначении судебного заседания с указанием фамилии, имени и отчества каждого подсудимого и квалификации их действий в соответствии с выводами обвинительного заключения или обвинительного акта.

Судья единолично принимает также решение о проведении предварительного слушания.

Предварительное слушание по ходатайству стороны или по инициативе судьи проводится при наличии хотя бы одного из *оснований*, указанных в ст. 229 УПК РФ:

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение трех суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта;

2) при наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору, указанных в ст. 237 УПК РФ;

3) при наличии оснований для приостановления и прекращения уголовного дела;

4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого (ч. 5 ст. 247 УПК РФ);

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление.

Следует обратить внимание на то, что предварительное слушание по *первому основанию* (ходатайство стороны об исключении доказательства) *проводится по особой процедуре*:

- к содержанию ходатайства предъявляются строго определенные требования;
- ходатайство вручается другой стороне;
- при отсутствии возражений у другой стороны судья удовлетворяет ходатайство о признании доказательства недопустимым и одновременно выносит постановление о назначении судебного заседания, если нет иных оснований для проведения предварительного слушания;
- в случае возражений другой стороны по поводу заявленного ходатайства суд проводит судебное следствие, в ходе которого могут исследоваться доказательства как имеющиеся в деле, так и представленные сторонами в обоснование своих доводов;
- суд в зависимости от установленных обстоятельств либо удовлетворяет ходатайство, признав в соответствии со ст. 75 УПК РФ это доказательство недопустимым, либо отказывает в ходатайстве.

Если ходатайство удовлетворено и при этом назначается судебное заседание, то в постановлении указывается, какое доказательство исключается и какие материалы уголовного дела не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания.

Во всех остальных случаях судебное заседание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон и с соблюдением требований гл. 33 «Общий порядок подготовки судебного заседания», гл. 35 «Общие условия судебного разбирательства» и гл. 36 «Подготовительная часть судебного разбирательства».

В зависимости от установленных в ходе предварительного слушания обстоятельств суд вправе принять одно из следующих решений:

1) о направлении уголовного дела по подсудности, если прокурор изменил обвинения на менее тяжкие, что повлекло изменение его подсудности (ч. 5 ст. 236 УПК РФ);

2) о возвращении уголовного дела прокурору в случаях, если:

- обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность рассмотрения уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ);
- копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому (п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ);
- по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского осмотра, есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта (п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ);
- имеются основания для соединения уголовных дел (ст. 153 УПК РФ);
- при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела обвиняемому не были разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ;

3) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей (п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ);

4) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ);

5) о применении особого порядка судебного разбирательства (ст. 314 УПК РФ);

6) о приостановлении производства по уголовному делу (ст. 238 УПК РФ);

7) о прекращении уголовного дела (ст. 239 УПК РФ);

8) о назначении судебного заседания;

9) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего в законную силу приговора об условном осуждении лица, в отношении которого поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;

10) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство и о назначении судебного заседания (ст. 325 УПК РФ).

К постановлению суда, выносимому в ходе предварительного слушания, предъявляются те же требования, что и к постановлению судьи

(ч. 2 ст. 227 УПК РФ). Результаты рассмотрения заявленных сторонами ходатайств и поданных жалоб должны быть отражены в постановлении с соответствующей мотивировкой.

Судебные акты, принимаемые в судебном разбирательстве. Основным видом судебных актов, принимаемых судом в стадии судебного разбирательства, является приговор.

Приговор — это единственное решение суда первой либо суда апелляционной инстанции по уголовному делу, вынесенное именем государства на основе непосредственно исследованных им в судебном разбирательстве доказательств в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, по вопросу о виновности либо невиновности подсудимого и о применении либо неприменении к нему уголовного наказания в случае признания виновности доказанной (п. 28 ст. 5 УПК РФ).

Приговор может быть *обвинительный* или *оправдательный*.

Оправдательный приговор *постановляется в случаях* если:

- не установлено событие преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);
- подсудимый не причастен к совершению преступления (п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);
- в деянии подсудимого отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);
- в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт (п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

Среди *обвинительных приговоров* различают *три вида*.

1. Обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащим отбыванию осужденным (п. 1 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

2. Обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания:

- если истекли сроки давности уголовного преследования (ч. 8 ст. 302 УПК РФ);
- издан акт амнистии, освобождающий от наказания, назначенного по приговору суда (ч. 6 ст. 302 УПК РФ);
- когда время нахождения подсудимого под стражей с учетом правил зачета, установленных УК РФ, поглощает полностью наказание, назначенное по приговору суда (ч. 6 ст. 302 УПК РФ);

- если судом будет установлено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, вследствие изменения обстановки к моменту вынесения приговора перестало быть общественно-опасным или совершенное им преступление перестало быть общественно-опасным, оно освобождается судом от наказания (ст. 80.1 УК РФ);
- если назначенное судом наказание поглощается временем, проведенным в психиатрическом стационаре, лицом, к которому были применены принудительные меры медицинского характера в случае совершения им преступления в состоянии вменяемости, но после совершения преступления, у которого наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания и его исполнение (ст. 483 и 446 УПК РФ);
- если в связи с тяжелой болезнью после совершения преступления, препятствующей отбыванию наказания, осужденный не может по медицинским показаниям отбывать назначенное ему наказание, он по решению суда может быть освобожден от отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ);
- если осужденному, содержащемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного наказания назначен штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд, учитывая время содержания подсудимого под стражей, смягчает назначенное ему наказание или полностью освобождает осужденного от назначенного ему наказания (ч. 5 ст. 72 УК РФ);
- если при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве суд удостоверяется, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные в соглашении, тогда, постановляя обвинительный приговор, суд назначает наказание с учетом требований ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. Однако по усмотрению суда с учетом положений ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ могут быть назначены:
 - более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление;
 - применено условное осуждение;
 - осужденный может быть освобожден от отбывания наказания (ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ).

3. *Обвинительный приговор без назначения наказания:*

- принят акт амнистии, освобождающий от уголовной ответственности за преступление, в совершении которого подсудимый признан судом виновным (ст. 84 УК РФ);
- несовершеннолетний, признанный виновным в совершении преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ и ч. 1 ст. 432 УПК РФ);
- несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления средней тяжести либо за тяжкое преступление, кроме указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, может быть освобожден от уголовной ответственности и направлен для исправления в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет, но не более чем на три года (ч. 2 ст. 92 и ст. 90 УК РФ; ч. 2 ст. 432 УПК РФ).

Закон предъявляет определенные *требования к содержанию и форме приговора*. Приговор должен состоять из *трех* взаимосвязанных *частей*: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной¹.

Вводная часть обвинительного или оправдательного приговора по существу одинаковая, поскольку она индивидуализирует приговор и дает представление о том, когда, где, каким составом суда, с участием кого из представителей сторон, в каком судебном заседании и в отношении кого, и какое уголовное дело рассмотрено судом (ст. 304 УПК РФ).

В *описательно-мотивировочной* части обвинительного приговора можно выделить отдельные структурные элементы (ст. 307 УПК РФ):

- 1) описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления;
- 2) доказательства, на которых основаны выводы суда с раскрытием их содержания;
- 3) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 4) мотивы решений суда по вопросам, разрешаемым в приговоре.

¹ Об этом см.: *Загорский Г. И.* Постановление приговора: проблемы теории и практики. М.: Проспект, 2010. С. 113–145; *он же.* Содержание и форма приговора // Рос. правосудие. 2012. № 7.

Согласно ст. 305 УПК РФ в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагаются:

- существо обвинения, предъявленного подсудимому органами предварительного расследования;
- обстоятельства дела, установленные судом;
- доказательства, на которых основаны выводы суда;
- мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные стороной обвинения;
- мотивы решения суда по гражданскому иску.

Резолютивная часть приговора содержит конкретные решения по рассматриваемому судом уголовному делу в зависимости от вида приговора: оправдательного приговора — ст. 306 УПК РФ, обвинительного приговора — ст. 308 УПК РФ с учетом требований ст. 309 УПК РФ.

В результате рассмотрения уголовного дела в судебном разбирательстве, помимо приговора, суд в предусмотренных законом случаях может вынести постановление или определение в зависимости от состава суда о прекращении уголовного дела.

Так, в случае если государственный обвинитель в судебном разбирательстве отказался поддерживать обвинение, убедившись, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, и изложив суду мотивы отказа, суд выносит решение о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).

Также прекращается уголовное дело частного обвинения в случае неявки потерпевшего в судебное разбирательство без уважительных причин (ст. 249 УПК РФ).

Кроме того, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании (ст. 254 УПК РФ) в случаях, если в ходе судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3–6 ч. 1 и 2 ст. 24, а также в п. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Кроме того, уголовное дело подлежит прекращению и в случаях, предусмотренных ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ.

Однако при решении вопроса о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в судебном разбирательстве необходимо выяснять позицию подсудимого — прекращение уголовного дела возможно лишь при его согласии на это. При отказе подсудимого

на прекращение его уголовного дела судебное заседание продолжается, и суд в зависимости от установленных обстоятельств постановляет соответствующий приговор.

Кроме итоговых решений по уголовному делу, в ходе судебного разбирательства суд выносит *промежуточные судебные решения*, излагаемые в письменном виде.

К ним относятся определения и постановления:

- о возвращении уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ);
- об избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого;
- о судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого (ст. 247 УПК РФ);
- о продлении срока содержания под стражей;
- об отводах (ст. 65, 66, 68–72 УПК РФ);
- о назначении судебной экспертизы в судебном разбирательстве.

Эти решения выносятся только в совещательной комнате, излагаются согласно требованиям ст. 256 УПК РФ в виде отдельного процессуального акта, который подписывается судьей либо составом суда, если дело рассматривается коллегиально.

Протокол судебного заседания — это процессуальный документ, в котором должен быть объективно отражен весь ход судебного заседания.

В протоколе судебного заседания обязательно указываются:

- 1) место и дата заседания, время его начала и окончания;
- 2) какое уголовное дело рассматривается;
- 3) наименование и состав суда, данные о секретаре, переводчике, обвинителе, защитнике, подсудимом, а также о потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике, их представителях и других вызванных в суд лицах;
- 4) данные о личности подсудимого и об избранной в отношении его мере пресечения;
- 5) действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания;
- 6) заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц;

7) определения или постановления, вынесенные судом без удаления в совещательную комнату;

8) определения или постановления, вынесенные судом с удалением в совещательную комнату;

9) сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности;

10) подробное содержание показаний;

11) вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы;

12) результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств;

13) обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят занести в протокол;

14) основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнего слова подсудимого;

15) сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него;

16) сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и срока обжалования приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

- В протоколе также указывается о мерах воздействия, принятых в отношении лица, нарушившего порядок в судебном заседании.
- Если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.
- Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по частям, которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем.

3.3. Процессуальные акты суда апелляционной инстанции

Суд апелляционной инстанции проверяет по жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, не вступившего в законную силу. Одновременно проверяется законность и обоснованность всех иных решений, принимаемых судом в ходе судебного разбирательства.

Вместе с тем самостоятельному апелляционному обжалованию до вынесения итогового судебного акта подлежат следующие решения, вынесенные судом первой инстанции:

- 1) постановление мирового судьи о возвращении заявления лица, его подавшему;
- 2) постановление мирового судьи об отказе в принятии заявления к производству;
- 3) постановления или определения об избрании меры пресечения и о продлении сроков их действия;
- 4) постановление о направлении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы;
- 5) постановление о приостановлении уголовного дела;
- 6) постановление о передаче уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела;
- 7) постановление о возвращении уголовного дела прокурору;
- 8) частные определения или постановления суда;
- 9) другие судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение уголовного дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему движению уголовного дела.

Определения или постановления процедурного характера, в частности, о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения обжалуются одновременно с итоговым решением по уголовному делу (ст. 389.2 УПК РФ).

Из этого следуют и *различия в судебных актах, выносимых судом апелляционной инстанции*:

- 1) судебные акты по рассмотрению апелляционной жалобы или представления на приговор суда первой инстанции (ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ);
- 2) судебные акты по рассмотрению апелляционной жалобы или представления на приговор суда и определение процедурного

характера, вынесенного в ходе судебного разбирательства (ч. 2 ст. 389.2 УПК РФ);

3) судебные акты по рассмотрению апелляционной жалобы или представления на определения суда первой инстанции, которые могут быть обжалованы до принятия судом итогового решения по уголовному делу (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ).

Самостоятельное место занимают судебные акты, выносимые единолично судьей при назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции:

- постановление о назначении судебного заседания (ст. 389.11 УПК РФ);
- постановление о возвращении уголовного дела в суд первой инстанции для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционной инстанции (ст. 389.6 и 389.7 УПК РФ).

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд выносит приговор либо определение или постановление в зависимости от установленных в судебном разбирательстве обстоятельств.

Приговор выносится в случае, если судом принимается решение об отмене:

- обвинительного приговора и вынесении оправдательного приговора (п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);
- обвинительного приговора и о вынесении нового обвинительного приговора на основе установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств (п. 3 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);
- оправдательного приговора и о вынесении нового оправдательного приговора в соответствии с установленными судом апелляционной инстанции обстоятельствами (п. 5 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ).

Суд, рассматривая апелляционную жалобу на определение или постановление суда первой инстанции, вправе, в зависимости от установленных обстоятельств, отменить постановление или определение и вынести обвинительный либо оправдательный приговор либо иное решение, которое излагается в апелляционном определении или постановлении.

Суд апелляционной инстанции выносит определение и постановление:

1) при оставлении приговора, определения или постановления без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения (п. 1 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);

2) при отмене приговора, определения или постановления суда первой инстанции и о передаче уголовного дела в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии подготовки к судебному заседанию либо со стадии судебного разбирательства в зависимости от того, на какой из них допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона, которое не могло быть исправлено в суде апелляционной инстанции (п. 4 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);

3) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении уголовного дела прокурору (п. 7 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);

4) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного дела (п. 8 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);

5) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения (п. 9 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ);

6) о прекращении апелляционного производства.

Приговор суда апелляционной инстанции выносится в том же порядке, что и приговор суда первой инстанции (ст. 296–313 УПК РФ) с учетом особенностей, предусмотренных в гл. 45.1 «Производство в суде апелляционной инстанции».

Например, в *описательно-мотивировочной части оправдательного апелляционного приговора излагаются* (ст. 389.29 УПК РФ):

- существо предъявленного обвинения или описание преступного деяния, признанного доказанным, которые изложены в обвинительном приговоре суда первой инстанции, либо установленные обстоятельства, которые явились основанием для постановления оправдательного приговора или вынесения определения, постановления суда первой инстанции;
- обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции;
- мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательства, представленные стороной обвинения, или которые приведены в обвинительном или оправдательном приговоре либо в определении, постановлении суда первой инстанции.

Описательно-мотивировочная часть обвинительного апелляционного приговора должна содержать (ст. 389.31 УПК РФ):

- существо предъявленного обвинения или описание преступного деяния, признанного доказанным, которые изложены в приговоре суда первой инстанции, либо установленные обстоятельства, которые явились основанием для постановления оправдательного приговора или вынесения определения, постановления суда первой инстанции;
- обстоятельства уголовного дела, установленные судом апелляционной инстанции;
- мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательства, представленные сторонами, или которые приведены в обвинительном или оправдательном приговоре, определении, постановлении суда первой инстанции.

Резолютивная часть оправдательного апелляционного приговора и обвинительного апелляционного приговора должна содержать конкретные решения суда (ст. 389.20 и ст. 389.31 УПК РФ — соответственно).

Апелляционные определения и постановления суда в зависимости от содержания апелляционной жалобы или представления и вида обжалуемого судебного решения отличаются по содержанию. Однако общим для них является то, что в решении суда апелляционной инстанции должны содержаться ответы на все вопросы, поставленные заявителем, и мотивы принятого судом решения.

3.4. Процессуальные акты, выносимые судом в стадии исполнения приговора

Вопросы, связанные с исполнением приговора, разрешаются различными судами в зависимости от содержания принимаемых решений. В соответствии с требованиями ст. 396 УПК РФ эти вопросы разрешают суды:

1. Суд, постановивший приговор:
 - о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав (часть 5 ст. 135 и часть 1 ст. 138 УПК РФ);
 - о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания;
 - об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора;

- об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров;
- о зачете в срок назначенного судом наказания времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении в связи с производством стационарной экспертизы;
- о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного к исправительным работам в случае ухудшения материального положения осужденного;
- о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора;
- об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
- о передаче гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания наказания в государство, гражданином которого осужденный является;
- об отсрочке исполнения приговора осужденному к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.

Следует иметь в виду, что эти вопросы в случае, когда приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии — вышестоящим судом.

2. Суд по месту отбывания наказания осужденным или по месту применения принудительных мер медицинского характера:

- об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда, осужденному к лишению свободы;
- об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания;
- о назначении судебно-психиатрической экспертизы в соответствии с ч. 2 ст. 102 УК РФ (в отношении лиц, совершивших в возрасте старше 18 лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаяющей вменяемости); проводится не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока исполнения назначенного наказания в целях решения вопроса о необходимости применения принудительных мер медицинского характера в период

условно-досрочного освобождения, отбывания более мягкого наказания, а также после отбытия наказания — амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (п. «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ);

- о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
 - об освобождении от наказания по болезни;
 - о назначении, о продлении, об изменении или о прекращении применения принудительных мер медицинского характера (ст. 102 и 104 УК РФ);
 - об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу;
 - о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военнослужащего, уволенного с военной службы.
3. Суд по месту жительства осужденного:
- об отмене условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ);
 - об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока (ст. 74 УК РФ);
 - об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей (ст. 73 УК РФ);
 - об отмене частично или о дополнении установленных осужденному к наказанию виде ограничения свободы (ст. 53 УК РФ);
 - об отмене отсрочки отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем (ст. 82 УК РФ);
 - о сокращении срока отсрочки отбывания наказания этим лицам, с освобождением от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости (ст. 82 УК РФ);
 - об отмене отсрочки отбывания наказания осужденному (ст. 82.1 УК РФ: отсрочка отбывания наказания больным наркоманией).
4. Суд по месту задержания осужденного:

- о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ либо ограничения свободы до решения вопроса о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, но на срок не более 30 суток;
- о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, уклоняющегося от получения предписания (ст. 75 УПК РФ) или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, но не более чем на 30 суток, а также о направлении его в колонию-поселение под конвоем (ст. 75 и 76 УПК РФ), либо об изменении ему вида исправительного учреждения (п. 3 ст. 397 УПК РФ).

В судебном заседании с участием установленных в законе лиц по общим правилам рассматриваются эти вопросы, заслушиваются объяснения участвующих в деле лиц, исследуются необходимые документы. В зависимости от разрешаемого вопроса в судебном заседании вправе участвовать прокурор. К примеру, об условно-досрочном освобождении, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об освобождении от наказания по болезни и т. п.

Осужденный вправе осуществлять свои права с помощью адвоката (ч. 4 ст. 399 УПК РФ). При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом.

В судебном заседании могут участвовать представители учреждения или органа, исполняющего наказание, представители органа внутренних дел по месту задержания осужденного и при решении вопросов, связанных с исполнением наказания. Если вопрос касается гражданского иска, то в судебное заседание могут быть вызваны гражданский истец и гражданский ответчик. Каждый из них вправе давать объяснения по рассматриваемому судом вопросу. Исследовав необходимые материалы, суд выносит соответствующее постановление. Все эти вопросы решаются единолично судьей, председательствующим по уголовному делу, но в судебном заседании с участием заинтересованных в разрешении этого вопроса

лиц с обеспечением им возможности защищать предоставленные им законом права.

3.5. Процессуальные акты, принимаемые судом в кассационной инстанции

В кассационной инстанции могут пересматриваться судебные решения, уже вступившее в законную силу (это положение введено Федеральным законом от 20 декабря 2010 г. № 433-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2013 г.).

При изучении поступившей кассационной жалобы кого-либо из участников судебного разбирательства либо кассационного представления прокурора судья вправе принять два вида решений — *постановления*:

- об отказе в передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном порядке;
- о передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

В случае несогласия с постановлением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Председатель Верховного Суда РФ и его заместитель вправе вынести постановление об отмене постановления судьи и о передаче кассационной жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании соответствующего суда кассационной инстанции.

В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции вправе в зависимости от установленных по уголовному делу обстоятельств принять одно из следующих решений:

- оставить кассационную жалобу или представление без удовлетворения;
- отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по уголовному делу;
- отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение;

- отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору;
- отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;
- отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;
- внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Закон обязывает при отмене или изменении судебного решения указать в кассационном определении конкретные основания для этого (ч. 2 ст. 401.14 УПК РФ), а при оставлении жалобы или представления без удовлетворения — причины принятия такого решения (ч. 3 ст. 401.14 УПК РФ).

Требования к содержанию и форме кассационного определения такие же, как и к решениям суда апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 401.14 и ст. 389.28 УПК РФ).

3.6. Процессуальные акты, принимаемые судом при проверке законности и обоснованности приговоров, вступивших в законную силу, в порядке судебного надзора

В порядке судебного надзора Президиумом Верховного Суда РФ могут быть пересмотрены судебные решения, указанные в ч. 3 ст. 442.1 УПК РФ и только по жалобам и представлениям лиц, указанных в ч. 1 и 2 ст. 401.2 УПК РФ.

Жалобу в порядке судебного надзора *вправе подавать*:

- осужденный, оправданный, их защитники и законные представители;
- потерпевший, частный обвинитель, их законные представители и представители;
- иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы;
- гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представитель только в части, касающейся гражданского иска.

Представление в порядке судебного надзора могут подавать:

- Генеральный прокурор РФ и его заместители;

- прокуроры субъекта РФ, военные прокуроры военных округов и флотов, военный прокурор Ракетных войск стратегического назначения.

Поступившие надзорные жалобы или представления изучаются судьей Верховного Суда РФ вместе с представленными материалами либо с востребованным уголовным делом, и по результатам судья выносит одно из решений:

1) постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ;

2) о передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.

Закон определяет требования к содержанию и форме таких постановлений соответственно в ст. 412.7 и 412.8 УПК РФ.

В случае несогласия с постановлением судьи об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ Председатель Верховного Суда РФ и его заместитель вправе вынести постановление об отмене этого постановления судьи и о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.

В результате рассмотрения надзорных жалобы, представления в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ в зависимости от установленных им обстоятельств принимается одно из следующих постановлений:

- об оставлении надзорных жалобы, представления без удовлетворения;
- об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений с прекращением производства по данному уголовному делу;
- об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений с передачей уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение;
- об отмене решения суда апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение;
- об отмене решения суда кассационной инстанции с передачей уголовного дела на новое кассационное рассмотрение;

- об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений с возвращением уголовного дела прокурору при наличии оснований, указанных в части 3 ст. 389–22 УПК РФ (часть 1 ст. 237 УПК РФ);
- о внесении изменений в приговор, определение или постановление суда;
- об оставлении надзорной жалобы, представления без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 412.4 УПК РФ (не отвечает требованиям закона по форме и содержанию, подана не надлежащим лицом, пропущен срок обжалования, отозвана жалоба или представление).

Закон обязывает указать в постановлении конкретные основания для принятия того или иного решения судом надзорной инстанции (ч. 2 ст. 412.11 УПК РФ).

Постановление по содержанию и форме должно соответствовать требованиям, указанным в ч. 3 и 4 ст. 389.28 УПК РФ.

3.7. Процессуальные акты, принимаемые судом при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Вступившие в законную силу приговор, определение или постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Основанием для рассмотрения уголовного дела в этой стадии уголовного процесса является заключение прокурора, проводившего проверку и расследование вновь открывшихся обстоятельств или новых обстоятельств, о необходимости возобновления производства, направленное в суд с копией приговора и материалами проверки или расследования (ст. 416 УПК РФ).

В результате рассмотрения в судебном заседании заключения прокурора в соответствии с процедурой, предусмотренной ст. 417 УПК РФ, суд выносит одно из следующих *решений* (ст. 418 УПК РФ):

- об отмене приговора, определения или постановления суда с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;
- об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела;

- об отклонении заключения приговора.

По смыслу части третьей ст. 417 УПК эти решения оформляются в постановлении. Суды рассматривают такие заключения прокурора в соответствии с представленными им полномочиями (ст. 417 УПК РФ):

- районные суды — на приговоры и постановления мирового судьи;
- президиум суда субъекта РФ, военного суда военного округа, флотского военного суда, военного суда Ракетных войск стратегического направления — на приговоры, определения, постановления районного суда (гарнизонного военного суда — для военных судов);
- Судебная коллегия Верховного Суда РФ — на приговоры, определения, постановления суда субъекта РФ;
- Военная коллегия Верховного Суда РФ — на приговоры, определения окружного (флотского) военного суда; военного суда Ракетных войск стратегического назначения;
- Президиум Верховного Суда РФ — на приговоры, определения Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда апелляционной инстанции или кассационной инстанции;
- Президиум Верховного Суда РФ — на постановления Президиума Верховного Суда РФ.

Каждая из этих судебных инстанций выносит постановление от своего имени, которое подписывается председательствующим в судебном заседании.

В судебном заседании ведется протокол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессуальные (судебные) акты — это вынесенные в установленном уголовно-процессуальным законом порядке правообеспечивающие решения по уголовному делу, призванные способствовать защите законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства и осуществлению принципа законности при производстве по уголовному делу.

Закон предъявляет достаточно четкие и строгие требования к содержанию и форме судебных актов. Несоблюдение этих требований рассматривается как нарушение законности и может повлечь утрату процессуальным актом юридической силы и повлечь отмену такого судебного решения.

Составление судебных актов по уголовному делу — творческий процесс, требующий строгого соблюдения норм УПК РФ, умения принимать предусмотренные законом решения в точном соответствии с фактическими обстоятельствами, установленными в судебном заседании на основе всесторонней, полной и объективной оценки всех исследованных доказательств по внутреннему убеждению дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, судьи и суда.

Каждое судебное решение по уголовному делу должно быть законным, обоснованным и мотивированным, ясным, доступным, понятным, не вызывающим сомнения в его объективности и изложено грамотно, четко, в общепринятой литературной форме.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Безлепкин Б. Т.* Настольная книга судьи по уголовному процессу. М.: Проспект, 2007.
2. *Ботин А. Г.* Как правильно составить судебные документы. Приговор. Кассационное определение. М.: РАП, 2003.
3. *Ворожцов С. А.* Приговор в уголовном процессе. М.: РАП, 2003.
4. *Дорохов В. Я., Николаев В. С.* Обоснованность приговора. М.: Юрид. лит, 1959.
5. *Егорова О. А., Беспалова Ю. Ф., Киянова О. Н.* Настольная книга судьи. Методика написания судебных постановлений / Отв. ред. О. А. Егорова. М.: Проспект, 2013.
6. *Загорский Г. И.* Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. М.: Проспект, 2012.
7. *Загорский Г. И.* Постановление приговора: проблемы теории и практики. М.: Проспект, 2013.
8. *Мирецкий С. Г.* Приговор суда. М.: Юрид. лит, 1989.
9. Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Норма, 2004.
10. Общая теория права / Под ред. М. Н. Марченко. М.: Манускрипт, 1993.
11. Организация деятельности судов: Учебник / Под общ. ред. В. М. Лебедева. М.: Норма, 2007.
12. Правосудие в современном мире: Монография / Под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. М.: Норма, 2012.

13. Процессуальные документы органов предварительного расследования / *Коротков А. П., Тимофеев А. В., Сеницын А. П.* / Под ред. А. И. Бастрыкина. М.: Экзамен, 2013.

14. Процессуальные и служебные документы следователя: Учеб.-практ. пособие / Под ред. В. И. Качалова, О. В. Качаловой. М.: Эксмо, 2005.

15. *Радутная Н. В.* Судебный приговор: обоснованность структуры и изложения // Комментарий российского законодательства. М.: РПА, 1997.

16. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Юрайт, 2011.

17. *Тузов Н. А.* Мотивированность и преюдиция судебных актов. М.: РАП, 2006.

18. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под общ. ред. В. М. Лебедева М.: Юрайт, 2012.

19. *Халдеев Л. С.* Судья в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2000.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве (учебно-методический комплекс для магистров)¹

Учебно-методический комплекс
по магистерской программе
«Юрист в сфере гражданского, уголовного
и административного судопроизводства»

Спецкурс — М2. В16

Модуль «Уголовный процесс»

Введение

Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» является специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания, необходимые для приобретения профессиональных знаний и умений. Спецкурс «Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве» предназначен для углубления знаний студентов, обучающихся по магистерским программам «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства» и «Производство по уголовным делам в суде первой инстанции». Спецкурс преследует цель — дать обучающимся представление о практической деятельности дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, судьи и суда

¹ Учебно-методический комплекс соответствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» с квалификацией «магистр».

по составлению процессуальных актов и подготовке служебных документов при производстве по уголовному делу.

Программа спецкурса рассчитана на 72 часа для студентов заочно-го обучения. Из них соответственно аудиторных занятий — 12 часов: лекций — 6 часов и 6 часов семинарских занятий, остальное время — 60 часов — отводится на самостоятельные занятия и экзамен.

Дисциплина изучается во втором семестре 1 курса и первом семестре 2 курса, предусмотрено написание трех контрольных работ и три зачета. Трудоемкость по ФГОС составляет две зачетных единицы.

Методические рекомендации

При изучении спецкурса «Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве» следует особое внимание уделить последним изменениям в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, ознакомиться с практикой применения уголовно-процессуальных норм, касающихся оснований и процедуры принятия процессуальных решений при производстве по уголовному делу, вынесения процессуальных актов и изготовления служебных документов.

Студентам рекомендуется ознакомиться с обзорами судебной практики, которые готовятся Верховным Судом РФ и публикуются в юридических журналах.

Желательно ознакомиться и с публикациями по вопросам, относящимся к этим проблемам, которые публикуются в журналах «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Российский адвокат», «Уголовный процесс» и других изданиях.

При использовании УПК РФ следует обратить внимание на год и время его издания. Следует пользоваться текстом, в котором учтены все последние изменения и дополнения законодательства. Также желательно пользоваться комментариями к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, подготовленного с участием судей Верховного Суда РФ.

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины

Уголовно-процессуальное право относится к основным дисциплинам уголовно-правовой специализации, изучение которой является необходимым условием профессиональной подготовки юристов.

В курсе «Уголовно-процессуальное право» изучаются понятие и сущность уголовно-процессуальной деятельности, особенности ее осуществления на различных стадиях уголовного процесса, специфика уголовного судопроизводства по отдельным категориям уголовных дел, вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Спецкурс «Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве» имеет целью углубить знания студентов и ознакомить их с практической деятельностью дознавателя, следователя, начальника следственного органа, прокурора, судьи и суда по принятию процессуальных решений, изготовлению процессуальных актов и подготовке служебных документов при расследовании и рассмотрении уголовных дел.

В результате изучения спецкурса студенты должны:

знать:

- понятие процессуального акта и служебного документа;
- общие требования к содержанию и форме процессуального акта;
- виды процессуальных актов, которые выносятся каждой из стадий уголовного процесса;
- процессуальный порядок вынесения процессуальных актов;
- особенности вынесения отдельных процессуальных актов (согласование, получение санкции и т. п.);
- виды процессуальных актов и основания их постановления;
- практическую деятельность дознавателя, следователя, начальника следственного органа, прокурора, судьи и суда по обеспечению прав участников процесса при принятии процессуальных актов по уголовному делу;

уметь:

- применять законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие основания и процедуру принятия процессуальных решений и вынесения соответствующих процессуальных актов;
- изготавливать тексты процессуальных решений, выносимых при производстве по уголовному делу;

владеть навыками:

- практической деятельности суда и участников процесса по подготовке процессуальных актов и изготовлению служебных документов при производстве по уголовному делу.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость	72
Аудиторные занятия	12
Лекции	6
Семинарские (практические) занятия	6
Самостоятельная работа	60
НИРС	-
Форма итогового контроля	Зачет

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для студентов заочной формы обучения

№ п.п.	Наименование разделов (тем) дисциплины	Виды учебных занятий	
		Лекции	Семинары
Тема 1	Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и классификация	2	— —
Тема 2	Процессуальные акты по уголовному делу на досудебных стадиях	2	2
Тема 3	Процессуальные акты при производстве в суде первой инстанции	2	2
Тема 4	Процессуальные акты при пересмотре судебных решений по уголовному делу	—	2
Тема 5	Процессуальные акты в стадии исполнения приговора	—	—
	Итого:	6	6

ПРОГРАММА

Тема 1. Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и классификация

Уголовно-процессуальная форма в уголовном судопроизводстве. Понятие процессуального акта. Виды процессуальных актов, принимаемых при производстве по уголовному делу. Классификация процессуальных актов. Требования уголовно-процессуального закона к их содержанию и форме. Служебные документы при производстве по уголовному делу.

Тема 2. Процессуальные акты по уголовному делу на досудебных стадиях

Виды процессуальных актов, принимаемых при возбуждении уголовного дела и производстве предварительного расследования. Процессуальные акты дознавателя и следователя. Процессуальные акты и служебные документы начальника следственного органа и прокурора. Судебные процессуальные акты на досудебных стадиях: санкционирование судом производства отдельных следственных действий и применения мер процессуального принуждения, рассмотрение судом жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование.

Тема 3. Процессуальные акты при производстве в суде первой инстанции

Процессуальные акты, выносимые единолично судьей при назначении уголовного дела к рассмотрению в судебном заседании. Процессуальные акты, принимаемые судом на предварительном слушании. Процессуальные акты, принимаемые судом первой инстанции. Приговор суда и его виды. Требования закона к содержанию и форме процессуального акта.

Определения суда, принимаемые в ходе судебного разбирательства.

Тема 4. Процессуальные акты при пересмотре судебных решений по уголовному делу

Процессуальные акты суда апелляционной инстанции.

Процессуальные акты суда кассационной инстанции.

Процессуальные акты, принимаемые судьей и судом в стадии судебного надзора. Процессуальные акты при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Тема 5. Процессуальные акты в стадии исполнения приговора

Процессуальные акты в стадии исполнения приговора. Служебные документы, связанные с обращением приговора к исполнению. Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Служебные документы и процессуальные акты участников уголовного процесса, предъявляемые в суд в стадии исполнения приговора. Процессуальные акты, выносимые судом в стадии исполнения приговора. Требования к их содержанию и форме.

Планы семинарских занятий

Тема 2. Процессуальные акты по уголовному делу на досудебных стадиях

1. Процессуальные акты органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа в стадии возбуждения уголовного дела.
2. Служебные документы в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Процессуальные акты, выносимые в стадии предварительного расследования.
4. Требования к их содержанию и форме.
5. Процессуальные акты, выносимые судом на досудебных стадиях производства по уголовному делу.

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ (ст. 46–52).
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 140–161; ст. 162–226).

Литература

Основная

1. Уголовный процесс: учебник / Под ред. А. В. Смирнова. М.: Кроскус, 2008.
2. Уголовный процесс: учебник для магистров / Под общ. ред. В. М. Лебедева М.: Юрайт, 2014*.

Дополнительная

1. Абашеева Ф. А., Зинатуллин Т. З. Функциональная характеристика современного уголовного процесса. М.: Проспект, 2008.

* Значком * отмечена литература, имеющаяся в фондах библиотеки РАП.

2. Процессуальные и служебные документы следователя: учеб.-практ. пособие / *Белый И. Ю., Качалов В. И.* и др. 2-е изд. М.: РИО Военного ун-та, 2005.

3. *Крюков В. Ф.* Уголовное преследование в досудебном производстве. М.: Норма, 2010.

4. Судебный контроль в уголовном процессе / Колл. авт. 2-е изд. М.: Юнити-Дана, 2009.

5. *Трунов И. Л., Трунова Л. К.* Меры пресечения в уголовном процессе. М.: Юрид. центр Пресс, 2003.

6. *Ковтун Н. Н., Магизов Р. Р.* Практика реализации судебного контроля за законностью и обоснованностью мер процессуального принуждения. Н. Новгород: Академия МВД России, 2004.

Тема 3. Процессуальные акты при производстве в суде первой инстанции

1. Процессуальные акты, выносимые единолично судьей при назначении уголовного дела к рассмотрению в судебном заседании.

2. Процессуальные акты, принимаемые судом на предварительном слушании.

3. Процессуальные акты, выносимые в судебном разбирательстве.

4. Требования закона к содержанию и форме приговора.

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ (ст. 118–128).

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 227–313).

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре».

2. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам / Под ред. В. М. Лебедева М.: Норма 2008. С. 396–418.*

Литература

Основная

1. Уголовный процесс: учебник для магистров / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Юрайт, 2014. С. 608–697.*

2. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: практ. пособие / Под ред. В. М. Лебедева. 5-е изд. М.: Юрайт, 2008. С. 269–398.*

3. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. пособие / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Норма 2011.*

4. *Загорский Г. И.* Постановление приговора: вопросы теории и практики. М.: Проспект, 2010.*

Дополнительная

1. *Ворожцов С. А.* Приговор в уголовном процессе. М.: РАП, 2003.

2. *Загорский Г. И.* Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. М.: Проспект, 2013.

3. *Загорский Г. И.* Содержание и форма приговора // Рос. правосудие. М., 2012. № 7. С. 83–91.

4. *Халдеев Л. С.* Судья в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2000.*

Тема 4. Процессуальные акты при пересмотре судебных решений по уголовному делу

1. Апелляционная жалоба и представление. Требования закона к содержанию и форме. Процессуальные акты, принимаемые судом в апелляционной инстанции.

2. Кассационная жалоба и представления. Виды решений суда кассационной инстанции.

3. Надзорная жалоба и представление. Решения суда надзорной инстанции, виды и основания из вынесения.

4. Виды процессуальных решений, принимаемых прокурором при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ (ст. 118–128).

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 389.1–389.36; ст. 401.1–401.17); (ст. 412.1–412.13; ст. 413–419).

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре».

2. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Норма 2008. С. 396–418.*

Литература

Основная

1. Уголовный процесс. Учебник для магистров / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Юрайт 2012. С. 809—837; 836—894.*
2. Червоткин А. С. Кассация и апелляция: пособие для судей. М.: Проспект, 2010.*
3. Апелляция в уголовном судопроизводстве / Под общ. ред. В. В. Ершова, М.: Право, 2013.

Дополнительная

1. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практ. пособие / Под ред. А. И. Карпова. М.: Юрайт, 2008.*
2. Османов Т. С. Производство в суде надзорной инстанции в уголовном процессе: проблемы, перспективы / Под ред. Г. И. Загорского. М.: Юрайт, 2008.
3. Бородинов В. В. Обеспечение правосудности приговора вышестоящим судом. М.: РАП, 2005.*

Методические рекомендации по изучению спецкурса

Организующим началом в изучении спецкурса «Процессуальные и служебные документы в уголовном процессе» являются лекции. Лекции призваны дать студентам углубленные научные знания по ранее изученным ими вопросам с учетом последних изменений в действующем законодательстве и практики применения норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующего процедуру вынесения процессуальных актов на различных стадиях уголовного судопроизводства. При этом раскрываются наиболее сложные вопросы.

Для более детального изучения студентами теоретических вопросов предусмотрено проведение семинарских занятий. Они проводятся с целью дать студентам дополнительные знания об уголовном судопроизводстве, привить навыки анализа правоприменительной практики и уяснить процедуру разрешения судом различных вопросов, возникающих при вынесении процессуальных актов на досудебных стадиях, при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции и при пересмотре судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.

При изучении спецкурса следует обратить особое внимание на возможные изменения в действующем законодательстве. При анализе

норм УПК РФ, регулирующих основания и порядок вынесения процессуальных актов, прежде всего необходимо уяснить значение их строгого соблюдения для обеспечения прав участников судопроизводства и достижения целей уголовного процесса.

Студенту рекомендуется тщательно изучить разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ по применению норм УПК РФ при производстве по уголовному делу на различных стадиях уголовного процесса и рекомендации по их применению.

Также следует ознакомиться с материалами обобщений судебной практики, касающихся применения норм УПК РФ, которые ежегодно публикуются в юридических журналах.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

При анализе норм УПК РФ, регулирующих полномочия суда и участников уголовного судопроизводства, при вынесении процессуальных актов в ходе производства по уголовному делу, следует пользоваться официальным текстом закона, обращая особое внимание на возможные изменения в его тексте.

Также следует при использовании учебников по уголовному процессу обратить внимание на год его издания с учетом того, что со времени его издания в официальный текст закона могут быть внесены изменения.

Для закрепления полученных в ходе самоподготовки знаний рекомендуется ответить на вопросы, предназначенные для самоконтроля.

Вопросы для рубежного контроля:

1. Что такое процессуальный акт в уголовном процессе?
2. Какие виды процессуальных актов предусмотрены УПК РФ?
3. Какие процессуальные акты выносятся в стадии возбуждения уголовного дела?
4. Какие процессуальные акты выносятся в ходе производства дознания?
5. Какие процессуальные акты выносятся в ходе предварительного следствия?
6. Какие сходство и различия между обвинительным заключением и обвинительным актом?
7. Какие процессуальные акты выносятся в стадии назначения уголовного дела к судебному заседанию?

8. Какие процессуальные акты выносятся в судебном разбирательстве?
9. Какие процессуальные акты выносятся в суде апелляционной инстанции?
10. Какие процессуальные акты выносятся в суде кассационной инстанции?
11. Какие процессуальные акты выносятся в стадии исполнения приговора?
12. Какие процессуальные акты выносятся в стадии судебного надзора?
13. Какие процессуальные акты выносятся при возобновлении уголовного дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств?
14. Какие процессуальные акты выносит прокурор при утверждении обвинительного акта?
15. Какие процессуальные акты выносятся при направлении прокурором уголовного дела для рассмотрения в суд в случае заключения с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве?
16. Что такое служебный документ по уголовному делу?
17. Какие служебные документы предусмотрены в стадии возбуждения уголовного дела?
18. Какие служебные документы могут изготовлены в стадии предварительного расследования?
19. Какие процессуальные акты выносятся прокурором при принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением?
20. Какие процессуальные акты выносятся выносятся прокурором по уголовному делу?

Тематика контрольных работ

1. Составьте постановление следователя о возбуждении уголовного дела.
2. Вынесите постановление следователя об отказах в возбуждении уголовного дела.
3. Сформулируйте постановление следователя о передаче материалов по подследственности.
4. Подготовьте ходатайство следователя перед судом о производстве следственного действия, одного из предусмотренных п. 1–9, 10.1, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ.
5. Составьте постановление о производстве экспертизы.

6. Вынесите постановление о прекращении уголовного дела (по одному из оснований, предусмотренных ст. 24, 25, 27, 28, 28.1 УПК РФ).

7. Составьте постановление судьи о назначении судебного заседания.

8. Сформулируйте постановление суда по одному из решений, принимаемых на предварительном слушании (ст. 236 УПК РФ).

9. Вынесите постановление суда о производстве экспертизы в судебном разбирательстве.

10. Составьте постановление суда о прекращении уголовного дела в судебном разбирательстве.

11. Составьте постановление суда об избрании, изменении или отмене меры пресечения в судебном разбирательстве.

12. Составьте постановление суда об отводах кому-либо из участников процесса.

13. Подготовьте проект обвинительного приговора.

14. Составьте проект оправдательного приговора.

15. Подготовьте проект решения апелляционного суда.

16. Сформулируйте проект решения кассационного суда.

17. Составьте проект решения суда по одному из вопросов, разрешаемых в стадии исполнения приговора.

18. Вынесите постановление судьи, изучившего надзорную жалобу, об отказе в ее удовлетворении.

19. Составьте постановление судьи о возбуждении надзорного производства.

20. Подготовьте проект решения суда надзорной инстанции.

21. Составьте проект решения суда, рассматривающего уголовное дело при возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.* (ст. 46–52; 118–128).

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Официальные акты высших судебных органов. Судебная практика.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре».

2. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Норма 2008. С. 419–441.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 сентября 1975 г. № 5 «О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел» // Там же. С. 378–392.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 августа 1989 г. № 4 «О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции» // Там же. С. 392–395.

Основная

1. Уголовно-процессуальное право: Учебник для магистров / под ред. В. М. Лебедева. М.: Юрайт, 2014. С. 383–399.

2. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. В. И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2006. С. 477–509.

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. 2-е изд. / под ред. И. Л. Петрухина. М.: Проспект, 2006. С. 464–486.*

4. Уголовный процесс: учебник / под ред. А. В. Смирнова. М.: КноРус, 2008. С. 84–87.*

5. *Загорский Г. И.* Постановление приговора: Вопросы теории и практики. М.: Проспект, 2010.*

6. *Загорский Г. И.* Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. М.: Проспект, 2011.*

7. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам / под ред. В. М. Лебедева. М.: Норма, 2008. С. 366–418.*

8. Процессуальные и служебные документы следователя: учеб.-практ. пособие / Качалов В. И., Качалова О. В. и др. М.: Юрайт, 2005.

9. *Ворожцов С. А.* Приговор в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2003.*

10. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: практическое пособие / под ред. А. И. Карпова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2008. С. 269–398.*

11. Судебное производство в уголовном процессе российской Федерации: практическое пособие / под общ. ред. А. И. Карпова. М.: Юрайт, 2008. С. 157–274.*

Дополнительная

1. *Абашева Ф. А.* Приговор суда — акт осуществления правосудия по уголовным делам // Функциональная характеристика современного российского уголовного процесса. М.: Проспект, 2008. С. 174–188.*

2. Адвокатская деятельность: учеб.-практ. пособие / Под ред. В. Н. Буробина. М.: Статут, 2005. С. 331–449.

3. *Радутная Н. В.* Особенности воплощения принципа состязательности и равноправия сторон в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. М.: Рос. акад. правосудия, 2003.*

4. *Фаргиев И. А.* К вопросу о мотивированности наказания в приговоре // Мировой судья. 2007. № 9. С. 8–12.

5. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ / Под ред. В. М. Лебедева. 5-е издание. М.: Юрайт 2006. С. 209–288.

6. *Халдеев Л. С.* Судья в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2000.*

Вопросы к зачету

1. Понятие процессуального акта по уголовному делу.
2. Понятие служебного документа по уголовному делу.
3. Классификация процессуальных актов.
4. Требования УПК РФ к процессуальному акту по уголовному делу.
5. Виды процессуальных актов дознавателя.
6. Виды процессуальных актов следователя.
7. Виды процессуальных актов прокурора.
8. Виды процессуальных актов судьи.
9. Процессуальные акты, выносимые в стадии возбуждения уголовного дела.
10. Процессуальные акты, выносимые в ходе производства дознания.
11. Процессуальные акты, выносимые в ходе производства предварительного следствия.
12. Процессуальные акты, выносимые в стадии назначения уголовного дела к судебному заседанию единолично судьей.
13. Процессуальные акты, выносимые в ходе предварительного слушания.
14. Процессуальные акты, выносимые в ходе судебного разбирательства.
15. Приговор суда — важнейший акт правосудия.
16. Процессуальные акты, выносимые судом апелляционной инстанции.
17. Процессуальные акты, выносимые судом кассационной инстанции.

18. Процессуальные акты, выносимые судом в стадии исполнения приговора.

19. Процессуальные акты, выносимые судом при пересмотре приговора в порядке судебного надзора.

20. Процессуальные акты, выносимые судом при производстве по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

21. Виды служебных документов, составляемых в различных стадиях уголовного процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Процессуальные акты и служебные документы в уголовном судопроизводстве (учебно-методический комплекс для бакалавров)¹

Учебно-методический комплекс
по направлению: 030900 — Юриспруденция

I. Организационно-методический раздел

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Процессуальные и служебные документы по уголовным делам» предназначена для подготовки обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция».

Программа курса разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения.

Целью преподавания дисциплины «Процессуальные и служебные документы по уголовным делам» является овладение основными правилами составления процессуальных документов, приобретение умений и навыков в их оформлении.

Основной метод изучения курса — самостоятельная работа студентов по овладению знаниями путем систематической работы

¹ Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Процессуальные и служебные документы по уголовным делам» цикла ДС.10 составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом третьего поколения высшего профессионального образования 2010 г. по направлению 030900 — Юриспруденция квалификация «бакалавр».

с нормативными правовыми актами, учебной литературой, теоретическими трудами и другими источниками, рекомендуемыми в заданиях по соответствующим темам.

По курсу «Процессуальные и служебные документы по уголовным делам» проводятся лекции, практические занятия. Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и призваны дать основные научные знания по изучаемой дисциплине и раскрыть наиболее сложные вопросы учебного материала. Лекции служат организующим началом работы студента, поскольку они содержат рекомендации по организации самостоятельной работы.

На лекциях раскрывается содержание теоретических положений курса, дается анализ норм действующего законодательства. Лекции, которые носят проблемный характер, способствуют формированию у студентов активного, самостоятельного и творческого мышления. При этом на лекциях обучающиеся получают ответы на спорные вопросы правоприменительной практики. Это также дает возможность активизировать их мыслительную деятельность как в процессе аудиторных занятий, так и в часы самостоятельной подготовки.

Практические занятия имеют целью детальное изучение теоретических вопросов и привитие первоначальных навыков анализа норм, а также решения практических вопросов.

В процессе преподавания дисциплины и самостоятельного ее изучения на основе комплексного подхода к овладению дисциплиной достигаются следующие цели:

- а) практическая — овладеть навыками составления процессуальных актов и служебных документов;
- б) образовательная — сформировать у обучающихся творческое мышление при применении правовых норм, регламентирующих порядок составления процессуальных актов и служебных документов;
- в) воспитательная — привить студентам глубокую убежденность в справедливости закона, непримиримость к любым нарушениям требований закона, выработать потребность соблюдения правовых норм в повседневной деятельности.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В процессе изучения спецкурса «Процессуальные и служебные документы по уголовным делам») студент овладевает следующими способностями:

ПК-1: участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.

ПК-3: обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК-4: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

ПК-6: юридически правильно производить процессуальные (следственные) действия.

ПК-9: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

ПК-15: толковать различные правовые акты.

В числе его основных задач изучения дисциплины:

- изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок составления процессуальных актов и служебных документов;
- умение ориентироваться в дискуссионных вопросах применения норм УПК РФ и уметь формировать свою позицию;
- овладение первоначальными навыками по применению норм уголовно-процессуального законодательства и формулированию процессуальных документов в данной области.

В результате изучения курса обучающийся должен:

знать:

- основные положения законодательства, определяющие задачи, функции, организацию и основные виды деятельности суда, прокуратуры и других правоохранительных органов;
- права и обязанности лиц, участвующих в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса;

владеть навыками составления процессуальных актов и служебных документов и совершенствовать эти практические навыки.

Основным методом изучения курса является самостоятельная работа обучающихся по усвоению содержания действующего законодательства и изучению рекомендованной учебной программой литературы. Самостоятельная работа преследует двойную цель: выполнение конкретных заданий и выработку навыков самостоятельного изучения тех или иных проблем. Это имеет важное значение для становления обучающихся как специалистов, основным требованием к которым является постоянно пополнять багаж своих знаний и совершенствовать практическую подготовку.

Изучение учебной дисциплины способствует более успешному освоению обучающимися различных отраслей права, в том числе уголовного права, криминологии, уголовного процесса.

Весьма важным является применение технических средств обучения при проведении лекций, семинаров и зачетов.

Программа составлена в соответствии с рабочим учебным планом из расчета учебного времени, необходимого для получения минимального уровня подготовки обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 030900 Юриспруденция.

Обучение проводится в седьмом семестре, последовательно, начиная с общих положений и развивая знания о конкретных стадиях судопроизводства. На изучение учебной дисциплины «Процессуальные и служебные документы по уголовным делам» для очной формы обучения отводится 72 академических часа, в том числе аудиторных — 36 часов. На лекционные занятия отводится 10 академических часов, на практические занятия отводится 26 часов. На самостоятельное изучение данной дисциплины по очной форме обучения отводится 36 академических часов.

При изучении данной дисциплины по заочной форме обучения отводится 72 академических часа, в том числе аудиторных шесть часов. На лекционные занятия отводится два часа, а на практические занятия отводится четыре часа. На самостоятельное изучение данной дисциплины по очно-заочной форме обучения отводится 62 академических часа.

Учебная дисциплина для вечерней формы обучения изучается в объеме 72 академических часа, в том числе аудиторных — 18 часов. На лекционные занятия отводится 4 часа, на практические занятия отводится 14 часов. На самостоятельное изучение данной дисциплины по заочной форме обучения отводится 54 академических часа.

На занятиях широко используются активные методы обучения: программированный контроль знаний, деловые игры, ролевые ситуации и другие современные методические приемы.

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Место дисциплины в структуре общеобразовательной подготовки ООП. Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3,

базовой (общепрофессиональной) части. Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов изучаемых предшествующих дисциплин: теория государства и права, правоохранительные органы, уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право.

II. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование частей разделов и тем
1.	Процессуальная форма уголовного судопроизводства и ее значение
2.	Понятие и форма процессуального документа
3.	Методика подготовки процессуальных документов
4.	Процессуальные акты и служебные документы в стадии предварительного расследования
5.	Процессуальные акты по уголовному делу в суде первой инстанции
6.	Процессуальные акты и документы, выносимые судом апелляционной и кассационной инстанции. Процессуальные акты, и документы принимаемые судом в стадии исполнения приговора
7.	Документы надзорного производства

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Процессуальная форма уголовного судопроизводства и ее значение

Понятие процессуальной формы. Основные черты процессуальной формы. Общие свойства процессуальной формы: целесообразность, демократичность, рациональность и простота, соответствие требованиям морали и нравственности. Значение процессуальной формы.

Тема 2. Понятие и форма процессуального документа

Понятие процессуального документа. Требования к процессуальному документу: законность, обоснованность, мотивированность, логичность, краткость, ясность, соответствие правилам грамматики и общей культуре. Форма процессуального документа. Элементы оформления, элементы содержания. Реквизит документа. Классификация процессуальных документов.

Тема 3. Методика подготовки процессуальных документов

Понятие методики процессуальных документов и ее содержание. Принципы составления процессуальных актов. Способы систематизации материала в документе. Научные рекомендации по оптимальному составлению процессуальных актов. Определение типичной структуры документа. Общие требования к написанию процессуальных актов. Язык и стиль процессуальных документов.

Тема 4. Процессуальные акты и служебные документы в стадии предварительного расследования

Понятие и виды процессуальных документов, составляемые при производстве предварительного расследования. Постановление следователя и органа дознания: понятие, структура и основные элементы. Требования, предъявляемые к постановлению следователя и органа дознания. Виды постановлений и основания их вынесения.

Протокол предварительного следствия: понятие, структура и основные элементы. Виды протоколов. Требования, предъявляемые к протоколу. Методика составления протокола на предварительном следствии. Порядок внесения изменений, дополнений и исправлений в протокол. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.

Виды окончания предварительного расследования. Документы, составляемые по окончании предварительного следствия и дознания. Обвинительное заключение и обвинительный акт: понятие, значение, структура, содержание. Постановление о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание.

Служебные документы, составляемые при производстве предварительного расследования: донесение, отдельное поручение, письмо,

запрос, уведомление, справка, сообщение, объяснение, возражение, телеграмма.

Тема 5. Процессуальные акты и документы, составляемые по уголовному делу в суде первой инстанции

Процессуальные акты и служебные документы, выносимые судьей и судом при назначении судебного разбирательства. Судебные документы, выносимые в процессе судебного разбирательства. Порядок принятия решений в судебном разбирательстве. Процессуальные документы, завершающие судебное разбирательство по уголовному делу.

Постановление судьи: понятие, структура и содержание. Виды постановлений, выносимых судьей на стадии досудебного разбирательства. Постановление судьи о назначении судебного разбирательства.

Виды решений суда первой инстанции. Приговор: понятие и виды. Требования к приговору. Содержание и форма приговора. Определение (постановление) суда первой инстанции, их виды. Основания и порядок вынесения частных определений. Структура и содержание частного определения. Протокол судебного заседания.

Тема 6. Процессуальные акты и документы, выносимые судом апелляционной и кассационной инстанции

Обжалование приговоров (постановлений) в кассационном и апелляционном порядке. Кассационная жалоба и представление: понятие, структура, содержание. Апелляционная жалоба и представление: понятие, структура, содержание. Понятие кассационных оснований и их виды. Кассационное определение: понятие, виды, содержание. Частное определение кассационной инстанции: основания вынесения, структура и содержание.

Тема 7. Процессуальные акты и документы, принимаемые судом в стадии исполнения приговора

Порядок и формы обращения к исполнению приговора. Органы, приводящие приговор к исполнению. Вопросы, рассматриваемые на стадии исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Постановление суда: структура и содержание.

Тема 8. Документы надзорного производства

Надзорная жалоба и представление. Постановление судьи, рассматривающего надзорную жалобу или представление. Определение (постановление) надзорной инстанции: основания и порядок вынесения, структура и содержание. Частное определение (постановление) суда надзорной инстанции.

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

Учебно-тематический план для студентов очного отделения

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Аудиторные занятия			Сам. раб.	Виды контр.
			Всего	Лек.	Практ.		
1.	Процессуальная форма уголовного судопроизводства и ее значение	9	4	2	2	5	
2.	Понятие и форма процессуального документа	9	4	2	2	5	
3.	Методика составления процессуальных документов	9	6	2	4	3	
4.	Процессуальные акты и служебные документы предварительного расследования	9	6	2	4	3	
5.	Документы, составляемые по уголовному делу в суде первой инстанции	9	4	2	2	5	
6.	Процессуальные документы, составляемые в суде второй инстанции	9	4	0	4	5	
7	Документы, составляемые в суде при исполнении приговора	9	4	0	4	5	
8.	Документы надзорного производства	9	4	0	4	5	
	ИТОГО:	72	36	10	26	36	ЗАЧЕТ

Учебно-тематический план для студентов заочного отделения

№ п/п	Наименование темы	Все- го ча- сов	Аудиторные занятия			Сам. раб.	Виды контр.
			Всего	Лек.	Сем.		
1.	Процессуальная форма уголовного судопроизводства и ее значение	9	2	2	0	7	
2.	Понятие и форма процессуального документа	9	2	0	0	7	
3.	Методика составления процессуальных документов	9	2	0	2	7	
4.	Процессуальные акты и служебные документы предварительного расследования	9	0	0	2	7	
5.	Документы, составляемые по уголовному делу в суде первой инстанции	9	0	0	0	9	
6.	Процессуальные документы, составляемые в суде второй инстанции	9	0	0	0	9	
7	Документы, составляемые в суде при исполнении приговора	9	0	0	0	9	
8.	Документы надзорного производства	9	0	0	0	9	
	ИТОГО:	72	6	2	4	62	ЗАЧЕТ

Учебно-тематический план для студентов вечерней формы обучения

№ п/п	Наименование темы	Все- го ча- сов	Аудиторные занятия			Сам. раб.	Виды контр.
			Всего	Лек.	Сем.		
1.	Процессуальная форма уголовного судопроизводства и ее значение	9	2	1	1	7	
2.	Понятие и форма процессуального документа	9	2	1	1	7	
3.	Методика составления процессуальных документов	9	2	1	1	7	
4.	Процессуальные акты и служебные документы предварительного расследования	9	4	1	3	5	
5.	Документы, составляемые по уголовному делу в суде первой инстанции	9	2	0	2	7	
6.	Процессуальные документы, составляемые в суде второй инстанции	9	2	0	2	7	
7	Документы, составляемые в суде при исполнении приговора	9	2	0	2	7	
8.	Документы надзорного производства	9	2	0	2	7	
ИТОГО:		72	18	4	14	54	зачет

2.4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар № 1. Понятие и форма процессуального документа

1. Понятие процессуального документа.
2. Требования к процессуальному документу.
3. Форма процессуального документа.
4. Классификация процессуальных документов.

Литература

Основная

1. Качалов В. И., Качалова О. В. Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига, 2005.

Дополнительная

1. Дроздов Г. В., Мамыкин А. С. Учебное уголовное дело: учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экол.-полит. ун-т, 1995.

2. Куницин А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам: практ. пособие. М.: Норма, 2002.

3. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н. Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / под ред. О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.

4. Процессуальные и служебные документы следователя: учеб.-метод. пособие. М., 2005.

5. Бойко Л. М. Язык, стиль и юридическая терминология нормативных актов // Труды ВНИИСЗ. М., 1987. № 13. С. 18–40.

6. Горшенев В. М. Природа и назначение процессуальной формы в советском праве // Проблемы процессуальной формы в юридической науке и практике. Ярославль, 1972.

7. Дорошков В. В. Руководство для мирового судьи. Дела частного обвинения. М.: Норма, 2001.

8. Загорский Г. И. Судебное разбирательство по уголовному делу. М., Юрид. лит., 1985.

9. Мирецкий С. Г. Приговор суда. М., 1989.

10. Питернев С. К. Составление обвинительного заключения. М.: Юрид. лит., 1981.

Контрольные вопросы

1. Что такое процессуальные документы? Какое значение они имеют?

2. Какие требования предъявляются к процессуальным документам?
3. Что такое процессуальная форма?
4. Какие виды процессуальных документов вы знаете?

Семинар № 2. Методика составления процессуальных документов

1. Понятие методики процессуальных документов и ее содержание.
2. Принципы составления процессуальных актов.
3. Способы систематизации материала в документе.
4. Общие требования к составлению процессуальных актов.
5. Язык и стиль процессуальных документов.

Литература

Основная

1. Качалов В. И., Качалова О. В. Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига, 2005.

Дополнительная

1. Дроздов Г. В., Мамыкин А. С. Учебное уголовное дело: учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экол.-полит. ун-т, 1995.
2. Куницин А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам: практ. пособие. М.: Норма, 2002.
3. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н. Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / под ред О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.
4. Процессуальные и служебные документы следователя: учеб.-метод. пособие. М., 2005.
5. Бойко Л. М. Язык, стиль и юридическая терминология нормативных актов // Труды ВНИИСЗ. М., 1987. № 13. С. 7–11.
6. Дорошков В. В. Руководство для мирового судьи. Дела частного обвинения. М.: Норма, 2001.
7. Крысин Л. П., Статкус В. Ф. Обвинительное заключение язык и стиль. М.: Книжная находка, 2002.
8. Загорский Г. И. Судебное разбирательство по уголовному делу. М., 1985.
9. Мерецкий С. Г. Приговор суда. М.: Юрид. лит., 1989.
10. Подголин Е. Е. Теория и практика фиксации доказательств на предварительном следствии: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1970.

11. *Усманов У. В., Васильев В. В.* Практическое руководство следователя по оформлению документов. М., 2002.

Контрольные вопросы

Каким должен быть язык процессуального документа?

Какие принципы составления процессуальных документов вы знаете?

Каковы общие требования к составлению процессуальных документов?

Каким образом можно излагать материал в процессуальных документах?

Семинар № 3. Процессуальные акты и служебные документы предварительного расследования

1. Понятие и виды процессуальных документов, составляемых при производстве предварительного расследования.

2. Постановление следователя и органа дознания: понятие, структура и основные элементы.

3. Протокол предварительного следствия: понятие, структура и основные элементы.

4. Документы, составляемые по окончании предварительного следствия и дознания.

5. Служебные документы, составляемые при производстве предварительного расследования.

Литература

Основная

1. *Качалов В. И., Качалова О. В.* Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига, 2005.

Дополнительная

1. *Дроздов Г. В., Мамыкин А. С.* Учебное уголовное дело: учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экол.-полит. ун-т, 1995.

2. *Куницин А. В.* Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам: практ. пособие. М.: Норма, 2002.

3. *Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н.* Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / под ред О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.

4. *Крысин Л. П., Статкус В. Ф.* Обвинительное заключение: язык и стиль. М.: Книжная находка, 2002.

5. *Качалов В. И., Качалова О. В.* Образцы судебных документов. М.: Дашков и К., 2002.

6. *Манаев Ю. В., Репин Л. М.* Составление процессуальных актов предварительного следствия. Волгоград, 1981.

7. *Соколов А. Ф.* Протоколы следственных действий как доказательства в советском уголовном процессе: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 1982.

8. *Усманов У. В., Васильев В. В.* Практическое руководство следователя по оформлению документов. М., 2002.

Контрольные вопросы

1. Какие виды процессуальных актов составляются на предварительном следствии?

2. Какие виды постановлений вы знаете?

3. Какие виды протоколов вы знаете?

4. Что такое обвинительное заключение?

5. Какие виды служебных документов могут составляться в процессе предварительного расследования?

6. Составьте протокол допроса обвиняемого (потерпевшего, свидетеля) по заданной фабуле.

7. Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого по заданной фабуле.

8. Составьте обвинительное заключение по заданной фабуле.

Семинар № 4. Документы, составляемые по уголовному делу в суде первой инстанции

1. Процессуальные акты и служебные документы, составляемые при назначении судебного разбирательства.

2. Судебные документы, составляемые в процессе судебного разбирательства.

3. Процессуальные документы, составляемые по итогам судебного разбирательства.

4. Приговор: понятие и виды. Требования к приговору. Содержание и форма приговора.

Литература

Основная

1. Качалов В. И., Качалова О. В. Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига, 2005.

Дополнительная

1. Дроздов Г. В., Мамыкин А. С. Учебное уголовное дело: учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экол.-полит. ун-т, 1995.

2. Куницин А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам: практ. пособие. М.: Норма, 2002.

3. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н. Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / под ред О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.

4. Дорошков В. В. Руководство для мирового судьи. Дела частного обвинения. М.: Норма, 2001.

5. Загорский Г. И. Судебное разбирательство по уголовному делу. М.: Юрид. лит., 1985.

6. Качалов В. И., Качалова О. В. Образцы судебных документов. М.: Дашков и К., 2002.

7. Мирецкий С. Г. Приговор суда. М.: Юрид. лит., 1989.

8. Тетерин Б. С. Протокол судебного заседания. М.: Юрид. лит., 1960.

Контрольные вопросы

1. Какие виды судебных процессуальных документов вы знаете?
2. Какие процессуальные документы могут составляться в ходе судебного разбирательства по уголовному делу?
3. Что такое приговор? Какие виды приговоров вы знаете?
4. Каковы основные требования, предъявляемые к приговору?
5. Какие виды решений может принимать судья в ходе судебного заседания по уголовному делу?
6. Составьте постановление о назначении судебного заседания по уголовному делу.

Семинар № 5. Процессуальные документы, составляемые в суде второй инстанции

1. Кассационная жалоба и представление: понятие, структура, содержание.

2. Апелляционная жалоба и представление: понятие, структура, содержание.
3. Кассационное определение: понятие, виды, содержание.
4. Частное определение кассационной инстанции.

Литература

Основная

1. Качалов В. И., Качалова О. В. Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига, 2005.

Дополнительная

1. Дроздов Г. В., Мамыкин А. С. Учебное уголовное дело: Учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экон.-полит. ун-т, 1995.

2. Куницын А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам. Практическое пособие. М.: Норма, 2002.

3. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н. Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / под ред О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.

4. Дорошков В. В. Руководство для мирового судьи. Дела частного обвинения. М.: Норма, 2001.

5. Загорский Г. И. Судебное разбирательство по уголовному делу. М.: Юрид. лит., 1985.

6. Качалов В. И., Качалова О. В. Образцы судебных документов. М.: Дашков и К., 2002.

7. Тетерин Б. С. Протокол судебного заседания. М.: Юрид. лит., 1960.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к кассационной жалобе (представлению)?
2. Чем отличаются кассационная и апелляционная жалобы?
3. Что такое кассационные основания?
4. Какие решения могут принимать суды кассационной инстанции?
5. Какие решения могут принимать суды апелляционной инстанции?
6. Что такое частное определение суда?
7. Составьте кассационную жалобу по заданной фабуле уголовного дела?

Семинар № 6. Документы, составляемые в суде при исполнении приговора

1. Порядок и формы обращения к исполнению приговора.
2. Вопросы, рассматриваемые на стадии исполнения приговора.
3. Постановление суда: структура и содержание.

Литература

Основная

1. Качалов В. И., Качалова О. В. Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига 2005.

Дополнительная

1. Дроздов Г. В., Мамыкин А. С. Учебное уголовное дело: Учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экол.-полит. ун-т, 1995.

2. Куницин А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам. Практическое пособие. М.: Норма, 2002.

3. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н. Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / под ред О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.

4. Качалов В. И., Качалова О. В. Образцы судебных документов. М.: Дашков и К., 2002.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности имеет стадия исполнения приговора?
2. Какие вопросы разрешаются при исполнении приговора?
3. Каков порядок разрешения этих вопросов?
4. Составьте постановление суда по одному из вопросов, связанных с исполнением приговора.

Семинар № 7. Документы надзорного производства

1. Надзорная жалоба и представление.
2. Постановление судьи, рассматривающего надзорную жалобу или представление.
3. Определение (постановление) надзорной инстанции: основания и порядок вынесения, структура и содержание.
4. Частное определение (постановление) надзорной инстанции.

Литература

Основная

1. Качалов В. И., Качалова О. В. Процессуальные и служебные документы следователя. М.: Юркнига, 2005.

Дополнительная

1. Дроздов Г. В., Мамыкин А. С. Учебное уголовное дело: учеб. пособие. М.: Междунар. независимый экол.-полит. ун-т, 1995.

2. Куницин А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам: практ. пособие. М.: Норма, 2002.

3. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф., Киянова О. Н. Настольная книга судьи методика написания судебных постановлений / Под ред О. А. Егоровой. М.: Проспект, 2013.

4. Гурвич М. А. Судебное решение: теоретические проблемы. М., 1996.

5. Куницин А. Р. Настольная книга по судебным вопросам: законодательство, комментарий, образцы документов. М., 1992.

6. Качалов В. И., Качалова О. В. Образцы судебных документов. М.: Дашков и К., 2002.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к надзорной жалобе и представлению?

2. Как составляется постановление судьи, рассматривающего надзорную жалобу или представление?

3. Каковы основания вынесения постановления надзорной инстанции?

4. В каком порядке принимается решение суда надзорной инстанции?

5. Составьте частное определение (постановление) надзорной инстанции.

Вопросы к зачету

1. Сущность и значение процессуальной формы.

2. Понятие и форма процессуального документа.

3. Методика составления процессуальных документов.

4. Протоколы, составляемые при производстве предварительного следствия.

5. Понятие, содержание и основные элементы протокола предварительного следствия.

6. Протокол осмотра места происшествия.
7. Протокол обыска (выемки).
8. Протокол допроса (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого).
9. Протокол очной ставки.
10. Протокол следственного эксперимента.
11. Протокол предъявления для опознания.
12. Постановление следователя: понятие, структура и содержание.
13. Постановления, выносимые следователем на стадии возбуждения уголовного дела.
14. Постановления, выносимые следователем в процессе предварительного следствия.
15. Постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
16. Отдельное поручение следователя.
17. Постановление о приостановлении предварительного следствия и объявлении розыска обвиняемого.
18. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования на предварительном следствии.
19. Обвинительное заключение.
20. Обвинительный акт.
21. Постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
22. Постановление судьи о продлении срока содержания под стражей.
23. Постановление судьи о назначении судебного разбирательства.
24. Постановление судьи о прекращении уголовного дела.
25. Приговор: понятие, виды и требования к приговору.
26. Содержание и форма приговора.
27. Оправдательный приговор.
28. Частное определение (постановление) суда.
29. Протокол судебного заседания.
30. Кассационная и апелляционная жалоба: структура и содержание.
31. Кассационное представление: структура и содержание.
32. Кассационное определение: понятие, виды, структура и содержание.
33. Формы и порядок обращения приговора к исполнению.
34. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.

35. Постановление судьи по вопросам, связанным с исполнением приговора.
36. Надзорная жалоба и представление: структура и содержание.
37. Постановление судьи по жалобе в порядке надзора.
38. Определение (постановление) надзорной инстанции.
39. Частное определение (постановление) надзорной инстанции.

2.5 НАУЧНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

2.5.1. Основная литература

1. Куницин А. В. Образцы судебных документов по гражданским, уголовным и административным делам: практ. пособие. М.: Норма, 2007.
2. Процессуальные и служебные документы следователя: учеб.-метод. пособие. М.: Юркнига, 2008.
3. Качалов В. И., Качалова О. В. Образцы судебных документов. М.: Дашков и К., 2002.

2.5.2. Дополнительная литература

1. Горшенев В. М. Природа и назначение процессуальной формы в советском праве // Проблемы процессуальной формы в юридической науке и практике. Ярославль, 1992.
2. Гурвич М. А. Судебное решение: теоретические проблемы. М., 1996.
3. Дорошков В. В. Руководство для мирового судьи. Дела частного обвинения. М.: Норма, 2001.
4. Зубарев В. С., Крысин Л. П., Статкус В. Ф. Язык и стиль обвинительного заключения. М., 1976.
5. Загорский Г. И. Судебное разбирательство по уголовному делу. М.: Юрид. лит., 1985.
6. Загорский Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. М.: Проспект, 2011.
7. Загорский Г. И. Постановление приговора. Проблемы теории и практики. М.: Проспект, 2010.
8. Коршунов Д. Г. Приговор военного суда. М.: Рос. акад. правосудия, 2013.
9. Мирецкий С. Г. Приговор суда. М.: Юрид. лит., 1989.

10. *Петрухин И. Л.* Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М.: Проспект, 2014.

11. *Усманов У. В., Васильев В. В.* Практическое руководство следователя по оформлению документов. М., 2002.

2.6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Уголовно-процессуальная форма — это:

- а) виды, последовательность и порядок производства процессуальных действий, а также содержание процессуальных документов (актов), круг участников процессуальных действий;
- б) форма процессуального документа;
- в) форменная одежда сотрудников правоохранительных органов.

2. В протоколе следственного действия обязательно указывается:

- а) наименование протокола, место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности, иные данные;
- б) протокол составляется в произвольной форме следователем;
- в) обязательно указание только должности лица, его составившего, места и времени составления.

3. Представление — это:

- а) обязательные действия суда перед началом судебного заседания;
- б) процессуальный документ прокурора, оспаривающего судебное решение;
- в) процессуальный документ следователя, не согласного с решением суда.

4. Процессуальный акт должен быть:

- а) как можно более подробным, не упускающим ни одной детали;
- б) законным, обоснованным, мотивированным;
- в) как можно более понятным и легко читаемым.

5. Процессуальные документы изготавливаются следователем:

- а) на пишущей машинке;
- б) от руки;
- в) в типографии;
- г) с использованием компьютера;
- д) все варианты.

6. Решение о виновности/невиновности подсудимого, выносимое судом называется:

- а) определение;
- б) постановление;
- в) вердикт;
- г) приговор.

7. Постановление о возбуждении уголовного дела выносится:

- а) следователем;
- б) дознавателем;
- в) прокурором;
- г) все варианты.

8. Язык процессуальных документов должен быть:

- а) выразительным;
- б) сухим и строгим;
- в) выражающим эмоции следователя;
- г) все варианты.

2.7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Следователь военно-следственного отдела по Энскому гарнизону капитан юстиции Петров должен установить, как именно было произведено хищение из пирамиды 3-й роты в/ч 00000 пистолета Макарова № СИ 2585. В правдивости показаний обвиняемого рядового Штапова Владимира Дмитриевича о произведенном им изъятии оружия из закрытой на замок и опечатанной пирамиды путем отжатия двери следователь сомневается, поскольку замок двери не поврежден. Необходима проверка показаний подозреваемого.

Какое следственное действие должен провести следователь? Каков порядок его процессуального оформления?

2. На первом допросе обвиняемого следователь установил, что обвиняемый Иванов Иван Семёнович, будучи преподавателем государственного учебного заведения в период с 1996 по 2014 гг., получал неоднократно взятки от студентов экономического факультета, заочного обучения Энского государственного университета на общую сумму 300000 рублей, причинив тем самым крупный ущерб. 25 апреля сего года Иванову Ивану Семёновичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ. На допросе обвиняемый Иванов заявил ходатайство о применении к нему меры пресечения — залога в размере суммы причиненного, согласно выводам предварительного следствия, ущерба, заверив, что не скроется от следствия и суда, не воспрепятствует установлению истины по уголовному делу и не будет заниматься преступной деятельностью.

Вправе ли следователь избрать меру пресечения в виде залога? Составьте постановление о применении меры пресечения в виде залога.

3. 10 сентября сего года около 19 часов Орлов, будучи пьяным, на трамвайной остановке «Детский универмаг» познакомился с девушками, среди которых была несовершеннолетняя М., с которыми распивали спиртные напитки. М. опьянела. Орлов завел ее в лес, повалил на землю и, воспользовавшись беспомощным состоянием, изнасиловал. М. подала заявление о совершении в ее отношении преступления Орловым.

Какой процессуальный документ должен вынести следователь, если убедится в объективности обстоятельств, указанных в заявлении? Что должно быть указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела?

4. 10 апреля сего года Жданову Александру Игоревичу предъявлено обвинение в том, что он, будучи начальником хозяйственного отдела муниципального унитарного предприятия «Вымпел» в период с мая по август сего года, злоупотребляя своим служебным положением, из личной заинтересованности, систематически давал разрешение на отпуск материальных средств, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 218000 руб. Жданов ранее к уголовной

ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, на его иждивении находятся двое малолетних детей.

Изберите меру пресечения, применение которой в его отношении будет наиболее эффективной, сформулируйте постановление об избрании меры пресечения.

5. Барабанова Елена Сергеевна, работая ведущим специалистом пенсионного управления города Москвы, в период с августа 1998 г. по март сего года, используя свое служебное положение, из личной заинтересованности, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы ускоряла получение пенсионного обеспечения некоторым категориям граждан. Так, за ускоренное получение пенсионного обеспечения Барабанова получала взятки в виде денежных сумм от 10000 до 20000 рублей, после чего вносила фамилии граждан в списки на получения пенсионного обеспечения без проверки их документов. Таким образом, Барабанова получила в виде взятки от 6 человек денег на общую сумму 90000 рублей, причинив тем самым крупный ущерб государству. 2 апреля сего года ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 290 и 292 УК РФ. В ходе производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу Барабанова пыталась путем шантажа и угроз склонить свидетелей Мордашову и Черенкову дать на допросах ложные показания, тем самым затруднить ход расследования.

Изберите меру пресечения, применение которой в ее отношении будет наиболее эффективным, сформулируйте постановление об избрании меры пресечения.

6. Мигунов, проживающий по адресу: г. Энск-4, ул. Приозерная, д. 5, кв. 1, 29 августа сего года был вызван повесткой на 2 сентября сего года для допроса в качестве свидетеля по делу Крохалева Петра Степановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В главное следственное управление по г. Москве Мигунов по вызову не явился. Проверкой установлено, что повестка Мигунову была вручена своевременно и он не явился в городскую прокуратуру без уважительных причин.

Каковы процессуальные действия следователя? Составьте необходимый процессуальный документ.

Учебное издание

**Геннадий Ильич Загорский,
Виктор Иванович Качалов**

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ (СУДЕБНЫЕ) АКТЫ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

Учебное пособие

Редактор *Е. В. Алферова*
Корректор *В. В. Паламарчук*
Оформление, верстка: *А. А. Грач*

Подписано в печать 28.04.2014. Формат 60×90 1/16.
Усл. печ. л. 12. Тираж 500 экз.

Российская академия правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а